



행정재산 사용허가 매뉴얼



| 인사말씀 |

- 본 매뉴얼은 2019년 행정재산 사용·수익허가 매뉴얼을 토대로 「공유재산 및 물품관리법」 등의 개정사항 및 현장 의견을 반영하여 개정하였습니다.
- 그러나 법령상 한계로 복합시설 또는 수영장 운영학교의 문제점을 본 매뉴얼이 완벽하게 해소할 수는 없습니다. 교육청 차원에서 계속적으로 제도 개선을 위하여 노력하고 있습니다.
- 제도개선 전까지는 현행 법령에 근거한 매뉴얼을 참고하여 사용허가 업무를 추진하시기 바라며, 수록한 예시문은 학교장[분임재산관리관(유·초·중학교장) 또는 재산관리관(고등학교장)] 책임하에 현장에 맞게 수정가능합니다.
- 업무 처리 시 최종적인 판단 기준은 「공유재산 및 물품 관리법」 및 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 및 「공유재산 업무편람」을 우선적으로 따라야 함을 알려드립니다.
- 현행 서울특별시교육비특별회계소관 공유재산관리 조례상 용어인 ‘사용·수익허가’는 상위법령과 통일하기 위해 ‘사용허가’로 하였습니다.

주요 변경 내용(개정전·후 비교표)

쪽	개정 전	개정 후	비 고
1~7		I. 공유재산 관리 일반 (신설) 1. 공유재산의 종류 및 특성 2. 공유재산의 위임사무 가. 관련근거 / 나. 주요내용 다. 공유재산관련 학교장 위임사무 3. 사용허가 제한사항 가. 관련근거 / 나. 주요내용 4. 공유재산취득(기부채납) 가. 기부채납 대상여부 검토/ 나. 기부채납 승인신청 다. 기부채납 신·증축 절차 / 라. 재산대장 등재 마. 공유재산 증감이동 보고 / 바. 교육시설공제회 추가 가입	행정재산 사용허가 관련 기본적인 원칙 강조
11	II. 사용허가 관련근거 라. 사용허가의 방법 1) 방법: 일반입찰로 하여야 하며 전자자산 처분시스템(온비드)을 이용하여 입찰공고 및 개찰·낙찰선언을 하여야 함	II. 사용허가 관련근거 라. 사용허가의 방법 1) 방법 :일반입찰이 원칙이나, 지역제한은 가능 ----- -----	시행령 개정 반영
14	III. 사용허가 절차	III. 사용허가 절차 (추진시기 추가)	
15	IV. 사용허가 세부 절차 다. 낙찰자 선정까지 최소 1~2개월 이상 소요 되므로 직전 사용허가 종료일보다 최소 3개월 전에 계획 수립하여야 함	IV. 사용허가 세부 절차 ----- 4개월 전에 계획 수립하여야 함	현장 의견 반영
16	※ 예정가격 체감 - 매 1회 체감 시 마다 최초 예정가격의 10%이내의 금액만큼 체감하고 최고 50%까지 할 수 있음	※ 예정가격 체감 - 매 1회 체감 시 마다 최초 예정가격의 10%이내의 금액만큼 체감하고 최고 80%까지 할 수 있음	시행령 개정 내용 반영
31		사용료 납부기한 달력을 이용한 설명 추가	2차년도 이후 사용료 납부기한 이해도 제고
35	6. 이행보증금 징수 가. 방법: 현금 또는 이행(지급)보증보험증서 나. 내역: <u>회원수강료 반납, 공공요금</u> <u>미납 등 만약의 사태를 대비하여 징수</u>	나. 목적 : 공공요금 미납 등 만약의 사태 대비 다. 보증기간: 사용허가 개시일에서 (만료일+60일)까지	공공요금 익월 청구이므로, 보증기간은 사용허가 만료일에서 60일 추가
35~ 38	7. 독촉 및 연체료 부과	7. 연체료 징수(내용추가) ◆ 주의사항: 독촉만 반복하는 행위는 지양하고, 수시로 재산조회를 실시하여 압류 바. 연체료 징수 및 독촉 절차도(신설)	1차부터 3차까지 독촉 및 연체료 징수 과정 이해도 제고
39	8. 사용허가의 갱신 나. 사용허가 갱신 시 사용료 산출방법	8. 사용허가의 갱신 나. 사용허가 갱신 시 사용료 산출방법(수정)	갱신시 사용료 계산 방법

쪽	개정 전	개정 후	비 고
	1) 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료 2) 다음의 계산식에 따라 산출한 사용료 $\text{갱신하기 직전 연도의 연간 대부료} \times \frac{\text{제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격}}{\text{제31조제2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산가격}}$ 3) 사용료 결정: 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료(가)와 계산식에 따라 산출한 사용료(나)를 비교하여 큰 금액으로 결정	- 아래의 (산식1)과 (산식2)중 더 큰 금액으로 결정함 - (산식1) 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료 - (산식2) 다음의 계산식에 따라 산출한 사용료 $\begin{aligned} & \text{갱신하기 직전 연도의 연간 사용료(대부료)} \\ & \{ \text{법 또는 다른 법률에 따라 사용료(대부료)를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인정한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 사용료(대부료)를 말한다} \} \times \frac{\text{제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격}}{\text{제31조제2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산가격}} \end{aligned}$ [Q] 3년간(2020.4.1.~2023.3.31.) 사용허가 후 3년간(2023.4.1.~2026.3.31.) 갱신하였을 경우 갱신 2년차(2024.4.1.~2025.3.31.) 사용료 산출방법은? ① 아래 (산식1)과 (산식2)를 비교하여 더 큰 금액으로 결정 (산식1) 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료 [재산평정가격(건물평가액+부지평가액)×사용요율] (산식2) 시행령 제31조의2 제2호의 다음 계산식에 따라 산출한 사용료 $\begin{aligned} & \text{【2022년도(2022.4.1.~2023.3.31.) 사용료】} \times \frac{\text{【제31조 제2항에 따라 산출한 2024년도(2024.4.1.~2025.3.31.) 재산가격】}}{\text{【제31조 제2항에 따라 산출한 2022년도(2022.4.1.~2023.3.31.) 재산가격】}} \end{aligned}$ ② ①에 의해 결정한 사용료가 전년도 사용료보다 5/100 이상일 때 조례로 정하는 금액(5% 초과 부분 전부)을 감액하여 최종 사용료로 결정 즉, 최종 사용료 = 전년도 사용료 + 전년도 사용료의 5%에 해당하는 금액 사용인에게는 최종 사용료와 부가가치세를 모두 부과하여야 함.	상세 기술 및 예시 추가
39		다. 유의사항(추가) - 기존 허가 기간에 해당하는 사용료 및 공공요금 미납 시 갱신 불가 - 사용인은 1개월 전에 갱신허가 신청서를 제출 하여야 함(공유재산 관리 조례 시행규칙 별지 23호서식) - 갱신기간은 갱신 전의 사용허가 기간을 넘을 수 없음 - 입찰당시에도 사업계획서를 제출하였듯이 갱신허가 검토를 위해 갱신기간 동안의 사업계획서를 제출 받아 학교운영위원회의 심의 후 결정(갱신은 재량 행위임) - 갱신허가 시 각종 손해에 대비한 보증금(보증증권) 및 보험증권을 제출하게 하여야 함	관행적 갱신 지양
39~40		라. 납부기한: 공유재산관리조례 제31조 제1항 준용 (추가) - 갱신 첫째년도: 사용개시일 전일 - 갱신 둘째년도 이후: 매년 사용시작일에 해당 하는 날부터 30일 이전	갱신 시 사용료 납부기한 준용 기준 마련

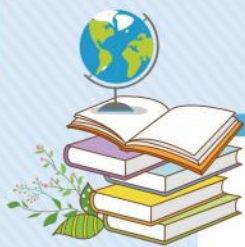
쪽	개정 전	개정 후	비 고
41		갱신 둘째년도 사용료 산출 예시 추가	현장의견 반영
48~49	10. 부가가치세 환급 나. 『국세기본법 제45조의2』의 규정에 의한 경정청구를 통하여 공제받지 못한 부가가치세를 3년까지 소급하여 환급받을 수 있음	12. 부가가치세 환급 나. 『국세기본법 제45조의2』의 규정에 의한 경정청구를 통하여 공제받지 못한 부가가치세를 법정신고기한 경과후 5년 이내 소급하여 환급받을 수 있음	오류 바로 잡음 (3년 → 5년)
50~51	V. 사용허가관련 유의사항 나. 신분증(주민등록증, 운전면허증 사본 징구 등)을 확인하여 본인 여부를 파악하며, 대리인이 신청하는 경우에는 권한(대리인의 신분증, 위임장, 재직증명서, 4대보험가입자명부)있는지를 확인할 것 2. 일반입찰 실시	V. 사용허가관련 유의사항(수정) 나. 신분증(주민등록증, 운전면허증 사본 징구 등)을 확인하여 본인 여부를 파악하며, 대리인이 신청하는 경우에는 권한(대리인의 신분증, 위임장, 재직증명서, 4대보험가입자명부)있는지를 확인할 것 2. 일반입찰 (또는 지역제한 입찰) 실시	
53	6. 사용허가업무 단계별 체크리스트 [입찰공고 단계] ※ 종료일에 임박하여 준비하지 않고, 3개월 전부터 여유 있게 준비할 것을 권장	6. 사용허가업무 단계별 체크리스트 [입찰공고단계] -----, 4개월 전부터 여유 있게 준비할 것을 권장	
		⑧ 기존 운영자의 사적인 재산 현황 자료(잔여 회원권 및 비품현황표) 첨부 금지	기존운영자와 투찰예정자의 논의사항에 대해 학교가 관여하는 것은 적절하지 않음
56	[사용수익허가 종료전 단계] ① 사용·수익허가 대상자에게 사용·수익허가 종료 안내문을 공문으로 발송하였는가? ② 사용허가 종료 이전에 사용허가 종료에 대한 안내문을 수영장 이용자들이 볼 수 있도록 게시하였는가? ※ 사용·수익허가 종료 최소 3개월(권장) 전에 안내문을 게시하며, 이용자들이 종료 시점에 연간회원등록을 하는 일을 방지	[사용허가 종료전 단계] ① 사용허가 대상자에게 사용허가 기간 종료 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약진행 안내 및 종료 안내문을 공문으로 발송하였는가? ② 항은 작동 ※ 사용허가 종료 최소 6개월(권장) 전에 안내문을 게시하며, 이용자들이 종료 시점에 연간회원 등록을 하는 일을 방지	
57		7. 명의 변경 시 확인 사항 (신설) 공유재산 및 물품 관리법은 사용허가 받는 자에게 연고권을 인정하지 아니하나, 공유재산 사용허가 기간 중 사용허가 받은 자가 사망한 경우이거나 법인 합병 등으로 인한 포괄승계의 경우에 한하여 예외적으로 잔여 기간 등을 제한적으로 승계 ※ 이 경우, 사용허가에 대해 동일한 조건으로 승계받으며, 승계받은 자는 그 목적에 맞게 사용하여야 함 (목적 변경 사용 시 취소, 해제·해지 사유에 해당) [세부내용은 57p 참조]	명 의 변 경 은 원 칙 적 으 로 곤란하며, 사용허가 취소 사유에 해당하므로 중요
77~85	VII. 사용허가 관련 Q&A	VII. 사용허가 관련 묻고 답하기(Q&A)	현장에서 자주 묻는 질문 추가

쪽	개정 전	개정 후	비 고
		Q 사용료 체납에 따라 사용료(10,000,000원) 및 연체료(100,000원)를 독촉고지 한 결과, 사용허가 받은 자가 1,000,000원만 납부하였다면 어떻게 처리(징수의 우선 순위)하여야 할까요? A 85페이지 참조	
89	VIII. 감사사례	VIII. 감사사례[최근 감사사례 추가] [사례3] 사용허가 업체 선정 부적정(1)	
98	IX. 부록(수영장 사용허가 관련 서식) 공고문 예시 2. 입찰 방법 가. 일반입찰	IX. 부록(수영장 사용허가 관련 서식) 공고문 예시 2. 입찰 방법 가. 일반입찰 또는 제한입찰	시행령 개정 사항 반영
100	사. 낙찰자 선정 자격 검토 서류 목록 ② 사업계획서 ⑩ 통장사본 ⑪ 기타 본교에서 요구한 제반 서류 각 1부	사. 낙찰자 선정 자격 검토 서류 목록 ② 사업운영계획서(자구 수정) ⑩ 삭제 ⑪ 삭제	⑪항은 합의서 제출의 근거로 사용하여 낙찰자 선정 부적정 사례 발생
101	9. 사용허가 및 사용료 납부 방법 다. 허가기간 내 공공요금의 미납, 회원 수강료 반환 사태, 기타 본교에 각종 손해를 끼쳤을 경우 등에 대비한 보증금은 사용·수익허가기간 사용료 총액의 100분의 ○에 해당하는 금액	다. 허가기간 내 공공요금의 미납, 기타 본교에 각종 손해를 끼쳤을 경우 등에 대비한 보증금은 사용·수익허가기간 사용료 총액의 100분의 ○에 해당 하는 금액	- ‘수강료반환 사태 대비’ 용어 삭제 - 보증 가입이 어렵고 가입 하더라도 입금이 어렵고 수강료 정산 원칙 불일치
102	마. 사용료를 기한 내에 납부하지 않을 시에는 사용의사가 없는 것으로 간주하여, 동 사용 허가는 취소되고 계약보증금은 본교에 귀속 됩니다.	마. 사용료를 기한 내에 납부하지 않을 시에는 사용 의사가 없는 것으로 간주하여, 동 사용허가는 취소되고 입찰보증금 은 본교에 귀속됩니다.	오류 바로 잡음 (계약보증금→입찰보증금)
103 ~ 104	13. 사용허가 조건 및 기타 유의사항 14) 기존 운영자가 제공을 완료하지 못한 회원들의 잔여기간 수강료, 사물함 보증금 및 사용료 등은 허가를 받은 자가 기존 운영자와 협의 후 인수받아 허가기간 시작 후 의무적으로 제공하여야 합니다. 만약, 인수받은 현황이 실제와 다를 경우 기존 운영자와 협의(합의) 하되, 최종적 책임은 현황 인수를 해준 기존 운영자에게 있고 본교와는 무관함에 유의하시기 바랍니다. 즉, 허가를 받은 자는 본교에 수강료, 사물함 보증금 및 사용료 등을 청구하는 식의 채권자적 권리를 일체 주장할 수 없으며, 기존 운영자와 새롭게 허가를 받은 자 사이의 채권·채무적 권리나 의무는 상호간에 직접 해결하여야 합니다.	13. 사용허가 조건 및 기타 유의사항 14) 허가를 받은 자는 사용허가 기간 만료 전까지 기존 회원에 대한 강습을 종료하고 수강료 등을 정산 하여야 합니다. 또한, 사용허가 기간 종료일 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약만 진행하여야 합니다.	개정전 14) 전체 삭제 수강료 정산 원칙과 불일치

쪽	개정 전	개정 후	비 고
	18) 허가를 받은 자는 사용허가 기간 만료전까지 기존 회원에 대한 강습을 종료하고 수강료 등을 정산하여야 합니다. 또한, 사용허가 기간 종료일 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약만 진행하여야 합니다.	18) 최종 낙찰자의 사용허가 신청시 제출 서류 ②~⑥ (영업배상책임보험, 각종 이행(지급)보증보험증권, 손해보험증권, 직원 현황 등)은 사용허가를 받을 날로부터 1개월 이내 미제출 시 사용허가가 취소될 수 있습니다.)	
104	17) 허가를 받은 자는 체육시설 전체 종사자(강사 포함) 명단을 1년 단위 및 종사자 변동 시 본교에 제출하여야 하며, 종사자(강사 포함) 채용 전 및 1년 단위로 성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄경력 조회 실시 후 그 결과를 본교에 제출하여야 합니다.	17) 허가를 받은 자는 전체 종사자(강사 포함) 명단과 채용 전 성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 경력조회 결과를 본교에 제출(종사자 변동 시 추가 제출)하여야 하며, 이후 1년 단위로 점검 및 확인을 위하여 본교가 자료 요구 시 반드시 제출 하여야 합니다.	- 근거: 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제57조 제4항에 따라 교육감은 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동·청소년 관련 기관 등을 운영하거나 아동·청소년 관련 기관 등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는 자를 연 1회 이상 점검·확인하여야 함
116	붙임7 공유재산 사용허가 조건 제7조 【보증금의 납부】 1. 사용·수익허가 시설 운영과 관련하여, 허가기간 내 공공요금의 미납, 회원 수강료 반환 사태, 기타 본교에 각종 손해를 끼쳤을 경우 등에 대비한 보증금은	붙임7 공유재산 사용허가 조건 제7조 【보증금의 납부】 1. 사용허가 시설 운영과 관련하여, 허가기간 내 공공요금의 미납, 기타 본교에 각종 손해를 끼쳤을 경우 등에 대비한 보증금은	‘회원 수강료 반환 사태’ 문구 삭제
	제8조 【사용허가 재산(시설) 등의 보존 및 관리】 1. 사용인은 허가받은 재산(시설)의 보존 및 관리 책임을 다하여야 하며, 해당 재산(시설)에 손해를 끼쳤을 경우에는 지체 없이 원상복구하여야 한다. 또한, 사용인은 이에 소요되는 제경비를 부담하여야 하며, 해당 재산(시설)에 대하여 그 어떠한 연고권도 주장할 수 없다. 2. 사용인은 사용허가를 받은 자는 사용허가기간이 끝나거나 사용허가가 취소된 경우에는 그 행정재산을 원상대로 반환하여야 한다. 만약 사용허가 기간 중 변경하고자 할 경우에는 학교장의 승인을 받아야 한다.	제8조 【사용허가 재산(시설) 등의 보존 및 관리】 1. 사용인은 사용허가를 받은 자는 사용허가기간이 끝나거나 사용허가가 취소된 경우에는 그 행정재산을 원상대로 반환하여야 한다. 만약 사용허가기간 중 변경하고자 할 경우에는 학교장의 승인을 받아야 한다. 2. 사용인은 허가받은 재산(시설)의 보존 및 관리 책임을 다하여야 하며, 해당 재산(시설)에 손해를 끼쳤을 경우에는 지체없이 원상복구하여야 한다. 또한, 사용인은 이에 소요되는 제경비를 부담하여야 하며, 해당 재산(시설)에 대하여 그 어떠한 연고권도 주장할 수 없다.	원칙을 우선적으로 명시하기 위해 1호와 2호 순서 변경

쪽	개정 전	개정 후	비 고
121	제18조 【물품 등의 기탁】 1. 수영장 등의 관리·운영에 필요한 추가 시설·표지판 등은 본교와 협의한 후 사용인의 부담으로 설치하되, 설치 즉시 본교에 무상 기탁하고, 본교의 귀책사유가 아닌 사유로 인해 사용인의 운영권이 만료되었거나 상실 되었을 경우 일체 반환·정산하지 아니한다. 2. 사용인은 수영장 등의 관리·운영에 필요한 추가 시설·표지판 등이 있을 경우, 본교와 협의한 후 개장일 전에 설치하여야 하며 설치 즉시 그 목록과 증빙서류를 첨부하여 본교에 제출하여야 한다.	제18조 【물품 등의 기탁】 전부삭제	공유재산법령상 기 부 채 납 에 해당하지 않음
123	제26조 【허가서 수령 및 응낙서 제출】 사용인은 허가서 수령과 동시에, 본 허가조건의 제반사항을 성실히 이행할 것을 서약하는 응낙서를 본교에 제출하여야 한다.	제26조 【허가서 수령 및 서약서 제출】(용어변경) 사용인은 ----- 본 허가조건의 제반사항을 성실히 이행할 것의 서약서를 본교에 제출하여야 한다.	용어 변경 응낙서 → 서약서
124		서 약 서 1. 사용허가 재산의표시 ○ ○○구 ○○길 ○○(○○동 ○○) 본교 수영장 ○ 0000년 준공, 철근콘크리트조 ○ 총 사용면적 m^2 (전용면적 m^2 + 공용면적 m^2) - 지하 1층 : 헬스장 (전용면적 m^2) - 지하 2층 : 매점, 탈의실, 화장실 (전용면적 m^2) - 지하 3층 : 수영장, 강사실 (전용면적 m^2) 2. 위 허가재산의 사용에 있어서 허가조건을 성실히 이행할 것을 서약합니다. 2023년 월 일 사용인 주 소 : 성명 (인) 연락처 : ○학교장귀하	- 서약서 서식 추가 - 영구시설물 축조 금지 조항 등 주지 효과
		※ 아래의 내용을 사용인이 자필로 작성 - 허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법 건축물 등의 설치를 하지 않겠음 - 허가기간을 넘어서는 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월전 부터는 월단위계약만 진행하겠음 ⇒ (자필 작성)허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠음 사용허가기간을 넘어서는 회원계약 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월전 부터는 월 단위계약만 진행하겠음 사용인 ○○○ (서명 또는 인)	

쪽	개정 전	개정 후	비 고
129		 이 안내문은 본교 소유로 훼손할 경우 관계법령에 따라 민·형사상 책임을 묻게 될수 있습니다. 복합시설(수영장 및 부대시설) 이용 안내 이 건물은 서울시교육청의 행정재산이며, 공유재산 및 물품 관리법에 따라 아래와 같이 사용허가하고 있음을 알려드립니다. 1. 사용허가 공유재산 내역 가. 서울특별시 00구 00길(00동) 서울00초등학교 내 수영장 및 부대시설 나. 본교 신관(복합화동) 다. 총 사용면적 000㎡ - (지하 1층)헬스장 (지하 2층)매점, 탈의실, 화장실, (지하3층) 수영장, 기계실, 강사실 2. 사용허가 업체: 00스포츠센터 대표이사000 사업자등록번호(필수 기재) 3. 사용허가 기간: 4. 이용시 유의사항 - 이용자와 00스포츠센터와 맺은 계약 관련(회원권 등 구매)은 운영종료와 함께 소멸되며, 서울시교육청(00초등학교)은 이용자와 직접 계약당사자가 아니므로 회원권에 대한 법적 책임이 없음 - 특히, 위 사용허가 종료일을 넘어서는 회원계약 체결은 불가하며 사용허가 기간 종료일 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약만 진행할 수 있음. 2023. 00. 00. 00 학교장 서울특별시교육감  이 안내문은 본교 소유로 훼손할 경우 관계법령에 따라 민·형사상 책임을 묻게 될수 있습니다.	- 안내문 훼손 방지를 위한 경고문구 추가 - 업체의 대표자명과 사업자등록 계시로 명의변경 및 전대행위 예방



목 차

I 공유재산 관리 일반

1. 공유재산의 종류 및 특성	01
2. 공유재산의 위임사무	02
3. 공유재산 사용허가 제한사항	03
4. 공유재산 취득(기부채납)	04

II 사용허가 관련 근거

1. 관련 근거	08
2. 사용허가	08

III 사용허가 절차 14

IV 사용허가 세부 절차 15

1. 기본계획 수립 및 학교운영위원회 심의	15
2. 사용료 산출	15
3. 사용료의 조정	30
4. 사용료 납부기한	31
5. 사용료 분할납부	32
6. 이행보증금 징수	35
7. 연체료 징수	35
8. 사용허가의 갱신	38
9. 학교 시설적립금 적립 및 관리 방안	42
10. 사업자등록(정정)신청 및 부가가치세 신고	43
11. 세금계산서 교부	46
12. 부가가치세 환급	48

V	사용허가 관련 유의사항	50
1.	사용허가서 교부 시 유의사항	50
2.	일반입찰(또는 지역제한) 실시	51
3.	사용허가부 비치(조례 제18조)	52
4.	손해보험 및 공제 가입	52
5.	사용허가서 작성 시 세부내용 명시	52
6.	사용허가 업무 단계별 체크리스트	53
7.	명의변경 확인사항	57
VI	사용허가 취소 및 미납 사용료 관리	58
1.	관련 근거	58
2.	사용허가 취소 사유	58
3.	연체료 및 독촉 고지	58
4-1.	체납처분	60
4-2.	지급명령 신청	70
4-3.	재산명시 신청	70
4-4.	사용허가 취소 후 퇴거 불응 시	74
4-5.	채무불이행자 명부 등재	75
VII	사용허가 관련 묻고 답하기(Q&A)	77
VIII	학교수영장 관련 감사 사례	86
1.	감사지적 사항 요지	86
2.	감사지적 사례	88
IX	부록(사용허가 관련)	94



I

공유재산 관리 일반

행정재산 사용허가 매뉴얼

1 공유재산의 종류 및 특성

가. 관련 근거

- 공유재산 및 물품관리법 제5조(공유재산의 구분과 종류)
- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제3조(공유재산의 구분)

종류	의미	비고
행정 재산	공용 재산	지방자치단체가 사무용, 사업용 및 공무원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산 (예 : 청사, 학교, 공무원아파트 등)
	공공용 재산	지방자치단체가 공공용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설중인 재산 (예 : 도로, 공원 등)
	기업용 재산	지방자치단체가 경영하는 기업용 또는 그 기업에 종사하는 직원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산 (예 : 병원, 상하수도 등)
	보존용 재산	법령·조례·규칙이나 그밖에 필요에 의하여 지방자치단체가 보존하고 있거나 보존하기로 결정한 재산
일반재산	행정재산을 제외한 모든 공유재산 (행정재산 중 용도가 폐지된 재산)	• 학교, 교육기관에서 교육 용도로 직접 사용하는 것은 모두 행정재산 • 사용허가 대상 • 매각, 철거, 대부, 양여 등 가능

- 1) 공유재산 중 행정재산은 공공성과 공익성이 크므로 대부·매각·양여·교환·신탁을 할 수 없음
- 2) 공유재산은 누구든지 정당한 사유없이 사용하지 못함
- 3) 공유재산을 정당한 이유없이 점거하거나 시설물을 설치한 경우에는 강제 철거 가능



2 공유재산의 위임사무

가. 관련 근거

- 공유재산 및 물품관리법 제14조(공유재산의 관리와 사무의 위임)
- 서울특별시교육감 행정권한의 위임에 관한 조례 제6조(소속학교장에게 위임하는 사항)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제15조의2(입목·죽 처분)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제2조
(공유재산 사무의 총괄재산관리관 및 재산관리관 지정)

나. 주요내용

1) 공유재산 사무의 관리

- ▶ 총괄재산관리관: 본청 교육행정국장
- ▶ 재산관리관: 본청 교육재정과장, 교육장, 고등학교장, 직속기관장
- ▶ 분임재산관리관: 유치원장, 초·중학교장, 본청 각 담당관·과장

2) 공유재산 관련 학교장 위임사무

구 분	위 임 사 무
고등학교장 (재산관리관)	소관 행정재산의 관리(단, 취득은 기부채납 및 무상양수에 한함)· 사용허가 및 변상금 징수 소관건물의 취득 및 멸실에 따른 등기·등록
유·초·중학교장 (분임재산관리관)	소관 행정재산의 운용·유지·보존 및 사용허가

※ 공통: 소관재산 중 공작물·입목죽·무체재산의 관리·처분 및 용도폐지

공작물·입목죽·무체재산의 관리·처분 및 용도폐지는 학교장 위임사무이나, 공유재산 심의회 대상으로 심의 후 용도폐지 가능하며, 행정재산(공작물·입목죽·무체재산)을 용도폐지하여 일반재산으로 전환한 상태에서 처분 가능함.

3 공유재산 사용허가 제한사항

영구시설물이란? 일반적으로 공유지에 고착되어 용이하게 이동할 수 없는 시설을 의미하는 것으로, 그 시설물이 해체·철거 또는 운반 등이 용이하지 않은 것으로 보아야 함 (건물, 도랑·교량, 공작물, 구축물, 입목 등)

가. 관련 근거

- 공유재산 및 물품관리법 제13조(영구시설물의 축조 금지)
- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제9조(영구시설물의 축조 금지)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제4조(영구시설물의 축조)
- 공유재산 및 물품관리법 제20조(사용허가) 제1항, 제4항
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제16조(사용허가의 제한)

나. 주요내용

- 1) 해당 지방자치단체장 외의 자는 공유재산에 건물, 도랑, 다리 등의 구조물과 그 밖의 영구시설물을 축조할 수 없음
- 2) 시행령 제9조 제1항(예외조항)에 따라 축조하고자 할 때 미리 승인 받아야 함
- 3) 행정재산에 그 용도 또는 목적에 장애가 없는 한도 내에서 가능
- 4) 행정재산의 원상회복에 어려움이 있다고 인정되는 경우 승인 불가
- 5) 재산의 구조와 형질 변경이나 시설물의 축조 등으로 원상회복이 어렵거나 사용하는 것에 지장이 있다고 인정되는 경우에는 허가 불허

다. 예외적으로 설치하고자 하는 경우

- ❖ 영구시설물 축조 및 이에 준하는 장작물 설치하는 사용허가의 범주를 벗어난 행위로서 학교장의 권한이 아니며, 공유재산조례 제4조에 따라 감독청에게 승인권이 위임되었으므로 감독청에 미리 승인을 받아야 설치할 수 있다.
- ❖ 승인권자
 - 유치원·초등학교·중학교 및 이에 준하는 각종학교 : 교육장
 - 고등학교 및 이에 준하는 각종학교 : 교육감



4 공유재산 취득(기부채납)

가. 기부채납대상 여부 검토

1) 관련 근거

- 공유재산 및 물품관리법 제7조(기부채납)
- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제5조(기부채납)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제14조(기부채납의 원칙)

2) 주요 내용

- 기부채납 대상재산의 내구연한 고려
- 기부채납의 대상이 되는 재산은 공유재산에 편입할 물건(공유재산 및 물품관리법 제7조)으로 재산의 증가가 있어야만 채납이 가능. 즉 사유 부동산(토지, 건물)과 그 종물을 기부하는 경우에만 가능
- 내장 및 건물마감공사(벽체, 창호, 미장, 방수, 석공사 등)의 시설은 주물을 구성하는 요소의 과정으로서 골조와 결합되어 일체를 이루게 되므로 종물관계라 할 수 없으므로 기부채납 대상이 될 수 없음
- 관리하기 곤란하거나 필요로 하지 아니하는 것인 경우(직접사용하기 곤란하거나, 재산가액대비 유지보수비용이 지나치게 많은 경우 그밖에 재정에 이익이 없는 경우) 또는 기부에 조건이 수반된 경우에는 기부채납할 수 없음

나. 기부채납 승인신청

1) 관련 근거

- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조(공유재산 관리계획) 제1항
- 서울특별시 공유재산 및 물품 관리 조례 제11조(공유재산 관리계획) 제2항
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제5조(공유재산심의회의 설치 및 기능)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제17조(기부채납)

2) 주요 내용

① 기부채납신청서 제출

- ▶ 제출: 유·초·중학교장 → 교육지원청 재정지원과장
- ▶ 붙임: 부속서류는 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제30호 서식 참조

② 기부채납 사업비 규모에 따른 절차

- ▶ 300억원이상: 중앙투자 심사 대상(교육부)
- ▶ 40억원이상: 서울시교육청 자체재정투자심사 대상
- ▶ 20억원이상: 공유재산관리계획 대상(시의회 의결)
- ▶ 5억초과: 서울시교육청 공유재산심의회 심의 대상
- ▶ 5억이하: 서울시교육청 공유재산심의회 생략 가능

③ 기부채납승인 통보: 교육장 → 유·초·중학교장

다. 기부채납대상 건물 신·증축 절차

1) 관련 근거

- 학교시설사업 촉진법 제5조의2(학교시설의 건축 등) 제1항, 제4항
- 학교시설사업 촉진법 제13조(준공검사 등)
- 학교시설사업 촉진법 시행령 제8조(건축·대수선 및 용도변경의 승인) 제1항
- 학교시설사업 촉진법 시행규칙 제2조(건축등의 승인신청) 제1항
- 학교시설사업 촉진법 시행규칙 제7조(학교시설의 건축등 착공신고등) 제1항
- 서울특별시교육감 행정권한의 위임에 관한 조례 제5조 제33호



○ 주요 내용

학교	① 교육지원청 학교시설지원과 사전 협의 ② 건축물 축조 승인 신청서 제출 ▶ 제출: 유·초·중·고등학교장 → 교육지원청 학교시설지원과장 ▶ 붙임: 신청서, 각종 설계도서(평면도, 입면도, 배치도, 기존 건축물대장, 설계서 등)
교육지원청	③ 축조승인(관련 기관 협의)
학교	④ 착공신고 ▶ 제출: 유·초·중·고등학교장 → 교육지원청 학교시설지원과장 ▶ 붙임: 학교시설 착공 신고서 및 첨부도서
교육지원청	⑤ 착공신고 수리
학교	⑥ 준공검사 신고 및 사용승인 신청 ▶ 시기: 공사완료 후 7일 이내 → 교육지원청 학교시설지원과 ▶ 붙임: 학교시설 준공신고서(첨부서류) 및 건축물대장 등재신청서
교육지원청	⑦ 사용승인 → 유·초·중·고등학교장 ⑧ 건축물대장 등재 신청 → 관할 자치구 건축과 ⑨ 건축물 등재 통보 → 유·초·중·고등학교장

가설건축물(컨테이너, 모듈러 교실, 캐노피 등)인 경우, 학교시설사업촉진법 및 건축 관계법령에 의거 단순비품이 아니므로 행정절차를 반드시 이행(교육지원청과 사전 협의)

- ▶ 높이 및 존치기간 : 3층이내, 3년, 3년마다 연장 신고
- ▶ 가설건축물축조신고서 제출(학교→교육지원청)하여 신고필증 받아야 함
- ▶ 존치기간 연장 : 만료 7일 전까지 신청 및 신고필증
- ▶ 건축물 대장 등재 대상 아님, 가설건축물 대장 등재 대상, 재산대장 등재 대상
- ▶ 사용허가(또는 대부)한 토지에 가설건축물을 설치할 경우
 : 사용료(또는 대부료) 납부 및 철거부담금 납부

※ 건축법 제20조(가설건축물)

※ 건축법시행령 제15조 제5항 제8호

※ 서울특별시 건축 조례 제17조(가설건축물)

※ 공유재산 대장가격 등록에 관한 기준(행정안전부 2022.)

라. 지방교육행·재정통합시스템(Edufine) 재산대장 등재

○ 관련 근거

- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제8조(공유재산 관리대장)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제23조
(대장 및 도면 등 작성·비치)

○ 주요 내용: [Edufine] 재산대장 정리

재산등록	통합자산관리→재산관리→재산대장관리→조회→등록→재산종류[건물]→재산구분[행정재산(공용)] →취득구분[기부채납]→세부항목 작성→저장
------	--

마. 공유재산 증감이동 보고

○ 관련 근거: 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례 시행규칙 제24조

○ 주요 내용: 공유재산 증감이동 보고서 제출

- 시기: 재산 변동이 발생한 10일 이내
- 제출: 유·초·중학교장 → 교육지원청 재정지원과장
고등학교장 → 본청 교육재정과장

바. 교육시설공제 추가 가입

○ 관련 근거: 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제11호

○ 주요 내용

- 건물 신축(증축)분에 대해 한국교육시설안전원 교육시설공제 추가가입신청서 제출
- ▶ 제출: 유·초·중학교장 → 교육지원청 재정지원과장
고등학교장 → 본청 교육재정과장



II

사용허가 관련 근거

행정재산 사용허가 매뉴얼

1 관련 근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제20조 ~ 제26조
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제12조 ~ 제17조
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제13조
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제33조 ~ 제41조
- 지방자치단체 공유재산 운영기준 (행정안전부고시 제2022-76호, 2022. 12. 28.)
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제16조 ~ 제19조, 제21조
- 서울특별시교육감 행정권한의 위임에 관한 조례 제6조
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제14조
- 국·공유재산 관리실무 (서울특별시교육청 교육재정과, 2017)

2 사용허가

가. 개념 : 행정재산을 그 목적 또는 용도에 장애가 되지 아니하는 범위 내에서 사용을 허가하는 것

- 공유재산의 용도에 따른 구분**
 - 행정재산: 공용재산, 공공용재산, 기업용재산, 보존용재산
 - 일반재산: 행정재산 외의 모든 공유재산
- 사용허가와 대부계약의 차이**
 - **사용허가**: 행정재산을 해당 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용할 수 있도록 허용하는 것을 말함
 - **대부계약**: 일반재산 또는 물품을 해당 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용할 수 있도록 허용하는 계약을 말함
- 각급 학교 수영장을 사용허가하는 것은 행정재산에 대한 사용허가하는 것임으로 사법상 계약이 아닌 공법상 행위인 행정처분에 해당함**

나. 의무

- 1) 제3자에게 전대(轉貸) 금지: 사용 허가를 받은 자는 그 행정재산을 다른 자에게 사용하게 하여서는 안 됨
 - ※ 단 기부자와 그 상속인 또는 그 밖의 포괄승계인의 경우에는 지방자치단체장의 승인을 받아 다른 자에게 사용하게 할 수 있음
- 2) 사용허가를 받은 자는 허가 기간이 끝나거나 사용허가가 취소된 경우에는 그 행정재산을 원상대로 반환하여야 함
 - ※ 단 지방자치단체의 장이 미리 원상의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있음

지방재정법 등의 준용[공유재산 및 물품 관리법 제97조]

- 공유재산 사용허가 대상자 선정을 위한 입찰공고 및 낙찰자 결정, 금전채권과 채무의 소멸시효, 부정당업자의 입찰참가자격제한 등에 대하여 이 법에서 정한 사항 외에는 「지방재정법」 및 「지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률」을 준용함
- 사용료, 연체료를 납부기한까지 내지 아니하면 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있음

교육·과학 및 체육 등에 관한 사항의 적용[공유재산 및 물품 관리법 제98조]

- 교육·과학 및 체육에 관한 사항 또는 교육비특별회계에 관한 사항에 대하여는 “지방자치단체의 장” 또는 “특별시장·광역시장 또는 도지사”는 “교육감”으로 보고 “행정안전부장관”은 “교육부장관”으로 봄

사용료 산정 시 대부료 준용

[공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조 제3항, 제5항]

- 사용료를 계산할 때 해당 재산의 가격평가, 전세금의 산정, 일시 사용 등에 관하여는 대부료율과 대부재산의 평가(제31조 제2항부터 제8항까지)를 준용함
- 사용허가를 갱신하는 경우 갱신된 사용허가 기간의 연간 사용료에 관하여는 대부계약의 갱신 시 대부료(제31조의2)를 준용함

[서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제21조]

- 일반재산 대부의 준용 : 사용료의 요율, 전세금의 평가 등 그 밖의 사용허가에 대한 사항은 일반재산 대부 규정(제22조부터 제32조까지)를 준용함

규정 등의 준용[서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제46조의2]

- 공유재산의 관리에 관하여 이 조례에서 정한 것 외의 사항은 「지방자치단체 공유재산 운영기준」을 준용함



다. 사용허가 기간: 허가를 받은 날로부터 5년 이내로 함【공유재산 및 물품관리법 제21조】

- 1) 갱신: 입찰로 한 경우 1회로 한정하여 5년의 범위에서 사용허가를 갱신할 수 있음
- 2) 연장: 사용허가를 받은 자가 천재지변이나 그 밖의 재난으로 피해를 본 경우, 해당 지방자치단체의 귀책사유로 그 재산의 사용에 제한을 받은 경우에는 허가기간을 연장할 수 있음(연장하는 허가기간은 각 사유로 사용하지 못한 기간의 범위로 함)
- 3) 갱신 또는 연장의 신청: 사용허가를 갱신 받으려는 자 또는 허가기간을 연장 받으려는 자는 **사용허가 기간이 끝나기 1개월 전**에 지방자치단체의 장에게 사용허가의 갱신 또는 사용허가기간 연장 신청하여야 함

공유재산 및 물품관리법 제21조(사용허가기간)

- ① 행정재산의 사용허가기간은 그 허가를 받은 날부터 5년 이내로 한다. 다만, 제7조제2항제1호의 경우에는 무상사용을 허가받은 날부터 사용료의 총액이 기부를 받은 재산의 가액에 이르는 기간 이내로 하되, 그 기간은 20년(이하 이 조에서 “총 사용가능기간”이라 한다)을 넘을 수 없다.
- ② 지방자치단체의 장은 제20조제2항제1호에 따라 수익의 방법으로 한 사용허가는 허가기간이 끝나기 전에 사용허가를 갱신할 수 있다. 다만, 수익 계약의 방법으로 사용 수익할 수 있는 경우가 아니면 한 차례만 갱신할 수 있다.
- ③ 지방자치단체의 장은 제2항의 적용을 받지 아니하는 자에 대하여도 1회로 한정하여 5년의 범위에서 사용허가를 갱신할 수 있다. 다만, 제7조 제2항 제1호의 경우에는 총 사용가능기간 내에서 1회로 한정하여 10년의 범위에서 갱신할 수 있다.

공유재산 업무편람-91쪽 참고(2022.06. 행정안전부) 〈갱신 횟수〉

- 입찰에 의한 사용 허가인 경우 : 1회만 갱신(1회 이후는 새로운 입찰 실시)
- 수익에 의한 허가인 경우 : 갱신 시마다 법률로 수익에 의한 방법이 가능한 경우에 한함
※ **2회에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 않아 수익 계약으로 한 경우에는 1회 갱신가능하나 2회 이상 갱신사유로 볼 수 없음**

서울특별시교육비특별회계 공유재산관리조례 제17조

- ① 법 제21조제2항 및 제3항 본문에 따라 사용허가기간을 갱신하는 때의 갱신기간은 갱신전의 사용허가기간을 넘을 수 없다.

 입찰의 방법으로 사용허가를 3년 실시한 경우 갱신가능 기간은?

- ① 5년 ② 4년 ③ 3년 ④ 2년 ⑤ 1년

 정답은 ③, ④, ⑤번입니다.

수익의 방법(수익계약)으로 허가(대부)한 경우에는 갱신기간이 당초의 허가기간을 넘지 못하도록 되어 있으나, 수익의 방법이 아닌 경우에는 공유재산 및 물품관리법 문장대로 보면 당초의 기간을 넘어 5년 이내에서 갱신이 가능하도록 되어 있다. 입법 당시 어떤 목적이 있었는지 알 수 없으나, **당초의 기간을 넘는 갱신기간은 원래 의도한 허가(대부)기간에 어긋나고 수익의 방법과 형평이 맞지 않으므로, 수익의 방법과 같이 갱신기간은 당초의 기간을 넘지 않도록 함**

[관련근거] 서울특별시교육비특별회계공유재산관리조례 제17조 제1항 및 국공유재산관리실무책자
(서울특별시교육청, 2017)

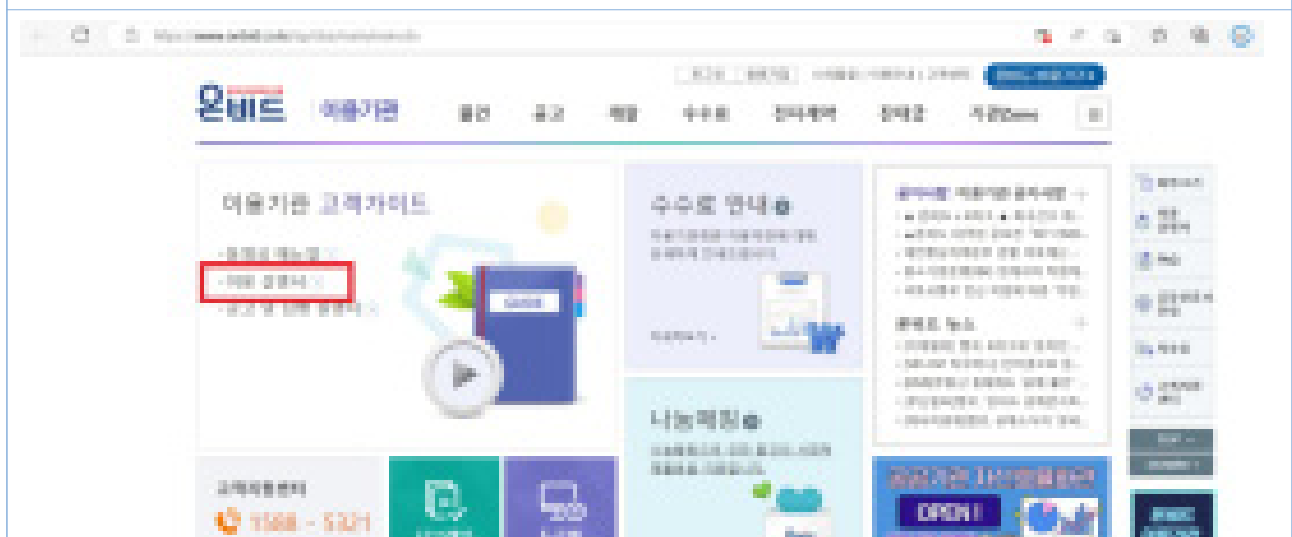
라. 사용허가의 방법

- 1) 방법: 일반입찰(또는 지역제한 입찰)로 하여야 하며 전자자산처분시스템(온비드)을 이용하여 입찰공고 및 개찰·낙찰선언을 하여야 함. 이 경우 지방자치단체장은 필요하다고 인정되면 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있음

 **온비드** : 행정안전부장관이 지정 고시하는 정보처리장치로 전자자산처분시스템을 말함.
한국자산관리공사의 인터넷공매시스템



〈온비드 참고화면1〉



〈온비드 참고화면2〉



- 2) 선정: 사용료 예정가격 이상으로 입찰한 1개 이상의 유효한 입찰이 있는 경우에 최고 가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 봄

❏ 일반입찰의 예외 : 지명경쟁에 부치거나 수의계약으로 허가할 수 있음

- 기부채납 기부자와 그 상속인 또는 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용을 허가하는 경우
- 허가의 목적·성질 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로서 정하는 경우

〈수의계약이 가능한 경우〉

1. 국가·지방자치단체·공법인·공익법인이 직접 사용하려는 경우
2. 일단(一團)의 면적이 1만제곱미터 이하인 농경지를 경작의 목적으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우
3. 청사(廳舍)의 구내재산을 공무원 후생 목적으로 사용하기 위하여 그 재산의 사용허가를 하는 경우
4. 법률에 따라 해당 재산을 무상으로 사용하도록 허가할 수 있는 자에게 그 재산을 유상으로 사용하도록 허가하는 경우
5. 법 제24조 제1항 또는 그 밖의 다른 법률에 따라 사용료 면제의 대상이 되는 자에게 사용을 허가하는 경우
6. 사용허가의 신청 당시 제31조 제2항 각 호의 방법을 적용해서 산출한 가격(행정재산 중 일부를 사용·수익허가하려는 경우에는 해당 행정재산 전체의 가격을 말한다)이 1천만원(특별시·광역시의 자치구에 소재하는 재산인 경우에는 3천만원) 이하인 재산의 사용허가를 하는 경우
7. 2회에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 않은 경우
8. 지역경제활성화에 기여할 수 있는 해당지역특산품 또는 해당지역생산제품 등을 생산·전시 및 판매하는데 필요하다고 지방자치단체의 조례로 정하는 경우
9. 지방자치단체가 시행하는 사업을 위하여 이전하는 공익시설의 소유자가 그 공익시설과 직접 관련된 재산을 그 공익시설을 이전하는 기간 동안 사용하려는 경우
10. 건물 등을 신축하여 기부하려는 자가 신축기간 동안 그 부지를 사용하는 경우
11. 천재지변이나 그 밖의 재해를 입은 지역주민에게 임시로 사용을 허가하는 경우
12. 공익사업을 위하여 자진철거를 전제로 하여 임시로 사용하는 경우
13. 다른 법률에 따라 공유재산을 우선 임대할 수 있는 자에게 그 재산의 사용을 허가하는 경우
14. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 정부출연연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관, 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관 (이하 “정부출연연구기관등”이라 한다) 또는 「산업기술혁신 촉진법」 제42조제1항에 따른 전문생산기술연구소에 사용을 허가하는 경우

3) 사용료 (공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조~16조)

- 사용료 산출: 요율과 산출방식에 따라 매년 사용료를 징수함
- 사용료 체감: 입찰을 2회 실시하여도 낙찰되지 않은 공유재산에 대해서는 3회차 입찰부터 최초 사용료 예정가격의 100분의 20을 최저한도로 하여 최초 사용료 예정가격의 100분의 10 이내의 금액만큼 매회 그 예정가격을 낮출 수 있음
- 사용료의 조정: 전년도 사용료보다 100분의 5 이상 증가한 부분에 대하여 100분의 70 이내의 범위에서 조례로 감액조정 할 수 있음



서울특별시교육비특별회계 공유재산관리조례 제30조

제30조(대부료 등의 조정) 영 제34조에 따라 해당 연도의 연간 대부료 또는 사용료(영 제14조제1항 및 영 제31조제1항의 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료 등을 말한다)가 전년도보다 100분의 5 이상 증가한 경우에, 100분의 5를 초과한 부분에 대하여 전부를 감액조정한다.

마. 사용허가 시에 명시할 사항

- 사용목적, 사용기간, 사용료, 사용료 납부방법
- 사용허가 재산의 보존의무
- 사용허가 재산에 대한 부과금의 사용인 부담
- 허가조건 및 서약서 등



III

사용허가 절차

행정재산 사용허가 매뉴얼

추진업무	추진내용	관련근거	추진시기(p)
① 기본계획 수립 및 학교운영위원회 심의	• 학교실정에 맞게 사용허가 기본계획수립 - 허가기간, 허가방법(입찰/경선) 등 • 학교운영위원회 심의	• 공유재산및물품관리법 제21조	사용허가 종료일 보다 4개월 전까지 완료(p15)
② 연간 사용료 산정	• 재산평가(토지재산평가+건물재산평가) - 토지 = 개별공시지가×(전용면적+공용면적) - 건물 = 지방세법에 의한 시가표준액×(전용면적+공용면적) • 사용료 산출(재산평가액×사용요율) • 예정가격 작성(사용료+부가가치세)	• 공유재산및물품관리법시행령 제31조 • 지방자치단체 공유재산 운영기준 (행정안전부고시 제2022-76호) 제8조 제1항 • 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제26조	사용허가 종료일 보다 4개월 전까지 완료(p15)
③ 공고서 작성 및 온비드 공고	• 공고서 작성(예가산출, 허가기간, 허가조건 내용 등 명기) • 온비드 회원가입 • 공인인증서 등록 • 입찰공고(입찰서 제출마감일 전일부터 7일) • 일반경쟁입찰 : 예정가격이상의 입찰자가 1인 이상 있을 경우 유효	• 공유재산및물품관리법 제20조	사용허가 종료일 보다 3개월 전까지 완료(p95)
④ 낙찰자 가선택	• 최고가 투찰자의 입찰참가자격 등 검토 • 공고서 요구서류 검토	• 공유재산및물품관리법 시행령 제13조 • 지방계약법 제13조	
⑤ 낙찰결정	• 사용료 납부(일시불 또는 분할납부)방법 결정 • 분납 신청 시 - 분할납부 신청서 첨부 - 보증금(또는 이행보증증권) 확보 • 분납 시 분납이자 징수	• 공유재산및물품관리법 제32조 • 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제31조	p126, p130
⑥ 사용 허가서 작성	• 사용 허가서 및 허가조건 교부, 서약서 징구 • 이행보증금(또는 증권) 징수 - 공공요금 등 미납 대비	• 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제17조~제18조	p127~129
⑦ 사용 허가 내역 등록	• 사용 허가내역에 대한 예두파인 등록 및 관련 서류 비치	• 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례시행규칙 제14조	
⑦ 사용료 징수 연체료 부과 → 독촉	• 낙찰 잔대금(=낙찰가-입찰보증금) 징수 - 사용료: 학교회계 - 부가가치세: 세입세출외원금회계 • 미납 시 연체료 징수 부과 → 독촉	• 공유재산및물품관리법 제80조 및 시행령 제80조	사용허가 개시 전일까지 완료 (p130, p133)

N

행정재산 사용허가 매뉴얼

사용허가 세부 절차

1 기본계획 수립 및 학교운영위원회 심의

- 가. 학교 일반 현황, 사용허가대상 시설 현황, 수영장 운영 현황(사용료 및 공공요금 납부 실적, 시설보수 현황 등)의 자료를 종합적으로 파악하여 작성함
- 나. 사용허가 기간, 사용허가 방법(입찰/경선), 사용료율, 학생 수업, 시간대 결정 등을 충분히 검토하여 작성함
- 다. 온비드 공고기간(공고부터 개찰까지 10일 소요, 유찰되어 2차 공고할 경우 10일 추가)부터 낙찰자 선정까지 최소 1~2개월 이상 소요되므로 직전 사용허가 종료일보다 최소 **4개월** 전에 계획 수립하여야 함

2 사용료 산출

가. 관련 근거

- 공유재산 및 물품관리법 제22조, 시행령 제14조, 제15조
- 공유재산 및 물품관리법 제2조, 시행령 제31조
- 서울특별시교육비특별회계소관 공유재산 관리 조례 제21조, 제26조

나. 산출방법

※ 연간 사용료 = 재산평가액(건물평가액+부지평가액)×사용료율

▶ 건물평가액 = (전용면적+공용면적) × m²당 시가표준액

※ 「지방세법」에 의한 시가표준액 산출

= **신축건물가액** × **구조지수** × **용도지수** × **위치지수** × **경과연수별 잔가율**

▶ 부지평가액 = (전용면적+공용면적) × 개별공시지가



1) 토지의 경우

- 1순위: 사용료 산출을 위한 재산가격 결정 당시의 가장 최근에 공시한 개별공시지가
- 2순위: 표준지 공시지가
- 3순위: 감정평가(지자체장이 정하는 경우 등)

2) 건물의 경우

- 1순위: 시가표준액 [지방세법 제4조 2항에 따른 가격]
- 2순위: 감정평가 [부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 하나의 감정평가 법인의 평가액]

☞ 개별공시지가: 일사편리 서울부동산정보조회시스템
(http://kras.seoul.go.kr/land_info/info/landprice/landprice.do)

☞ 「지방세법」에 의한 시가표준액: 서울시홈페이지
(http://news.seoul.go.kr/gov/statutory_standard_price?tr_code=short#list/1)

☞ 서울시홈페이지 > 행정 > 자료실 > 세금 > 시가표준액표

3) 건물대부료(사용료) 산출 기준

- 건물대부료 재산평가액 = 건물평가액 + 부지평가액

다. 예정가격의 체감

1) 근거: 공유재산 및 물품관리법 시행령 제15조

2) 적용

- 2회 걸쳐 입찰을 한 결과 유찰된 후, 사용희망자가 있는 경우에는 예정가격이상으로 수의계약을 체결가능(수의계약은 반드시 해당 회차 입찰이 유찰된 이후 적용)
- 가격을 체감하여 입찰 실시(이 경우 매 회차 마다 입찰을 한 결과 유찰된 후 사용희망자가 있는 경우 해당 회차의 체감하여 산정한 예정가격 이상으로 수의계약 가능)
- 매 1회 체감 시 마다 최초 예정가격의 10%이내의 금액만큼 체감하고 최고 80%까지 할 수 있음

3) 예시(최초 예정가격이 5,000만원인 경우)

구 분	회 차	경쟁입찰 시	수익계약 시	비 고
예정가격 5,000만원	1회	5,000만원	해당없음	100%
	2회	5,000만원	해당없음	100%
	3회	4,500만원	4,500만원이상	90%
	4회	4,000만원	4,000만원이상	80%
	⋮	⋮	⋮	⋮
	마지막회(10회)	1,000만원	1,000만원이상	20%

※ 3회차부터 체감을 하여 낙찰자가 결정이 된 후 그 낙찰자가 사용허가 신청을 하지 아니(포기)한 경우, 낙찰된 당시의 체감된 예정가격으로 하는 것이 아니라 새로운 입찰 절차를 이행하여야 함

지방자치단체공유재산 운영기준 (행정안전부 고시제2022-76호) 제8조 제1항

건물의 일부를 대부(또는 사용허가)하는 경우 공용면적 산출방법

▶ 건물공용면적 산출식

$$\text{해당건물의 총 공용면적} \times \frac{\text{사용허가 또는 대부 받은 자의 건물 전용면적}}{\text{해당 건물의 총 전용면적}}$$

▶ 부지공용면적 산출식

$$\text{해당부지의 총 공용면적} \times \frac{\text{사용허가 또는 대부 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계)}}{\text{해당 부지 내 건물의 연면적}}$$

※ 토지를 사용·대부 받은 자의 부지전용면적은 배타적으로 사용하는 부지를 말하고, 해당 부지의 총 공용면적은 특정인이 사용하는 부지전용면적을 제외한 건물을 사용하는 자들이 공용으로 사용하는 부지면적을 말함.(특정인이 사용하는 부지전용면적이 없는 경우 부지 공용면적은 해당 토지 전체 면적이 됨)

※ 건물의 부지면적 산출이 곤란한 경우 「건축법」에 따른 건폐율을 역산(건물바닥면적 ÷ 건폐율)하여 부지면적 산출 가능 예시) 부지가 넓은 공원의 매점 등



예시 1 1층 일부를 사용허가 할 때 공용면적 산출

〈1층 일부 허가〉	
3층	
2층	
1층	
1층 건물면적: 600㎡ 허가 전용면적: 50㎡ 층별 공용면적: 100㎡ 시가표준액: 248,000원 부지면적: 1,000㎡ 부지 공시지가: 3,000,000원	
건물평가액: $\{50\text{㎡} + 300\text{㎡} \times (50\text{㎡} \div 1,500\text{㎡})\} \times 248,000\text{원}$ $= 14,880,000\text{원}$ 부지평가액: $\{0 + 1,000\text{㎡} \times (60\text{㎡} \div 1800\text{㎡})\} \times 3,000,000\text{원}$ $= 100,000,000\text{원}$ 재산가액: 14,880,000원 + 100,000,000원 = 114,880,000원 대부료: 114,880,000원 * 50 / 1000 = 5,744,000원	

▶ 사용허가 받은 자의 건물전용면적: 50㎡

▶ 해당 건물의 총 공용면적: 300㎡

(건물의 일부를 대부하는 경우, 공용면적은 층별로 산출하여 그 총합을 구하며, 각 층의 교실 등과 같이 학교에서 전용으로 사용하는 실면적을 제외한 복도 등의 면적을 공용면적으로 보며, 위 예시에서는 층별 공용면적이 100㎡이므로 3개 층의 총합인 300㎡를 총 공용면적으로 봄)

▶ 해당 건물의 총 전용면적: 1,500㎡

(위 예시에서는 3개층의 면적이 각 600㎡로 같다고 가정하여 총 연면적이 1,800㎡이며 이 중 층별 공용면적인 100㎡이 3개 층이므로 총 연면적 1,800㎡에서 총 공용면적인 300㎡를 뺀 1,500㎡를 총 전용면적으로 봄)

▶ 사용허가 받은 자의 부지전용면적: 0㎡

(사용허가 받은 자가 건물 사용 외 전용으로 사용(예:전용 주차장)하는 부지가 없는 경우는 일반적으로 부지전용면적은 0㎡로 보고, 아울러 전용 부지를 사용하는 경우는 부지 대부료를 건물 대부료와는 별도로 산정(부지개별공시지가×대부료율×면적㎡)하며, 1층으로 이루어진 건물 전체를 대부하는 경우를 제외하고는 위 예시와 같이 건물 일부사용에 따른 부지전용면적은 0㎡으로 봄)

▶ 해당 부지의 총 공용면적: 1,000㎡

(해당 건물의 부지면적을 공용면적으로 봄)

▶ 사용허가 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계): 60㎡

(전용면적은 50㎡이며, 건물평가액 산출공식에서 “해당 건물의 총 공용면적×(사용허가 받은 자의 건물전용면적÷해당 건물의 총 전용면적)”이 공용면적 산출하는 부분으로 $300\text{㎡} \times (50\text{㎡} \div 1,500\text{㎡}) = 10\text{㎡}$ 를 공용면적으로 보아 $50\text{㎡} + 10\text{㎡} = 60\text{㎡}$ 산출됨)

▶ 당해 부지 내 건물의 연면적: 1,800㎡

(건물 연면적은 $600\text{㎡} \times 3\text{층} = 1,800\text{㎡}$ 로 산출됨)

예시 2 2층 전체를 사용허가 할 때 공용면적 산출

〈2층 전체 허가〉	
3층	
2층	
1층	
2층 건물면적: 600㎡ 허가 전용면적: 600㎡ 시가표준액: 248,000원 부지면적: 1,000㎡ 부지 공시지가: 3,000,000원	
건물평가액: $\{600\text{㎡} + 0\text{㎡} \times (600\text{㎡} \div 1,800\text{㎡})\} \times 248,000\text{원}$ $= 148,800,000\text{원}$ 부지평가액: $\{0 + 1,000\text{㎡} \times (600\text{㎡} \div 1,800\text{㎡})\} \times 3,000,000\text{원}$ $= 1,000,000,000\text{원}$ 재산가액: 148,800,000원 + 1,000,000,000원 = 1,148,800,000원 대부료: 1,148,800,000원 * 50/1000 = 57,440,000원	

▶ 사용허가 받은 자의 건물전용면적: 600㎡

▶ 해당 건물의 총 공용면적: 0㎡

(건물의 1개층 전체를 대부하는 경우는 공용면적은 없는 것으로 봄)

▶ 해당 건물의 총 전용면적: 1,800㎡

(위 예시에서는 3개층의 면적이 각 600㎡로 같다고 가정하여 총 연면적이 1,800㎡이며 별도 공용면적은 없으므로 1,800㎡)

▶ 사용허가 받은 자의 부지전용면적: 0㎡

(사용허가 받은 자가 건물 사용 외 전용으로 사용(예: 전용 주차장)하는 부지가 없는 경우는 일반적으로 부지전용면적은 0㎡로 보고, 아울러 전용 부지를 사용하는 경우는 부지 대부료를 건물 대부료와는 별도로 산정(부지개별공시지가 × 대부료율 × 면적㎡)하며, 1층으로 이루어진 건물 전체를 대부하는 경우를 제외하고는 위 예시와 같이 건물 일부사용에 따른 부지전용면적은 0㎡로 봄)

▶ 해당 부지의 총 공용면적: 1,000㎡

(해당 건물의 부지면적을 공용면적으로 봄)

▶ 사용허가 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계): 600㎡

▶ 당해 부지 내 건물의 연면적: 1,800㎡

(건물 연면적은 600㎡ × 3층 = 1,800㎡로 산출됨)



예시 3 입찰의 경우 첫째년도 사용료 산출내역서

입찰의 경우 첫째년도 사용료 산출내역서

□ 사용료 산출 기본자료(산출 가상 날짜: 2022년 4월)

건축연도	구조	용도	2022년 개별공시지가 (가장 최근 발표된 개별공시지가 적용)	2022년 건물신축가격기준액
2008	철근콘크리트조	교육연구시설	2,520,000원/㎡	780,000원/㎡

▶ 건물의 일부를 사용허가하는 경우 건물공용면적과 부지공용면적의 산출법은 “지방자치단체 공유재산 운영기준(행정안전부고시 2022-76호, 2022.12.28.)” 제8조 제1항에 의거 산출하여야 함

건물 사용면적 = (건물전용면적) + (건물공용면적) = 건물전용면적 + 해당건물의 총 공용면적 × $\frac{\text{사용허가 건물의 전용면적}}{\text{해당 건물의 총 전용면적}}$				2,094.7㎡
부지 사용면적 = (부지전용면적) + (부지공용면적) = 부지전용면적 + 해당부지의 총공용면적 × $\frac{\text{사용허가건물면적(전용·공용면적합계)}}{\text{해당 부지 내 건물의 연면적}}$				600㎡

▶ ㎡당 건물 시가표준액【공유재산 및 물품관리법 시행령 제31조 제2항 제3호】

$$= \frac{\text{건물신축가격기준액}}{780,000\text{원}} \times \text{구조지수} \times \text{용도지수} \times \text{위치지수} \times \text{경과년수별 잔가율}$$

$$= 780,000\text{원} \times 1.00 \times 1.15 \times 115/100 \times [1 - \{0.02 \times (2022 - 2008)\}]$$

$$= 742,000\text{원(천원 미만 절사)}$$

☞ 건물신축가격기준액 및 각종지수는 매년 산정하므로 서울시 홈페이지에서 당해연도 시가표준액표를 확인하여야 함【2022년기준 적용지수는 21~24p에서 확인가능】

(서울시 홈페이지 > 행정 > 재정·예산·세금 > 세금정보 > 시가표준액표(건물, 기타))

http://news.seoul.go.kr/gov/statutory_standard_price?tr_code=short#list/1

□ 연간 사용료 = 재산평가액(건물평가액 + 부지평가액) × 사용료율

$$\circ \text{ 건물평가액} = \text{건물 사용면적(전용면적+공용면적)} \times \text{㎡당 건물 시가표준액}$$

$$= 2,094.7 \times 742,000\text{원} = 1,554,267,400\text{원}$$

$$\circ \text{ 부지평가액} = \text{부지 사용면적(전용면적+공용면적)} \times \text{㎡당 개별공시지가}$$

$$= 600 \times 2,520,000\text{원} = 1,512,000,000\text{원}$$

$$\circ \text{ 재산평가액} = \text{건물평가액} + \text{부지평가액}$$

$$= 1,554,267,400\text{원} + 1,512,000,000\text{원} = 3,066,267,400\text{원}$$

$$\circ \text{ 연간사용료} = 3,066,267,400\text{원(재산평가액)} \times 25/1000(\text{사용료율}) = 76,656,680\text{원(원단위 절사)}$$

▶ 사용료율 : 25/1000이상【서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제26조 제3항】

※ 학교별 시설 및 지역 여건 등을 감안하여 신축적으로 적용(즉, 30/1000이상 또는 40/1000이상도 가능)

□ 예정가격(=연간사용료+부가가치세)

$$\circ 76,656,680\text{원} + 7,665,660\text{원} = 84,322,340\text{원(원단위 절사)}$$

□ 낙찰 가격으로 결정된 첫째 년도 사용료 : 130,000,000원(부가가치세 포함)

☞ 118,181,819원은 사용료로 학교회계 징수, 11,818,181원은 부가가치세로 세입세출외현금회계로 징수

※ 건물 시가표준액으로 산출시 적용지수(2022년도 기준)

- 당해연도 건물신축가격기준액 및 적용지수는 매년 산정하며, 연도중에도 변경고시될 수 있으니, 서울시 홈페이지에서 가장 최근 공시한 것을 적용하여야 함
(서울시 홈페이지 > 행정 > 재정·예산·세금 > 세금정보 > 시가표준액표(건물, 기타)
http://news.seoul.go.kr/gov/statutory_standard_price?tr_code=short#list/1
- 「2022년도 지방세시가표준액 조사·산정업무요령」책자¹⁾ 다운로드
- 2022년 건물신축가격기준액은 m²당 780,000원(국세청 건물 기준시가 고시 제6조 원용)

서울특별시

[서울소식](#)
[시민참여](#)
[분야별정보](#)
[서울소개](#)
[부서안내](#)
[정보공개](#)
[응답소](#)

[로그인](#)
[나의서울](#)
[전자우편](#)

[주택](#)
[경제](#)
[교통](#)
[환경](#)
[복지](#)
[안전](#)
[문화](#)
[행정](#)

검색어를 입력해 주세요

[새소식](#)

[정책소개](#)

[기획행정](#)

[감사·옴부즈만](#)

[시민소통](#)

[디지털서울](#)

[재정·예산·세금](#)

재정·예산·세금

- 재정·예산·세금 소식
- 재정정보 ▾
- 중기지방재정계획
- 재정위원회 활동 ▾
- 재정운영공시 ▾
- 예산정보 ▾
- 참여예산 ▾
- 입찰 및 계약 ▾
- 보조금정보 ▾
- 세금정보 ▴
- 지방세
- 세목별 지방세
- 지방세 FAQ
- 세외수입
- 공과세무법정 운영
- 알기쉬운 지방세
- 지방세 세정연감
- 지방세/세외수입 고액·상습 체납자 명단공개
- [시가표준액표\(건물,기타\)](#)
- 해석민원 신청서
- 세금 이의 신청 및 신고 ▾
- 은낙재산 시민 제보
- 마을세무사 ▾
- 회계정보 ▾

시가표준액표(건물,기타)

행정 > 재정·예산·세금 > 세금정보 > 시가표준액표(건물,기타)

2022년 적용 부동산 시가표준액 책자(조사산정 요령)

임동혁
2021.12.29
세제과

[🔍 바로보기](#)
[🔊 바로듣기](#)

[📄 1. 2022년도 건축물 시가표준액 책자\(조사산정 업무요령_일람표 별첨\).pdf \(5,110,065 Bytes, 다운로드: 4368 회 \)](#)

[🔍 바로보기](#)
[🔊 바로듣기](#)

[📄 2. 2022년 부동산 일람표\(20220321수정\).xls \(11,687,936 Bytes, 다운로드: 2347 회 \)](#)

[🔍 바로보기](#)
[🔊 바로듣기](#)

[📄 3. 시설 기준가격.qdf \(1,180,995 Bytes, 다운로드: 986 회 \)](#)

[🔍 바로보기](#)
[🔊 바로듣기](#)

[📄 4. 시설물 기준가격.qdf \(193,688 Bytes, 다운로드: 755 회 \)](#)

2022년 적용 부동산 시가표준액 책자(조사산정 요령)
공시 사항

- 조사산정 요령은 기존의 부동산 시가표준액 책자의 이름이 변경된 것으로,
- 2022년 건물건축가격기준액은 m당 780,000원(국세청 건물 기준사가 고시 제6조 원용)입니다.
- 국세청 고시 연번 842번 "2022년 오피스텔 상업용건물에 대한 기준사가 고시"(제2021-58호)

서울시 시가표준액 책자 발간후 부동산일람표상 조립식패널 및 석회토 등의 용도 지수 등의 착오로 수정된 부동산일람표는 별첨 2을 산정요령 책자 골프연습장(p495)과 온수및 공공시설(p683)의 변경된 행안부 기준가격은 별첨 3,4를 참고하시기 바랍니다.

- 본 시가표준액 자료는 행정안전부 고시가격을 원용하여 올린 자료로 개별적인 시가표준액 관련 문의는 **부동산(건축물, 오피스텔)은 부동산 소재지 구청으로 자량과 기계장비 등은 등록지(차적지) 구청으로 문의** 바랍니다.
- 부동산 일람표(시가표준액 간이 계산표)는 행안부에서 제공한 것으로 관련 문의는 한국지방세연구원(02-2071-2772)으로 하시기 바랍니다.**

별 첨 : 1. 2022년 적용 부동산 시가표준액 책자(조사산정 요령)
2. 부동산 일람표(엑셀 양식)
3. 시설 행정안전부 고시 자료
4. 시설물 행정안전부 고시 자료

1) 기존의 연도별 「부동산 시가표준액」 책자이름이 변경된 것임



가. 구조지수(2022년 기준, 매년 변동되므로 확인 필요)

구조번호	구 조 별	지수
1	통나무조	1.35
2	목구조	1.25
3	철골(철골철근)콘크리트조	1.20
4	철근콘크리트조 , 라멘조, 석조, 스틸하우스조, 프리캐스트 콘크리트조, 철골조, 연와조	1.00
5	보강콘크리트조, 보강블록조	0.95
6	황토조, ALC조, 시멘트벽돌조	0.90
7	목조	0.83
8	경량철골조	0.65
9	시멘트블록조, 와이어패널조	0.60
10	조립식패널조, FRP 패널조	0.55
11	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조	0.35
12	컨테이너건물	0.30
13	철파이프조	0.30

※ 구조지수 용어정의 및 적용요령 “지방세시가표준액 조사·산정 업무요령” 참조

나. 용도지수(2022년 기준, 매년 변동되므로 확인 필요)

용도별	대상건물	지수
교육연구시설	학교, 교육원(연수원), 직업훈련소, 연구소, 도서관	1.15
노유자시설	아동관련시설, 노인복지시설, 기타 사회복지시설 및 근로복지시설	1.15
	고아원, 노인주거복지시설(양로원 등) 및 경로당	0.60
운동시설	골프장, 스키장, 자동차경주장, 승마장, 옥내수영장, 옥내빙상장, 종합체육시설업	1.27
	롤러스케이트장, 체육시설의 설치·이용에 관한 법률에 따른 시설중 위에 속하지 아니한 것	1.17

※ ‘학교복합시설 및 수영장’의 용도지수는 교육연구시설의 지수적용

다. 위치지수(2022년 기준, 매년 변동되므로 확인 필요)

(단위: 천 원/㎡)

지역번호	건물부속토지가격	지수	지역번호	건물부속토지가격	지수
1	10이하	80	17	3,000초과 ~ 4,000이하	118
2	10초과 ~ 30이하	82	18	4,000초과 ~ 5,000이하	121
3	30초과 ~ 50이하	84	19	5,000초과 ~ 6,000이하	124
4	50초과 ~ 100이하	86	20	6,000초과 ~ 7,000이하	127
5	100초과 ~ 150이하	88	21	7,000초과 ~ 8,000이하	130
6	150초과 ~ 200이하	90	22	8,000초과 ~ 9,000이하	133
7	200초과 ~ 350이하	92	23	9,000초과 ~ 10,000이하	136
8	350초과 ~ 5000이하	94	24	10,000초과 ~ 20,000이하	140
9	500초과 ~ 650이하	96	25	20,000초과 ~ 30,000이하	145
10	650초과 ~ 800이하	98	26	30,000초과 ~ 40,000이하	150
11	800초과 ~ 1,000이하	100	27	40,000초과 ~ 50,000이하	155
12	1,000초과 ~ 1,200이하	103	28	50,000초과 ~ 60,000이하	160
13	1,200초과 ~ 1,600이하	106	29	60,000초과 ~ 70,000이하	163
14	1,600초과 ~ 2,000이하	109	30	70,000초과 ~ 80,000이하	166
15	2,000초과 ~ 2,500이하	112	31	80,000초과	169
16	2,500초과 ~ 3,000이하	115			



라. 경과연수별 잔가율(2022년 기준, 매년 변동되므로 확인 필요)

구 분 \ 건축물 구조	철골 (철골철근) 콘크리트조, 통나무조	철근 콘크리트조 라멘조, 석조, 프리캐스트 콘크리트조, 목구조	철골조, 스틸하우스조, 연와조, 보강콘크리트조, 황토조, 시멘트벽돌조, 목조, ALC조, 와이어패널조	시멘트블록조, 경량철골조, 조립식패널조, FRP 패널조	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 철파이프조, 컨테이너건물
내 용 연 수	50	40	30	20	10
최 종 연 도 잔가율	20%	20%	10%	10%	10%
매 년 상 각 른	0.016	0.020	0.030	0.045	0.090
경 과 연 수 별 잔가율	1-(0.016 × 경과연수)	1-(0.020 × 경과연수)	1-(0.030 × 경과연수)	1-(0.045 × 경과연수)	1-(0.090 × 경과연수)

- 경과연수 = 사용허가년도 - 건축년도

- 내용연수가 경과한 건축물은 최종연도의 잔가율 적용

(예) 철근콘크리트조인 건물의 건축년도가 1970년일 경우 2022년 현재 건물 연령이 52년으로 내용연수 40년을 경과하였으므로, 최종연도(40년)의 잔가율을 적용함

내용연수 50년		내용연수 40년		내용연수 30년		내용연수 20년		내용연수 10년	
신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율
1995	0.568	1995	0.460	1995	0.190				
1994	0.552	1994	0.440	1994	0.160				
1993	0.536	1993	0.420	1993	0.130				
1992	0.520	1992	0.400	1992 이전	0.100				
1991	0.504	1991	0.380						
1990	0.488	1990	0.360						
1989	0.472	1989	0.340						
1988	0.456	1988	0.320						
1987	0.440	1987	0.300						
1986	0.424	1986	0.280						
1985	0.408	1985	0.260						
1984	0.392	1984	0.240						
1983	0.376	1983	0.220						
1982	0.360	1982 이전	0.200						

예시 4 둘째 연도 사용료 산출내역서 2-1

둘째 연도 사용료 산출내역서 2-1

☞ 둘째연도 이후의 사용료 납부기한은 매년 사용시작일에 해당하는 날로부터 30일전이므로
【서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제31조 제1항 제2호】,둘째 연도 사용 개시
최소 2개월 전에 사용료 산출 준비

□ 사용료 산출 기본자료(산출 가상 날짜 : 2023년)

건축연도	구조	용도	2023년 개별공시지가 (가장 최근 발표된 개별공시지가 적용)	2023년 건물신축가격기준액
2008	철근콘크리트조	교육연구시설	2,620,000원/㎡	810,000원/㎡

▶ 건물의 일부를 사용허가하는 경우 건물공용면적과 부지공용면적의 산출법은 “지방자치단체 공유재산
운영기준(행정안전부고시 2022-76호,2022.12.28.)” 제8조 제1항에 의거 산출

건물 사용면적 = (건물전용면적) + (건물공용면적)				2,094.7㎡
=	건물전용면적	+	해당건물의 총 공용면적 × $\frac{\text{사용허가 건물의 전용면적}}{\text{해당 건물의 총 전용면적}}$	
부지 사용면적 = (부지전용면적) + (부지공용면적)				600㎡
=	부지전용면적	+	해당부지의 총공용면적 × $\frac{\text{사용허가건물면적(전용·공용면적합계)}}{\text{해당 부지 내 건물의 연면적}}$	

▶ ㎡당 건물 시가표준액【공유재산 및 물품관리법 시행령 제31조 제2항 제3호】

$$= \text{건물신축가격기준액} \times \text{구조지수} \times \text{용도지수} \times \text{위치지수} \times \text{경과년수별 잔가율}$$

$$= 810,000\text{원} \times 1.00 \times 1.03 \times 115/100 \times [1 - \{0.021 \times (2023 - 2008)\}]$$

$$= 657,000\text{원(천원 미만 절사)}$$

☞ 당해연도 건물신축가격기준액 및 적용지수는 매년 산정하므로 서울시 홈페이지에서 당해연도 기준자료 확인
【2023년기준 적용지수는 27~29p에서 확인가능】

□ 연간 사용료 = 재산평가액(건물평가액 + 부지평가액) × 사용요율

- 건물평가액 = 건물사용면적(전용면적+공용면적) × ㎡당 건물 시가표준액
= 2,094.7 × 657,000 = 1,376,217,900원
- 부지평가액 = 부지 사용면적(전용면적+공용면적) × 개별공시지가
= 600 × 2,620,000 = 1,572,000,000원
- 재산평가액 = 건물평가액 + 부지평가액
= 1,376,217,900원 + 1,572,000,000원 = 2,948,217,900원

☞ 26페이지에 계속



예시 4 둘째 연도 사용료 산출내역서 2-2

둘째 연도 사용료 산출내역서 2-2

- 둘째연도 사용료 산출【공유재산 및 물품관리법 시행령 제31조 제3항】
 - ▶ (입찰로 결정된 첫째연도의 사용료)×(영 31조 2항에 따라 산출한 당해연도 재산가격)
÷ (영 31조 2항에 따라 산출한 입찰당시 재산가액)
 - ▶ 둘째 연도 사용료
= $\frac{118,181,819\text{원}}{2,948,217,900\text{원}} \times 3,066,267,400\text{원} = 113,631,880\text{원}$ (원단위 절사)
(부가가치세 뺀 금액이므로 주의)
- 사용료 조정여부 검토 :【공유재산 및 물품관리법시행령 제16조 및 공유재산관리조례 제30조】
 - 전년도 사용료 보다 감소하였으므로 조정할 필요없음
- 둘째연도 총 징수 금액 = 사용료 + 부가가치세 = $113,631,880\text{원} + 11,363,180\text{원} = 124,995,060\text{원}$

※ 건물 시가표준액으로 산출시 적용지수(2023년도 기준)

- 당해연도 건물신축가격기준액 및 적용지수는 매년 산정하며, 연도중에도 변경고시될 수있으니, 서울시 홈페이지에서 가장 최근 공시한 것을 적용하여야 함
(서울시 홈페이지 > 행정 > 재정·예산·세금 > 세금정보 > 시가표준액표(건물, 기타)
http://news.seoul.go.kr/gov/statutory_standard_price?tr_code=short#list/1
- 「2023년도 지방세시가표준액 조사·산정업무요령」²⁾책자 다운로드
- 2023년 사회문화용(교육연구시설) 건물신축가격기준액 3): 810,000원/m²(변경 고시되는 경우 변경고시 금액 적용)

가. 구조지수(2023년 기준, 매년 변동되므로 확인필요)

구조번호	구 조 별	지수
1	통나무조	1.35
2	목구조	1.25
3	철골(철골철근)콘크리트조	1.20
4	철근콘크리트조, 라멘조, 석조, 스틸하우스조, 프리캐스트 콘크리트조, 철골조, 연와조	1.00
5	보강콘크리트조, 보강블록조	0.95
6	황토조, ALC조, 시멘트벽돌조	0.90
7	목조	0.83
8	경량철골조	0.65
9	시멘트블록조, 와이어패널조	0.60
10	조립식패널조, FRP 패널조	0.55
11	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조	0.35
12	컨테이너건물	0.30
13	철파이프조	0.30

2) 2023년 건축물 시가표준액 산정요령에 따라 산정한 건축물 시가표준액은 '23.6.1.부터 적용(서울시 홈페이지 발췌)

3) 2023년 건물신축가격기준액은 용도별로 달리 정함



나. 용도지수(2023년 기준, 매년 변동되므로 확인필요)

용도별	대상건물	지수
사회 문화용	교육연구시설	학교, 교육원(연수원), 직업훈련소, 연구소, 도서관
	노유자시설	아동관련시설, 노인복지시설, 기타 사회복지시설 및 근로복지시설
	종교시설	교회·성당·사찰·기도원·수도원·수녀원 등 종교집회장과 종교집회장내 설치하는 봉안당
	운동시설	골프장, 스키장, 자동차 경주장, 승마장, 옥내수영장, 옥내스케이트장, 종합체육시설업
		체육시설의설치및이용에관한법률에 따른 시설중 위에 속하지 아니한 것

※ '학교복합시설 및 수영장'의 용도지수는 교육연구시설 지수적용

다. 위치지수(2023년 기준, 매년 변동되므로 확인필요)

(단위: 천 원/㎡)

지역번호	건물부속토지가격	지수	지역번호	건물부속토지가격	지수
1	100이하	80	17	3,000초과 ~ 4,000이하	118
2	10초과 ~ 30이하	82	18	4,000초과 ~ 5,000이하	121
3	30초과 ~ 50이하	84	19	5,000초과 ~ 6,000이하	124
4	50초과 ~ 100이하	86	20	6,000초과 ~ 7,000이하	127
5	100초과 ~ 150이하	88	21	7,000초과 ~ 8,000이하	130
6	150초과 ~ 200이하	90	22	8,000초과 ~ 9,000이하	133
7	200초과 ~ 350이하	92	23	9,000초과 ~ 10,000이하	136
8	350초과 ~ 5000이하	94	24	10,000초과 ~ 20,000이하	140
9	500초과 ~ 650이하	96	25	20,000초과 ~ 30,000이하	145
10	650초과 ~ 800이하	98	26	30,000초과 ~ 40,000이하	150
11	800초과 ~ 1,000이하	100	27	40,000초과 ~ 50,000이하	155
12	1,000초과 ~ 1,200이하	103	28	50,000초과 ~ 60,000이하	160
13	1,200초과 ~ 1,600이하	106	29	60,000초과 ~ 70,000이하	163
14	1,600초과 ~ 2,000이하	109	30	70,000초과 ~ 80,000이하	166
15	2,000초과 ~ 2,500이하	112	31	80,000초과	169
16	2,500초과 ~ 3,000이하	115			

라. 경과연수별 잔가율(2023년 기준, 매년 변동되므로 확인필요)

건축물 구조 구 분	철골 (철골철근) 콘크리트조, 통나무조	철근 콘크리트조 라멘조, 석조, 프리캐스트 콘크리트조, 목구조	철골조, 스틸하우스조, 연와조, 보강콘크리트조, 황토조, 시멘트벽돌조, 목조, ALC조, 와이어패널조	시멘트블록조, 경량철골조, 조립식패널조, FRP 패널조	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 철파이프조, 컨테이너건물
내 용 연 수	50	40	30	20	10
최 종 연 도 잔가율	15%	15%	10%	10%	10%
매 년 상각률	0.017	0.021	0.030	0.045	0.090
경 과 연수별 잔가율	1-(0.017 × 경과연수)	1-(0.021 × 경과연수)	1-(0.030 × 경과연수)	1-(0.045 × 경과연수)	1-(0.090 × 경과연수)

- 경과연수 = 사용허가년도 - 건축년도
- 내용연수가 경과한 건축물은 최종연도의 잔가율 적용

(예) 철근콘크리트조인 건물의 건축년도가 1970년일 경우 2023년 현재 건물 연령이 53년으로 내용연수 40년을 경과하였으므로, 최종연도(40년)의 잔가율을 적용함

내용연수 50년		내용연수 40년		내용연수 30년		내용연수 20년		내용연수 10년	
신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율
1986	0.371	1986	0.223						
1985	0.354	1985	0.202						
1984	0.337	1984	0.181						
1983	0.320	1983년 이전	0.150						
1982	0.303								
1981	0.286								
1980	0.269								
1979	0.252								
1978	0.235								
1977	0.218								
1976	0.201								
1975	0.184								
1974	0.167								
1973년 이전	0.150								



3 사용료의 조정

가. 관련근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제23조, 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제16조
- 서울특별시교육비특별회계소관 공유재산 관리 조례 제30조

나. 적용사유: 사용료의 급격한 상승에 따른 부담을 완화하기 위하여 조정

다. 적용대상

- 동일인이 공유재산을 1년을 초과하여 계속하여 사용 중인 경우 적용
- 사용료가 전년도보다 5%이상 증가한 경우 조례로 정하는 금액(5% 초과 부분 전부)을 감액

라. 조정액: 5% 초과한 사용료에 대하여 전부 감액

예시

- 전년도 사용료: 80,000,000원(부가가치세 별도)
- 금년도 사용료: 96,000,000원(부가가치세 별도)
- 조례로 정한 감액률: 5% 초과 부분 전부
- 전년도 사용료의 105%: 84,000,000원(부가가치세 별도)
- ※ 5% 이상 인상된 경우로 조정 필요
- 금년도 부과 사용료: 84,000,000원
- 금년도 총 납부 요구액: 금년도 사용료+부가가치세
 - 84,000,000원+8,400,000원=92,400,000원(부가가치세 포함)

4 사용료 납부기한

가. 관련 근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제22조(사용료)
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조(사용료)
- 「서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제31조(대부료 등의 납기)

나. 사용기간이 1년을 초과하는 경우에는 첫째 연도의 사용료는 사용시작일 전일까지로 하며, 둘째 연도 이후의 사용료는 매년 사용 시작일에 해당하는 날부터 30일 이전으로 함

예) 사용 허가 기간: 2022.12.1. ~ 2025.11.30.

2022년(2022.12.1. ~ 2023.11.30.) 사용료 납부기한: 2022. 11. 30. 까지

2023년(2023.12.1. ~ 2024.11.30.) 사용료 납부기한: 2023. 11. 2.까지

2024년(2024.12.1. ~ 2025.11.30.) 사용료 납부기한: 2024. 11. 2. 까지

※ 사용료 납부 고지 공문은 등기발송(내용증명) 권장(납부기한 안내를 받지못했다는 민원 발생 대비)

예시

* 둘째년도 이후 사용료를 사용 시작일 30일 이전까지(예시:2023. 11. 2.) 징수하려면 사용 시작일 약 60일 전 (예시: 2023.10.3.이전)부터 사용료를 산출해야 함 → 경험자의 업무 TIP

2023년
10월

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

*둘째년도 사용료 산출: 2023. 10. 3.전
→둘째년도 사용시작일 60일전

2023년
11월

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

*둘째년도 사용료 납부기한: 2023. 11. 2.
→둘째년도 사용시작일 30일전

2023년
12월

일	월	화	수	목	금	토
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

*둘째년도 사용시작일: 2023년 12월 1일

※ 첫째 연도의 사용료는 사 용시작일 전일까지 한꺼번에 내야 한다. 다만, 사용료 전액을 한꺼번에 내는 것이 곤란하다고 인정되는 경우 1년 만기 정기예금 금리수준을 고려하여 이자를 붙여 분할 납부하게 할 수 있음 (공유재산 및 물품관리법 제22조 제2항)



5 사용료 분할납부

가. 관련 근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제22조제2항
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조제8항 및 제10항
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제31조제2항
- 지방자치단체 공유재산 운영기준 제20조

나. 적용 대상

- 사용료가 50만원을 초과하는 경우 연 12회의 범위에서 분할납부 가능

다. 주의사항

- 분할납부 이자: 행정안전부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용(“신규취급액기준 COFIX”로 함)
- 분할납부시 보증금 예치 또는 이행보증증권 징구 : 보증금을 예치하게 하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 **이행보증보험**을 체결하게 하는 경우 그 금액은 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액 이하로 함
- 분할납부하고자 할 경우에는 분할납부 신청서(조례시행규칙 [별지]제27호 서식)를 제출하여야 함
- 매 분할납부고지 시점에 이자 확인·적용하여 매번 납부고지하여야 함

(근거1) 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조 제8항 중 이자 부분

- **시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신금리를 고려하여 행정안전부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용한 이자를 붙여 연 12회의 범위에서 분할납부**하게 할 수 있음

(근거2) 지방자치단체 공유재산 운영기준 고시 (행정안전부장관이 정하는 고시)

- 제20조제2항: **매월** 새로 적용하는 고시이자율은 **전국은행연합회에서 가장 최근에 공시한 “신규취급액기준 COFIX”⁴⁾로 함**
- 제20조제3항: **분할납부 이자율은 납부고지 시점마다 확인·적용함**

- 고시이자율 확인 방법: 전국은행연합회(<https://www.kfb.or.kr>)

4) COFIX(Cost of Funds Index): 국내 8개 은행들이 제공한 자금조달금리를 가중평균하여 산출한 “자금조달비용지수”로서, 이 중 신규취급액기준 COFIX는 정보제공은행들의 대상월 한 달 동안 신규로 취급한 수신상품 금액(신규취급액)의 가중 평균금리지수를 의미

소비자포털

알림/소식

회원사 정보

공시·자료실

KFB 소개

전체메뉴 보기

Signing Ceremony KFB & UNEP FI

‘유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI) 지원기관’ 가입
은행연합회(회장 김광수)는 25일(수) 서울 여의도 콘래드 호텔에서 개최된 ‘UNEP FI 아시아태평양 지역 라운드 테이블 행사’에서 대한민국 민간 금융권 최초로 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UN Environment Programme Finance Initiative) 지원기관 가입을 위한 서명식을 가졌습니다.

자주 찾는 메뉴

외화송금수수료

맞춤상품검색

COFIX 공시

은행신상품 소개

은행절투 검색

중소기업대출금리

보이스피싱 정보

예금금리

가계대출금리

예금수수료

상속금융거래조회

휴먼예금주회

금융관련법규

은행전화번호 진위확인

소비자포털

금융상품정보

금리/수수료 비교공시

금융서비스정보

소비자정보

금융교육

보이스피싱정보

금융상품정보

COFIX

금융상품정보

COFIX

공시

COFIX

COFIX 공시

COFIX 개요

COFIX 공시일자

관련 규정

최근 공시 COFIX

신규취급액기준 COFIX

공시일 : 2023. 05. 15.

3.44%

다음 공시일 : 2023. 06. 15.

잔액기준 COFIX

공시일 : 2023. 05. 15.

3.73%

다음 공시일 : 2023. 06. 15.

신 잔액기준 COFIX

공시일 : 2023. 05. 15.

3.09%

다음 공시일 : 2023. 06. 15.

단기 COFIX

공시일 : 2023. 06. 08.

3.64%

다음 공시일 : 2023. 06. 14.

※ 예시: 50만원 초과 4회 분할납부할 경우(A의 익일 ~ D까지 12월 이내)

- 사용허가기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사용료: 10,000,000원(부가가치세 제외)
- 1회 분납이자: 사용개시 전이므로 이자가 없음
- 2회~4회 분납이자: 남은 금액×일수÷365일(윤연일 경우 366일)×
이자율(“신규취급액기준 COFIX”)

회차	납부일까지 남은금액(A)	납부 유예기간	일수(B)	분모(C)	이자율(D)	이자 A*B÷C*D
2	7,500,000	2023. 1. 1.~4. 30.	120	365	3.44%	84,820
3	5,000,000	2023. 5. 1.~8. 31.	123	365	3.44%	57,960
4	2,500,000	2023. 9. 1.~12. 31.	122	365	3.44%	28,740

※ 상기예시는 분할납부 고지시점에 신규취급액기준 cofix 이자율을 3.44%라고 가정하였으며, 분할 납부고지할 때마다 가장 최근에 고시된 신규취급금액기준 cofix 이자율을 확인하여 적용하여야 함

서울시교육청 33



- 분납회차별 납부고지금액 산출내역

회차	해당월	납부기한	산 출 금 액			
			분납금(가)	이자(나)	부가가치세 (다)=(가+나)*10%	납부금액 (가+나+다)
1	1~3월	2022.12.31.(A)	2,500,000	0	250,000	2,750,000
2	4~6월	2023. 3.30.(B)	2,500,000	84,820	258,480	2,843,300
3	7~9월	2023. 8.31.(C)	2,500,000	57,960	255,790	2,813,750
4	10~12월	2023.12.31.(D)	2,500,000	28,740	252,870	2,781,610
계			10,000,000	171,520	1,017,140	11,188,660

- ※ 부가가치세는 국세청 질의회신서에 따라 위와 같이 분납금(가)와 분납이자(나)를 합산하여 산출하여야 함
- ※ 분납금은 학교회계 사용료로, 분납이자는 학교회계 기타행정활동수입으로 징수결정 및 수납처리하고, 부가가치세는 세입세출외현금회계 부가가치세 목으로 수납
- ※ 1차년도 사용허가에 대한 예시이므로 1회차 분납금의 납부기한은 사용시작일 전일까지이므로 2022.12.31.까지이며, 2차년도 이후의 사용료에 대한 1회차 분납금은 2차년도 이후 매년 사용시작일에 해당하는 날부터 30일이전임

【문서번호】 부가가치세과-659 (2009. 02. 19)

【제 목】

국가 등이 시설 사용료에 포함하여 지급받는 분납이자의 부가가치세 과세표준 포함여부 등

【요 지】

국가가 국유재산을 임대하고 그 사용대가를 결정함에 있어 분납하기로 한 공급가액에 분납에 따른 이자를 포함하여 그 사용대가를 결정하는 경우 그 분납이자는 부가가치세 과세표준에 포함하는 것임

【회 신】

부가가치세 과세표준에 포함하지 아니하는 연체이자는 확정된 공급대가를 지급기한까지 지급하지 못한 경우 그 지연지급에 대하여 지급하는 이자를 말하는 것으로, 국가가 국유재산을 임대하고 그 사용대가를 결정함에 있어 분납하기로 한 공급가액에 분납에 따른 이자를 포함하여 그 사용대가를 결정하는 경우 그 분납이자는 부가가치세 과세표준에 포함하는 것임

【관련법령】 부가가치세법 제13조【과세표준】

6 이행보증금 징수

가. 방법: 현금 또는 이행(지급)보증보험증서

나. 목적: 공공요금 미납 등 손해발생에 대비

다. 보증기간: 사용허가 개시일에서 만료일 +60일까지

7 연체료 징수

가. 관련 근거: 공유재산 및 물품 관리법 제80조(연체료의 징수), 시행령 제80조(연체료의 징수)

나. 납부 고지 방법

- 연체료율로 계산한 연체료를 붙여 납부고지일로부터 15일 이내의 납부기한을 정하여 납부고지
- 이 경우 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부고지를 하되, 그 중 마지막(3회차) 납부고지의 납부기한은 연체료를 가산해서 납부고지한 고지일로부터 3개월 이내가 되도록 하여야 함
- 이후 1년에 1회 이상 **독촉**을 하여야 함

다. 연체료 = 분납원금 * 연체료율 * 연체일수 / 365(윤년일 경우 366)

※ 분할납부 이자와 부가가치세를 제외한 원금(사용료)에 대해서만 연체료 부과

라. 연체료율

- 연체기간이 1개월 미만인 경우: 연 7퍼센트
- 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우: 연 8퍼센트
- 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우: 연 9퍼센트
- 연체기간이 6개월 이상인 경우: 연 10퍼센트
- 연체기간은 60개월을 초과할 수 없음

※ 고지한 납부기한까지 납부한 경우 고지한 날부터 납부한 날까지의 연체료는 징수하지 않음

※ 시행령 제80조 제1항 제1호 ~ 제4호 시행일(2022.4.20.)을 기준으로 적용되는 연체료율 다름

- 시행일 전 연체기간은 종전 요율(12~15%), 시행일 후 연체기간은 개정 요율(7~10%)을 따르며, 총 연체기간은 시행일 전·후 연체기간을 합산하여 도출
- (예시) 연체기간 : 2022.3.1.~4.30. 경우 총 연체기간은 1개월 이상 3개월 미만이므로 제2호에 해당하며, 2022.3.1.~4.19. 기간은 연 13%, 22.4.20~4.30기간은 연 8% 적용



마. 연체료 산출 및 부과 예시

- 사용허가기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

- 분납 신청에 따른 회차별 납부 금액

(단위:원)

분납 회차	해당월	납부 고지일	회차별 납부기한	산 출 금 액				비고
				분납금(가)	이자(나)	부가가치세(다) =(가+나)*10%	납부금액 (가+나+다)	
1	1~3월	2022.12. 1.	2022.12.31.	2,500,000	0	250,000	2,750,000	기한내 완납
2	4~6월	2023. 4. 1.	2023. 4.30.	2,500,000	84,820	258,480	2,843,300	미납
3	7~9월	2023. 8. 1.	2023. 8.31.	2,500,000	57,960	255,790	2,813,750	
4	10~12월	2023.12. 1.	2023.12.31.	2,500,000	28,740	252,870	2,781,610	
계				10,000,000	171,520	1,017,140	11,188,660	

- 2회차 분납금 미납으로 연체료 산출 및 부과 [예시]

(단위:원)

회 차	연체료 납부 고지일	연체료 등 납부기한	납부 고지 금액(A)				연체료(B)			고지일기준 독촉금액 (C) =(A)+(B)
			2회차 분납금(가)	이자 (나)	부가가치세(다) =(가+나)*10%	소계금액(라) =(가+나+다)	연체 일수 (마)	연체 요율 (바)	연체료 가*마÷365*바	
1	① 2023. 5.15.	2023. 5.30.					14	7%	6,710	2,850,010
2	2023. 6.15.	2023. 6.30.	2,500,000	84,820	258,480	2,843,300	45	8%	24,650	2,867,950
3	2023. 7.12.	② 2023. 7.27.					72	8%	39,450	2,882,750

㉠ 주의: 고지내역에 1일 체납 시마다 연체료가 가산된다는 내용을 반드시 고지하여야 하며, 수납 시에도 이를 확인하여 연체료를 징수하여야 함

㉡ 연체료는 학교회계 기타행정활동 수입으로 징수결정 및 수납처리

㉢ 마지막(3회차) 납부고지의 납부기한(예시의 경우 ②2023.7.27.)은 연체료를 가산해서 납부고지한 고지일(예시의 경우 ①2023.5.15)로부터 3개월 이내가 되도록 하여야 함

바. 연체료 납부 고지 절차 예시



※ 재산조회 실시결과 압류할 재산이 없을 경우 1년에 1회 이상 독촉 고지 및 사용허가 취소 검토

◆ 주의사항 : 독촉만 반복하는 행위는 지양하고, 수시로 재산조회를 실시하여 압류

▶ 독촉의 개념

- 고지한 사용료, 연체료 등을 기한 내에 납부하지 아니할 때에 납부의무자에게 다시 한 번 납부기한을 정하여 그 기한 내에 납부할 것을 촉구하고 재촉하는 행위

▶ 독촉의 효력

- 시효 중단의 효력(지방세 기본법 제40조, 국세기본법 제28조)

▫ 체납자에 대하여 독촉을 하게 되면 시효가 중단됨. 중단된 시효는 독촉기한이 경과한 날부터 다시 진행됨을 의미

▫ [법령해석]-법제처(행법 11240-253, 2001.6.8.)

납부고지의 독촉은 체납처분에 앞서 1회에 한하여 소멸시효 중단의 효력을 갖는다. 다만 1회 독촉 이후에 다시 하는 독촉은 즉시 소멸시효의 중단의 효력을 갖는 독촉으로서 효력은 없지만, 1회 독촉 이후에 다시 독촉고지를 하는 경우에는 6월 내 재판상 청구·압류 등의 조치를 취하면 소멸시효 중단의 효력을 가짐

- 압류의 전제조건으로서 효력

▫ 독촉은 압류를 할 수 있는 전제조건이 되므로 독촉을 하지 않고 재산을 압류하면 그 압류는 효력이 없음 (지방세징수법 제33조 규정에 의하면 독촉장을 받고 지정한 기한까지 징수금을 완납하지 아니한 경우 압류 할 수 있음)



◆ **유의사항 : 연체료 부과 고지서는 반드시 등기우편에 의하여야 함**

- 납부기한, 납부장소, 사용료, 연체료의 산출근거를 명시하여 문서로 통지
- 일반우편으로 할 경우, 고지서를 받지 못했다고 주장하면 수취했다는 증명을 할 수 없어 향후 소송 등이 제기되면 불리
- 수영장 운영업체 직원을 통하여 전달할 경우에는 반드시 수령확인서 날인 필요

법제처 법령해석 08-0214, 2008.9.16.

지방자치단체의 장이 납부의무자에 대한 부과처분서를 보통우편으로 발송하였는데 해당 납부의무자에게 처분서가 도달되지 못하였다면 해당 부과처분은 효력을 발생할 수 없다 할 것이고, 그 처분이 있었던 것을 전제로 하여 납부의무자의 재산을 압류하였다면 해당 압류처분 역시 무효라고 할 것이므로 해당 지방자치단체의 장은 압류처분을 해제하여야 할 것임

8 사용허가의 갱신

가. 관련근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제21조
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조, 제31조, 제31조의2
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제17조

나. 사용허가 갱신 시 사용료 산출 방법

- 아래의 (산식1)과 (산식2)중 더 큰 금액으로 결정함.
- (산식1) 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료
- (산식2) 다음의 계산식에 따라 산출한 사용료

갱신하기 직전 연도의 연간 대부료(법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)	×	제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격 제31조제2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산가격
---	---	---

Q 3년간(2019.8.1.~2022.7.31.) 사용허가 후 3년간(2022.8.1.~2025.7.31.) 갱신하였을 경우 갱신 2년차(2023.8.1.~2024.7.31.) 사용료 산출방법은?

- ① 아래 (산식1)과 (산식2)를 비교하여 더 큰 금액으로 결정
(산식1) 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료
(산식2) 시행령 제31조의2 제2호의 다음 계산식에 따라 산출한 사용료

$$\begin{array}{rcl} & & \text{【제31조 제2항에 따라 산출한 2023년도} \\ & & \text{(2023.8.1.~2024.7.31.) 재산가격】} \\ \text{【2021년도(2021.8.1.~2022.7.31.) 사용료】} & \times & \frac{\quad}{\text{【제31조 제2항에 따라 산출한} \\ & & \text{2021년도(2021.8.1.~2022.7.31.) 재산가격】}} \end{array}$$

- ② ①에 의해 결정한 사용료가 전년도 사용료보다 5/100 이상일 때
조례로 정하는 금액(5% 초과 부분 전부)을 감액하여 최종 사용료로 결정
즉, 최종 사용료 = 전년도 사용료 + 전년도 사용료의 5%에 해당하는 금액
- ③ 연간 사용료 = ②에 결정한 사용료 + 부가가치세

다. 유의사항

- 기존 허가 기간에 해당하는 사용료 및 공공요금 미납 시 갱신 불가
- 사용인은 1개월 전에 갱신허가 신청서를 제출 하여야 함(공유재산 관리 조례 시행 규칙 별지 23호서식)
- 갱신기간은 갱신 전의 사용허가 기간을 넘을 수 없음
- 입찰당시에도 사업계획서를 제출하였듯이 갱신허가 검토를 위해 갱신기간 동안의 사업계획서를 제출 받아 학교운영위원회의 심의 후 결정(갱신은 재량행위임)
- 갱신허가 시 각종 손해에 대비한 보증금(보증증권) 및 보험증권을 제출하게 하여야 함

라. 납부기한: 최초 사용허가 시 납부기한 준용

- 갱신 첫째년도: 사용개시일 전일
- 갱신 둘째년도 이후: 매년 사용 시작일에 해당하는 날부터 30일 이전



예시 4 갱신 첫해년도 사용료 산출내역

입찰로 3년간(2019.8.1.~2022.7.31.) 사용허가 후 3년간 (2022.8.1.~2025.7.31.)

갱신허가할 경우 갱신 첫해년도(2022.8.1.~2023.7.31.) 사용료 산출방법

예시

☞ 사용료 산출 기본자료 (갱신 기준년도 : 2022년 6월)

건축연도	구조	용도	개별공시지가	2022년 건물신축가격기준액
2008	철근콘크리트조	교육연구시설	2,520,000원/㎡	780,000원/㎡

건물사용면적 (건물전용면적+ 건물공용면적)	부지 사용면적 (부지전용면적+ 부지공용면적)	건물의 일부를 사용허가하는 경우 건물공용면적과 부지공용면적의 산출 법은 "지방자치단체 공유재산 운영기준 (행정안전부고시 2022-76호, 2022.12.28.)" 제8조 제1항에 의거 산출
2,094.7㎡	600㎡	

- 구조지수 : 철근콘크리트(1.00), 용도지수 : 교육연구시설(1.15)
- 위치지수 : 115(공시지가 250만원초과 300만원 이하), 사용료율 : 25/1000
- ☞ 당해연도 건물신축가격기준액 및 적용지수는 매년 산정하므로 서울시 홈페이지에서 당해연도 기준자료 확인

① 산식(1) 다음의 계산에 따라 산출한 사용료 (「공유재산 및 물품 관리법 시행령」제31조)

- 갱신연도(2022년) 시가표준액(신축건물가격기준액×구조지수×용도지수×위치지수×경과연수별잔가율)
= 780,000원×1.00×1.15×1.15×[1-{0.020*(2022년-2008년)}] = 742,000원(천원미만절사)
- 갱신연도 건물평가액(시가표준액×건물사용면적) = 742,000 × 2,094.7 = 1,554,267,400원
- 부지평가액 : 부지 사용 면적 × 개별 공시지가 = 600 × 2,520,000 = 1,512,000,000원
- 재산평가액 : 건물평가액 + 부지평가액 = 1,554,267,400원 + 1,512,000,000원 = 3,066,267,400원
- 연간사용료 : 3,066,267,400원(재산평가액)×25/1000(사용료율)=76,656,680원(원단위 절사)

산식(2) 다음의 계산에 따라 산출한 대부료 (「공유재산 및 물품 관리법 시행령」제31조의 2)

갱신하기 직전 연도의 연간 사용료 (법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)	×	제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격 제31조제2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산가격
---	---	--

- 갱신하기 직전 연도(2021년)의 연간 사용료: 79,322,000원
- 갱신하기 직전 연도(2021년)의 재산가격: 2,966,000,000원
- 제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도(2022년)의 재산가격: 3,066,267,400원
- 연간사용료: 79,322,000원×3,066,267,400원÷2,966,000,000원=82,003,520원(원단위 절사)

● 사용료 결정 : 82,003,520원[산식(1) 사용료와 산식(2) 사용료를 비교하여 큰 금액]

② 전년도 사용료보다 5%이상 증가 여부 확인

82,003,520원은 2021년 사용료(79,322,000원) 105%(83,288,100원)를 초과하지 않으므로 조정없음

③ 연간 사용료 = ②에서 결정한 사용료 + 부가가치세

= 82,003,520원+8,200,350원=90,203,870원

예시 5 갱신 둘째년도 이후의 사용료 산출내역

입찰로 3년간(2019.8.1.~2022.7.31.) 사용허가 후 3년간 (2022.8.1.~2025.7.31.)

갱신허가할 경우 갱신 둘째년도(2023.8.1.~2024.7.31.) 사용료 산출방법

예시

☞ 사용료 산출 기본자료 (기준년도 : 2023년 5월⁵⁾)

건축연도	구조	용도	개별공시지가	2023년 사회문화용건물신축가격기준액
2008	철근콘크리트조	교육연구시설	2,620,000원/㎡	810,000원/㎡

건물사용면적 (건물전용면적+ 건물공용면적)	부지 사용면적 (부지전용면적+ 부지공용면적)	건물의 일부를 사용허가하는 경우 건물공용면적과 부지공용면적의 산출법은 “지방자치단체 공유재산 운영기준 (행정안전부고시 2022-76호, 2022.12.28.)” 제8조 제1항에 의거 산출
2,094.7㎡,	600㎡	

- 구조지수 : 철근콘크리트(1.00), 용도지수 : 교육연구시설(1.03)

- 위치지수 : 115(공시지가 250만원초과 300만원 이하), 사용료율 : 25/1000

☞ 당해연도 건물신축가격기준액 및 적용지수는 매년 산정하므로 서울시 홈페이지에서 당해연도 기준자료 확인

① 산식(1) 다음의 계산에 따라 산출한 사용료 (「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제31조)

- 갱신2차년도(2023년)시가표준액(신축건물가격기준액×구조지수×용도지수×위치지수×경과년수별잔가율)
= 810,000원 × 1.00 × 1.03 × 1.15 × [1-{0.021*(2023년-2008년)}] = 657,000원(천원미만절사)
- 갱신 2차년도(2023년) 건물평가액(시가표준액×건물사용면적) = 657,000원×2,094.7㎡=1,376,217,900원
- 부지평가액 = 부지 사용 면적×개별 공시지가 = 600×2,620,000 = 1,572,000,000원
- 재산평가액 = 건물평가액+부지평가액 = 1,376,217,900원 + 1,572,000,000원 = 2,948,217,900원
- 연간사용료 : 2,948,217,900원(재산평가액) × 25/1000(사용료율) = 73,705,440원(원단위 절사)

산식(2) 다음의 계산에 따라 산출한 대부료 (「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제31조의 2)

갱신하기 직전 연도의 연간 사용료 (법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)	×	제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격 제31조제2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산가격
---	---	--

- 갱신하기 직전 연도(2021년)의 연간 대부료 : 79,322,000원
- 갱신하기 직전 연도(2021년)의 재산가격 : 2,966,000,000원
- 제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도(2023년)의 재산가격 : 2,948,217,900원
- 연간사용료 : 79,322,000원×2,948,217,900원÷2,966,000,000원=78,846,430원(원단위 절사)

● 사용료 결정 : 78,846,430원[산식(1) 사용료와 산식(2) 사용료를 비교하여 큰 금액]

② 전년도 사용료보다 5%이상 증가 여부 확인

2022년 사용료(82,003,520원)의 105%(86,103,690원)를 초과하지 않으므로 조정없음

③ 연간 사용료 = ②에서 결정한 사용료 + 부가가치세

= 78,846,430원+7,884,640원=86,731,070원

5) 갱신 둘째년도 사용료 납부기한은 30일 이전 납부이므로 사용료 계산을 여유있게 준비해야함



9 학교 시설적립금 적립 및 관리 방안

가. 관련 근거

- 서울특별시 공립학교회계 규칙(이하 규칙이라 함) 제18조의2
- 서울시교육청 예산담당관-1344(2016.2.24.)
- 학교 시설적립금 매뉴얼 보급 안내(예산담당관-11886, 2016.12.21.)
- 학교회계 예산편성 기본지침

나. 적용시기: 2016 회계연도부터

다. 의무 적립대상 : 수영장, 복합화주차장(사용료 3천만원 초과), 체육관(사용료 1천만원 초과)

라. 사용범위: 적립 목적에만 사용, 불가피한 경우 관할청의 승인을 받아 변경 집행 가능 (규칙 제18조의2 제3항)

마. 시설적립금 산정기준

구 분		수영장
적립 기준	적립금	• 환산면적 × 42천원
	부분보수비	• 환산면적 × 8천원
부 분 보수비	잔액발생시	• 적립금에 포함하여 추가 적립
	부족시	• 적립금 변동 • 적립금에서 부족분 처리
적립 의무		• 전체
적립 기간		• 5년(연장가능)
기준재정수입 산정기준		• [사용료수입-3천만원-(부분보수비+적립금)-기타시설적립(1억)] × 50%
기타시설적립		• 1억 원 범위내 가능

※ 수영장 적립액 산정 시 면적 환산표

사용허가 면적(㎡)	환산 면적(㎡)	비 고
1,000 이하	1,000	수영장 및 부대시설 사용허가 면적임
1,000 초과 ~ 1,500 이하	1,500	
1,500 초과 ~ 2,000 이하	2,000	
2,000 초과 ~ 2,500 이하	2,500	
2,500 초과 ~ 3,000 이하	3,000	
3,000 초과 ~ 3,500 이하	3,500	
3,500 초과 ~ 4,000 이하	4,000	

※ 시설적립금 자동계산 엑셀 산출식: 서울특별시교육청 예산담당관 부서업무방 157번 참조

바. 시설적립금 적립 및 집행 절차

- 1) 시설적립금을 적립하고자 하는 경우 적립계획을 수립하여 학교운영위원회 심의(규칙 제18조의2 제2항)
- 2) 시설적립금을 적립한 학교는 학교회계 결산 시 시설적립금 적립·집행 현황을 학교운영위원회와 관할청에 보고(규칙 제18조의2 제4항)
 - 관할청 제출 방법: 회계연도 종료 후 2월 이내에 시설적립금 적립(집행) 현황을 작성하여 업무관리시스템으로 제출

구분	내 용				비 고			
적립 절차	시설적립 계획수립	➡	예산편성 및 심의	➡	지출 (학교회계 ⇄ 세입·세출외현금)	➡	결산심의 [적립현황 보고]	시설적립금 관리대장 비치
	계획수립 후 학교운영위원회 심의		세입: 사용료 및 수수료 세출(세부사업):시설확충 및 개선 [산출기초에 시설명 표기 예: 수영장 시설적립금]				결산보고 시 학교운영위원회와 관할청에 적립현황 보고	
집행 절차	예산편성 및 심의	➡	반환 및 학교회계 수입 (세입·세출외현금⇄ 학교회계)	➡	지출 (학교회계 ⇄ 계약업체)	➡	결산심의 [집행현황 보고]	적립 목적으로만 사용
	세입: 적립금처분수입 세출(세부사업):시설확충및개선 [산출기초 예: 수영장시설보수비]						결산보고 시 학교운영위원회와 관할청에 집행현황 보고	

※ 적립 및 집행의 구체적 절차는 학교 시설적립금 매뉴얼(서울특별시교육청 예산담당관 부서업무방 160번) 참조

사. 관리방법: 세입세출외현금회계 수납(원가통계비목:시설적립금)관리하고, 이자수입 증대를 위하여 정기예금계좌로 별도 관리

10 사업자등록(정정) 신청 및 부가가치세 신고

가. 사업자등록 신청

- 1) 관련 근거
 - 부가가치세법 제8조(사업자등록)
 - 부가가치세법 시행령 제11조(사업자등록 신청과 사업자등록 발급) 및 제14조(사업자등록 사항의 변경)



- 2) 국가, 지방자치단체 등이 과세사업을 영위하고자 할 때는 기 교부받은 고유 번호증을 사업장 관할세무서에 반납하고 사업자등록 정정신청을 통하여 사업자등록증을 교부받아야 함
- 3) 국가 등의 사업자등록(정정) 신청
 - 수익사업 업종을 추가(예: 부동산 / 임대 등) 할 경우 신청함
- 4) 신고 시 구비서류
 - 기 교부받은 고유번호증 원본(반납)
 - 사업자등록정정신청서(법인용) (관인날인) 1부
 - 인·허가, 신고, 등록을 필요로 하는 업종인 경우 인·허가증, 신고증 및 등록증 사본 1부
- 5) 사업자등록정정신고서식 중 기재방법 예시
 - ☞ 매점, 식당을 학교에서 사용 허가하는 경우: 주 업태(부동산), 주 종목(임대업)
 - ☞ 학교에서 직접 체육관 및 운동장 등을 사용 허가하는 경우: 주 업태(서비스업), 주 종목(실내체육관), 수영장은 기타 운동시설 운영업

나. 부가가치세 신고 및 납부

- 1) 관련 근거
 - 부가가치세법 제48조(예정신고와 납부) 및 제49조(확정신고와 납부)
 - 부가가치세법 시행령 제90조(예정신고와 납부) 및 제91조(확정신고와 납부)
- 2) 부가가치세 신고 및 납부
 - 부가가치세법 시행령 제90조에 따라 각 신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 사업장 관할세무서장에게 신고기간 종료 후 25일 이내에 신고·납부하여야 함
- 3) 부가가치세 신고서식 및 신고서 작성방법 등은 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr)에 상세히 안내하고 있음
- 4) 관할세무서에 “홈택스서비스(HTS)” 가입하고 전자신고·납부하시면 세무서에 방문하지 않고 편리하게 신고할 수 있음
- 5) 세금에 관한 궁금한 사항은 국세상담센터(☎126)를 이용할 수 있음

[홈택스 화면]

인기검색어
8. 소득금액증명
통합검색

검색어를 입력하세요.
My홈택스
전체메뉴
기본 홈택스 메뉴 보기

세금신고
납부·고지·환급
국세증명·사업자등록·세금관련 신청/신고
지급명세서·자료제출·공익법인
장려금·연말정산·전자기부금
전자(세금)계산서·현금영수증·신용카드
상담·불복·고충·제보·기타
세무대리·납세관리

방문자별 맞춤 메뉴
개인[비사업자] (32)
개인사업자
법인
< 1 / 4 >
전체보기
★ 최근 인기메뉴
8. 전자(세금)계산서 필/본기...

국세납부 (납부할 세액 조회/납부)

면원신청 처리결과 조회

인적용역 소득자 환급금 찾아주기

종합소득세 신고도움 서비스

전자신고 결과 조회

소득금액증명

전자신고 접수증·납부서출력

납부내역 조회

국세청 홈택스에 오신 것을 환영합니다.

홈택스 로그인

회원가입 > 인증센터 | 아이디/비밀번호 찾기

인적용역 소득자의 종합소득세 환급금을 찾아드립니다.

환급금 조회하시고 환급 신고하시기 바랍니다. 이동 후 "종합소득세 환급금 조회" 버튼을 클릭하세요.
 [바로가기 >](#)

2/2 > ||

세무일정별 자주 찾는 메뉴

월별 세무일정

상세보기 >

2023 < 8 월 >

10 25 31

08/31 12월말 결산법인 법인세 중간예납
 08/31 일용근로소득지급명세서 제출기한
 08/31 간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출기한
 08/31 양도소득세 예정신고 및 납부
 08/31 주식 양도소득세 예정신고 납부

세무업무별 서비스

1/3 >

전체보기

법인세

소득자료제출

양도소득세

소비자세

국세증명신청

전자세금계산서

현금영수증

사업자등록

바로가기

합기 >

My홈택스

즐거찾기

최근접속메뉴

인터넷상담하기

법령정보

국세청홈페이지

찾보 상담

인기검색어
6. 사업자등록증
통합검색

검색어를 입력하세요.
My홈택스
전체메뉴
기본 홈택스 메뉴 보기

세금신고
납부·고지·환급
국세증명·사업자등록·세금관련 신청/신고
지급명세서·자료제출·공익법인
장려금·연말정산·전자기부금
전자(세금)계산서·현금영수증·신용카드
상담·불복·고충·제보·기타
세무대리·납세관리

≡ 세금신고

세금신고

전자신고 결과 조회

전자신고 접수증·납부서

신고부속서류 제출

전자신고 삭제 요청

신고내용확인 진행상황 조회

① 이용시간

매일 06:00~24:00

각 세금에 대한 법정신고 기간 중

● 세금 종류(세목)를 선택하세요.

세목 전체보기 +

개별소비세	교육세	교통에너지환경세	법인세	부가가치세	상속세	양도소득세
원천세	인지세	종합부동산세	종합소득세	주세	증권거래세	증여세

부가가치세 신고

바로가기 >

일반과세자 신고

- 정기신고(확정·예정)
- 정기신고(매입확정)
- 정기신고 부동산임대사업자(직전기와 계약동일)
- 월별조기환급신고(고정자산 매입·영세율)
- 월별조기환급신고(고정자산 매입, 대화형 방식)
- 기한후 신고
- 수정신고
- 결정청구
- 정기신고(세금비서 서비스)
- 파일 변환신고(회계프로그램)

서울시교육청 45



11 세금계산서 교부

가. 관련 법령 : 부가가치세법 제32조

제32조(세금계산서 등) ① 사업자가 재화 또는 용역을 공급(부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역의 공급은 제외한다)하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 계산서(이하 "세금계산서"라 한다)를 그 공급을 받는 자에게 발급하여야 한다.

1. 공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭
 2. 공급받는 자의 등록번호. 다만, 공급받는 자가 사업자가 아니거나 등록된 사업자가 아닌 경우에는 대통령령으로 정하는 고유번호 또는 공급받는 자의 주민등록번호
 3. 공급가액과 부가가치세액
 4. 작성 연월일
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ② 법인사업자와 대통령령으로 정하는 개인사업자는 제1항에 따라 세금계산서를 발급하려면 대통령령으로 정하는 전자적 방법으로 세금계산서(이하 "전자세금계산서"라 한다)를 발급하여야 한다.

나. 전자세금계산서 발급방법

1) 국세청 홈택스 이용하기

- 국세청 홈페이지에서 회원가입을 하고 공인인증서를 등록한 후 이용이 가능함

2) 전자 세금계산서 발급 방법 안내

- 국세청 홈택스 접속 → 공인인증서로그인 → 인증서 선택 → 비밀번호 → 전자세금계산서 발급 → 건별발급 → 종류(일반) → 공급 받는 자 구분(사업자등록번호) → 거래처 조회 → 작성일자(공급 연월일) → 품목기재 → 수량 → 단가 → 공급가액 기재 → 발급미리보기 → 발급 → 이메일 주소 발급됨

3) 전자 세금계산서 발급 시기

- 원칙적으로 재화나 용역을 공급한 시기마다 해야 하지만 거래일이 속한 달의 다음 달 10일까지 발행하면 되며, 이 경우 거래 일자 는 해당 월 말일로 작성하면 됨
- 전송의 경우 발급일의 다음 날까지 완료하여야 함

4) 전자세금계산서 관련 가산세

구분	내용	발급자	수취자
미발급	발급시기가 지난 후 확정신고 기한 내 발급하지 않은 때	2%	매입세액 불공제
지연발급	발급시기가 지난 후 확정신고 기한 내 발급한 때	1%	0.5%
종이발급	발급시기에 전자세금계산서 외 세금계산서 발급	1%	해당없음
미전송	발급일의 다음날이 지난 후 확정신고 기한까지 미전송	0.5%	
지연전송	발급일의 다음날이 지난 후 확정신고 기한까지 전송	0.3%	

[홈텍스 화면]

My홈텍스 서울특별시교육청 홈텍스관리자 홈텍스관리자

HomeTax 국세청홈텍스 조회/발급 민원증명 신청/제출 신고/납부 상담/제보 검색 전체메뉴

조회/발급 발급 개별발급

전자세금계산서 일반(사업자)

세금계산서(명세표포함) 계산서(편세) 발급방법 동영상 보기 발급방법 파일 내려받기

입력하신 허버일로 전자(세금)계산서가 전송되며, [발급목적조회]에서도 확인 할 수 있습니다.
여러 건의 전자(세금)계산서 발급 시 [발급보류]를 선택하면 당일(하루) 임시저장되며, '발급보류 목적조회'에서 할증발급할 수 있습니다.
발급보류 목적조회 바로가기

종류 ☒ 일반 ☐ 영세율 ☐ 위수탁 ☐ 위수탁영세율 공급받는자구분 ☒ 사업자등록번호 ☐ 주민등록번호 ☐ 외국인

* 위 '종류'와 '공급받는자 구분'을 변경하신 후 [선택]버튼을 누르시면 아래 서식이 변경됩니다.

거래처 관리 거래처 조회

공급자	등록번호	종사업장번호	등록번호	종사업장번호
	상호	성명	상호	성명
	사업장	서울특별시 서대문구 홍은동로 138호문 주소변경	사업장	주소변경
	업태	부동산업 업태변경 종목	업태	업태변경 종목
	이메일	이메일	이메일	이메일
수취자	등록번호	종사업장번호	등록번호	종사업장번호
	상호	성명	상호	성명
	사업장	주소변경	사업장	주소변경
	업태	업태변경 종목	업태	업태변경 종목
	이메일	이메일	이메일	이메일

* 작성일자 2023-01-25 ※ 작성일자는 공급 연월일을 의미함 비교

합계금액 공급가액 세액

※ 이표 '품목'의 '합'은 '합계' '작성일자'의 '합'은 '작성' 연월일을 의미함. 합계의 '작성' 연월일은 금액을 공급가액과 세액으로 계산할 수 있습니다.

품목추가 품목삭제 품목은 최대 16개까지 추가, 삭제 가능 거래처품목 관리 거래처품목 조회

일	일	품목	금액	수량	단가	합계	공급가액	세액	비고	삭제
07			조회			계산				삭제
			조회			계산				삭제
			조회			계산				삭제
			조회			계산				삭제
현금		수표	여금	회상미수금						

이 금액을 () 청구 () 영수



12 부가가치세 환급

가. 학교시설의 사용허가하면서 부가가치세를 납부하는 경우 해당시설에 투입된 매입세액 (시설공사비, 물품구입비 등을 지출하면서 부과된 부가가치세액)을 공제받을 수 있음

나. 『국세기본법 제45조의2』의 규정에 의한 경정청구를 통하여 공제받지 못한 부가가치세를 **법정신고기한 경과후 5년 이내** 소급하여 환급받을 수 있음

다. 경정청구 및 환급 방법

구분	당해연도 누락분	5년간 누락분	비고
방법	다음분기 신고 시 포함하여 작성	부가가치세 경정청구를 통한 환급	
제출서류	부가가치세 신고서 1부 매입처별세금계산서합계표 1부	경정청구신고서 1부 매입처별세금계산서합계표 1부 매입세금계산서 사본1부	
신고처	국세청 홈텍스(전자신고)	관할 세무서 법인세과로 직접 신고	
환급방법	신고서상 기재된 통장으로 입금	신고서상 기재된 통장으로 입금	

- 경정청구일로부터 2개월 이내 환급 결정

라. 부가가치세 환급금은 학교회계 기타행정활동 수입으로 처리

※ 부가가치세 신고서 확인방법

- ① 홈텍스(www.hometax.go.kr) 접속 > 신고/납부 > 부가가치세 > 신고내역 조회 > 신고일자 설정 > 사업자등록번호 입력 > 조회하기 > 하단의 접수번호(신고서보기) 클릭 > 신고서 팝업창 확인
- ② 부가가치세 신고서를 매 분기마다 출력하여 편철한 서류철 확인

※ 신고서를 통한 부가가치세 환급 현황 확인방법

☐ 예정 ☒ 확정 ☐ 기한후과세표준 신고서 ☐ 영세율 등 조기환급							
관리번호						처리기간 즉시	
신고기간 2018년 제 2 기 (10 월 01 일 ~ 12 월 31 일)							
사업자	상 호 (법인명)	서울 *****	성 명 (대표자명)	조 ***	사업자등록번호		
	생년월일		전화번호		사업장	주소지	휴대전화
					02-3999-*****	02-***-*	010-*****
	사업장 주소	서울특별시 종로*****			전자우편주소		
① 신 고 내 용							
구 분				금 액	세율	세 액	
과세표준 및 매출세액	과세	세금계산서 발급분	(1)	0	10/100	0	
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100	0	
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	0		0	
		기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	0	10/100	0	
	영세율	세금계산서 발급분	(5)	0	0/100		
		기 타	(6)	0	0/100		
	예 정 신 고 누 락 분		(7)	0		0	
	대 손 세 액 가 감		(8)			0	
	합 계		(9)	0	0	0	
매입세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	35,955,854,149		3,593,695,261	
		수출기업 수입 납부유예	(10-1)			0	
		고정자산 매입	(11)	0		0	
	예 정 신 고 누 락 분		(12)	0		0	
	매입자발행 세금계산서		(13)	0		0	
	그 밖의 공제매입세액		(14)	0		0	
	합계 (10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)		(15)	35,955,854,149		3,593,695,261	
	공제받지 못할 매입세액		(16)	35,955,254,149		3,593,635,261	
	차 감 계 (15)-(16)		(17)	600,000	0	60,000	
	납부(환급)세액 (매출세액⑨-매입세액⑬)					0	-60,000
경감· 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)			10,000	
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	0		0	
	합 계		(20)		0	10,000	
예 정 신 고 미 환 급 세 액		(21)			0		
예 정 고 지 세 액		(22)			0		
사업양수자의 대리납부 기납부세액		(23)			0		
매입자 납부특례 기납부세액		(24)		0	0		
신용카드업자의 대리납부 기납부세액		(25)		0	0		
가 산 세 액 계		(26)		0	0		
차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(⑬-⑭-⑮-⑯-⑰-⑱-⑲+⑳)					(27)	-70,000	

매입세액공제액(A)

전자신고세액공제(B)

환급총액(C=A+B)



V

행정재산 사용허가 매뉴얼

사용허가 관련 유의사항

1 사용허가서 교부 시 유의사항

- 가. 사용기간, 이용의 제한(전대 행위⁶금지 포함) 등 허가조건에 대하여 본인이 충분히 숙지할 수 있도록 주지시킬 것
- 나. 신분증(주민등록증, 운전면허증 사본 징구 등)을 확인하여 본인 여부를 파악하며, 대리인이 신청하는 경우에는 권한(대리인의 신분증, 위임장, 재직증명서, 4대보험가입자명부)있는지를 확인할 것
- 다. 사용허가서 교부 전에 사용허가 조건을 주지시키고 [부록]서약서 양식을 사용하여 사용인의 자필로 사용허가 내용 및 조건을 확인 받도록 함

※ 아래의 내용을 사용인이 자필로 작성

- 허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠지 않음
- 허가기간을 넘어서는 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월전 부터는 월단위계약만 진행하겠음

⇒ (자필 작성)허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠음
 사용허가기간을 넘어서는 회원계약 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월전부터는 월 단위계약만 진행하겠음

사용인 ○○○ (서명 또는 인)

6) 사용허가 받은 자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 한 경우, 사용허가 받은 학교 시설 사용권을 양도하거나 양도를 목적으로 광고하는 행위

□ 사용허가 신청서 작성 시 방법 예시

- ① 본인이 직접 서명 날인하도록 함(허가조건 등 내용을 숙지 할 수 있도록 설명)
- ② 법인의 경우 서명 시 법인명뿐만 아니라 대표자 직위·성명도 함께 기재
예: 0000 주식회사 대표이사 000 (인)
0000 조합 조합장 000 (인)
- ③ 대리인이 허가 신청 시 위와 같이 기재하고 아래에 대리인 성명 등 인적사항을 기재
(대리인이 대리인의 인감을 날인하도록 함)
예: 0000 주식회사 대표이사 000 (인)
위 대리인 000(00000000-00000000) (인)
※ 대리인에 의한 사용허가서 작성 시 사용인 본인의 인감날인을 요하지 않으나 위임행위의 진정성을 확보하기 위하여 날인하는 것이 일반적임

2 일반입찰(또는 지역제한) 실시

- 공유재산 및 물품관리법 제20조 제2항에 따라 행정재산에 대한 사용허가의 방법은 일반입찰로 하여야 하며 전자자산처분시스템(온비드)을 이용하여 입찰공고 및 개찰·낙찰 선언을 하여야 함

질의

- 공유재산 사용허가 시 실적, 재무상태, 소재지 등의 입찰참가자격을 제한할 수 있는지?

회신

- ☞ 「공유재산 및 물품관리법」 제20조제1항 및 제2항에 따라 지방자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 장애가 되지 아니하는 범위에서 **일반입찰의 방법**을 원칙으로 사용을 허가할 수 있음. 다만, 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제13조4항에 의거 지역경제의 활성화를 위해 해당 지방자치단체에 주소를 둔 자로 한정하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우 제한경쟁도 가능함. 따라서 소재지 외 실적, 재무상태 등의 입찰참가자격을 제한하는 사항은 「공유재산 및 물품관리법」에 그 근거가 없으므로 곤란함.

- 학교 수영장은 교육감 소관 공유재산 중 행정재산으로 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제33조(입찰공고) 및 제41조(수입의 원인이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정)에 따라 행정안전부장관이 고시한 지정정보처리장치를 통한 공개경쟁 입찰 결과 예정가격 이상으로서 최고가 낙찰된 자에게 사용허가 하도록 규정되어 있음
 - 일부학교에서 관련 법규를 준수하지 않고 예정가격 이상 입찰자를 대상으로 2차 심사인 적격심사(사업계획서 제출 및 설명회)를 거친 후 운영위원회에서 정한 평가방법에 의해 최고 점수를 받은 자를 낙찰자로 선정하고 있는 바 이는 법령 위반임



3 사용허가부 비치(조례 제18조)

- 행정재산의 사용허가부(전산자료를 포함한다)를 비치하고 기록·보존하여야 함

4 손해보험 및 공제 가입

- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제4조에 따라 사용허가 대상자에게 손해보험계약을 체결하게 해야 함
- 다만, 사용허가 시 보험 가입을 이미 체결한 한국교육시설안전원의 교육시설공제 가입으로 같음하여 처리하는 경우에는 사용허가 재산 공제금 해당 금액을 보험금을 사용허가 받은자에게 부과할 수 있음
- 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」제26조(보험가입)에 의한 대인보험에 가입함(필요시 영업배상 책임보험 가입)

5 사용허가서 작성 시 세부운영 내용 명시

- 사용허가의 경우 「공유재산 및 물품 관리법령», 「지방재정법령», 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령», 관련 조례, 규칙 등을 준용하며, 사용허가서 작성 시 세부적인 운영 내용을 명확히 명시하여 분쟁을 미리 방지하여야 함

6 사용허가 업무 단계별 체크리스트

구분	체 크 리 슷	확인
사용료 산출	① 건물평가액 산출시 지방세법에 의한 시가표준액을 적용하여 산출하였는가? ※ 시가표준액을 산출할 수 있음에도 불구하고 감정평가를 근거로 사용료 산출금지 (2016. 6. 21. 공유재산 및 물품관리법 시행령 제31조 개정) ② 시가표준액을 산출할 때 가장 최근에 공시된 지수를 적용하였는가? ※ 당해 연도 건축신축가격 기준액 및 적용지수는 매년 선정하므로 서울시 홈페이지에서 가장 최근에 공시한 「지방세 시가표준액 조사·산정업무요령」 책자를 다운로드 후 적용 ③ 부지공용면적과 건물공용면적 산출식이 각각 다른 것을 알고 있는가? ※ 지방자치단체 공유재산 운영기준(행정안전부고시 제2022-76호) 제8조 제1항에 따라 산출식이 다름 ④ 사용료율(1,000분의 25이상) 적용이 적당한가? ▶ 사용료율 : 25/1000이상【서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제26조 제3항】 ※ 학교별 시설 및 지역여건 등을 감안하여 신축적으로 적용(즉, 30/1000이상 또는 40/1000이상도 가능)하여 사용료 수입이 감소하는 일이 없도록 유의	
입찰 공고	② 예정가격은 연간 사용료를 기준으로 하며, 산출된 사용료와 별도로 부가가치세를 산정하였는가? ※ 1차년도 사용료는 낙찰대금에 의하여 결정되며(1차년도 사용료=낙찰대금-부가가치세), 2차년도 이후의 사용료는 관련 법령에 의하여 별도로 산출예정임을 공고문에 명시 ③ 공고기간은 적절한가? ※ 일반공고: 9일 이상 확보(초일불산입+7일+입찰접수마감일) ※ 긴급공고: 7일 이상 확보(초일불산입+5일+입찰접수마감일) ※ 나라장터에 비해서 온비드는 낙찰자 결정까지 시일이 많이 소요되고 유찰시 다시 공고를 해야 하므로, 예정가격 산출 및 공고문 작성을 사용허가 종료일에 임박하여 준비하지 않고, 4개월 전부터 여유 있게 준비할 것을 권장 ④ 입찰방법은 일반입찰로 설정하였는가? ※ 예정가격이상으로 투찰한 자가 1인 이상일 경우 최고가 투찰자를 결정하는 일반입찰 방식으로 진행함 ※ 지역 제한 가능, 실적 제한 금지 ⑤ 입찰참가자격은 적절한가? ⑥ 분납할 경우 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」제14조(사용료) 제10항에 따라 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액 이하의 보증금 예치 또는 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험 체결을 명기하였는가? ⑦ 필요한 허가조건(운영일수, 운영시간, 학생 수영교육 및 방과후 교육 시간 확보, 학교 등, 사용허가 받은 자의 시설보수 범위)이 명시되어 있는가? ※ 사용허가는 관련법규를 준용하며, 허가서에 세부적인 운영내용을 명시하여 분쟁을 사전에 방지 ⑧ 기존 운영자의 사적인 재산 현황 자료(잔여 회원권 및 비품현황표) 첨부 금지	



구분	체 크 리 슷	확인
낙찰자 가선정 단계	① 낙찰자 가선정 단계에서 입찰참가자격 서류 제출을 요구하였는가? ※ 입찰참가 자격 검토 없이 낙찰자 가선정 후 바로 최종 낙찰처리 하지 않도록 하며, 낙찰자 가선정 단계에서 입찰참가 자격 여부를 확인 못하고 낙찰하는 경우에는 새로운 입찰을 실시	
낙찰자 선정 후	① 사용허가 신청서 제출에 따른 사용허가서와 허가조건 교부 및 서약서[부록서식 참조]를 징구하였는가? ※ 행정재산은 사용허가이므로 계약서가 아닌 사용허가서를 작성하여야 함	
사용료 납부안내	① 입찰시 1차년도 사용료=(낙찰대금-부가가치세)이며, 납부기한은 사용시작일 전일까지로, 납부기한 내에 납부하지 아니할 경우 공유재산 및 물품관리법 제80조(연체료의 징수) 및 같은 법 시행령 제80조(연체료의 징수)에 의하여 연체료 가산 예정임을 명시하였는가? ※ 납부기한 내에 납부하지 아니할 경우 연체료 부과예정임을 사전에 안내하지 아니하여 민원 발생할 수 있음 ② 사용료는 학교회계 계좌로, 부가가치세는 세입세출외금회계 계좌로 납부할 것을 명시하였는가? ③ 사용료 납부 안내문을 등기발송(내용증명) 또는 인수증을 받았는가 ? ※ 납부기한 안내를 받지 못했다는 등의 민원발생 소지가 있으므로 등기발송(내용증명)을 권장	
사용료 분할납부신 청시	① 사용료 분할납부는 분할납부신청서와 이행보증금 또는 이행보증증권을 첨부하였는가? ※ 분할납부에 대한 이행보증금 또는 이행보증보험증권을 첨부하지 아니하는 경우에는 분할납부신청 허가 금지 ② 사용료 분할납부에 따른 분납이자 징수하였는가? ※ 행정안전부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용(전국은행연합회에서 가장 최근에 공시한 “신규취급액기준 COFIX”로 함)하며, 분할납부 이자율은 납부고지 시점마다 확인·적용 ③ 분할납부 이자에 대한 부가가치세를 포함하였는가? ※ 분할납부할 경우 사용허가 받은 자가 납부해야할 금액은 사용료와 분납이자와 부가가치세={사용료+분납이자}×10%임	
부가 가치세 환급	① 부가가치세 납부 시점에 공제받을 부가가치세가 있는지 확인하였는가? ※ 사용수익허가로 인하여 부가가치세를 납부하면서, 수영장 및 부대시설에 투입된 매입 세액(공사비, 물품구입비 등을 지출하면서 부과된 부가가치세)을 공제 받을 수 있으며, 경정청구를 통하여 공제받지 못한 부가가치세는 5년까지 소급하여 환급받을 수 있음 ② 환급받은 부가가치세는 학교회계로 징수하였는가? ※ 부가가치세 환급금은 학교회계의 기타행정활동 수입임	
사용료 미납 시 독촉	① 사용료 미납 시 공유재산 및 물품관리법 제80조(연체료의 징수) 및 같은 법 시행령 제80조(연체료의 징수)에 의한 연체료를 부과하여 독촉하였는가? ※ 연체료율로 계산한 연체료를 붙여 납부고지일로부터 15일 이내의 납부기한을 정하여 납부고지하고, 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부 고지를 하되, 그 중 마지막 납부고지의 납부기한은 연체료를 가산해서 납부 고지한 고지일로부터 3월 이내가 되도록 함 ※ 분납이자와 부가가치세는 제외하고 원금에 대해서만 부과	

구분	체 크 리 슷	확인
체납처분	① 3회까지 독촉하여도 미납할 경우 재산조회 후 압류가능할 경우 지방세징수법에 의한 독촉장 발부후 압류 진행 가능	
사용 허가중 유의사항	① 명의변경 신청이 있는가? ※ 명의변경 신청에 대하여 허가 가능한 경우가 많지 않으므로, 자체적으로 판단하지 말고 관할교육청 해당과에 문의 ※ 사용허가를 받은 자가 사업자 정보를 변경하는 경우 법률 주체(권리·의무의 귀속대상) 변경 여부로 사용허가 받은 자의 동일성 판단 - (기준) 해당 내용 중 하나라도 변경되었다면 동일하지 않은 것으로 봄. • 개인사업자: 대표자, 사업자등록번호 • 법인사업자: 법인등록번호(법인상호 또는 대표자 변경은 등기부등본상 등기여부 확인 필요) ※ 사업형태의 변경(개인사업자 ↔ 법인사업자)은 법률주체 변경에 해당 ※ 57페이지 “명의 변경 확인사항” 참조 ② 종전까지 사용료 미납이 없더라도 마지막 연도에 미납하는 경우가 있으므로 분할납부 신청이 있을 경우 반드시 이행보증보험금이나 증권을 징구하도록 하였는가? ③ 허가하지 않은 면적을 무단으로 사용하는 일이 없도록 정기적으로 확인하였는가? ④ 사용허가서 교부 후 사용허가 현황 알리를 게시하였는가? ※ 사용허가 실시 현황을 이용자들에게 공지함 ⑤ 공공요금 계량기 및 고지서 분리의 경우 고지기관에서 사용인에게 연대보증인을 요구하는 경우 연대보증인란에 학교 직인 날인 불가능 ※ 사용인이 공공요금 미납을 지속할 경우 학교가 보증책임을 지게됨	
둘째연도 이후 사용료 산출	① 둘째연도이후의 사용료 산출 방법과 납부기한이 첫째연도와 다른 것을 인지하고 있는가? ※ 둘째연도이후의 사용료는 공유재산 및 물품관리법 시행령 제31조 제3항 (입찰로 결정된 첫째연도의 사용료)×(영 31조 2항에 따라 산출한 당해연도 재산가격)÷(영 31조 2항에 따라 산출한 입찰당시 재산가격) ※ 둘째연도 이후 사용료 납부기한은 매년 사용시작일에 해당하는 날부터 30일 이전까지 임 ※ 따라서 둘째연도 시작일보다 약 60일전부터 사용료산출을 시작하여야 납부기한내에 사용료를 징수할 수 있음 ② 첫째연도(입찰당시)는 낙찰가격에 부가가치세를 뺀 금액이 사용료로 결정되지만 둘째연도 이후부터는 위의 방법으로 결정된다. 둘째연도 이후 사용료를 산출한 결과 사용료 조정 여부에 해당하는지 검토하였는가? ※ 공유재산 및 물품관리법시행령 제16조(사용료의 조정) 및 공유재산관리조례 제30조(대부료 등의 조정)에 따라 전년도 사용료 보다 5%이상 증가한 경우 5%초과 부분에 대하여 전부를 감액조정	



구분	체 크 리 슷	확인
사용허가 종료 전	① 사용허가 대상자에게 사용허가 기간 종료 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약진행 안내 및 종료 안내문을 공문으로 발송하였는가? ② 사용허가 종료 이전에 사용허가 종료에 대한 안내문을 수영장 이용자들이 볼 수 있도록 게시하였는가? ※ 사용허가 종료 최소 6개월(권장) 전에 안내문을 게시하며, 이용자들이 종료 시점에 연간회원 등록을 하는 일을 방지	
갱신 시 사용료 산출	① 갱신 시 사용료는 아래의 방법으로 산출하였는가? ※ 갱신 시 사용료 산출 방법은 ㉠ 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조(대부료율과 대부재산의 평가)에 따라 산출한 사용료 ㉡ 다음의 계산식에 따라 산출한 사용료 - 갱신하기 직전 연도의 연간사용료 × (제31조 2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격 / 제31조 2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산 가격) → ㉠과 ㉡중 큰 금액을 갱신 시 사용료로 결정함	
갱신 시 유의사항	① 사용허가대상자가 1개월 전에 갱신 신청서를 제출하였는가? ※ 공유재산 및 물품관리법 제21조(사용허가기간) 제5항 사용허가 1개월 전 신청서 제출 ② 갱신 신청서 제출 시 사용료 및 공공요금 등의 미납은 없는가? ※ 사용료 등의 미납 시 갱신 금지 ③ 갱신허가 기간이 갱신 전의 사용허가 기간을 초과하지 아니하였는가? ※ 입찰 시 3년을 허가하였으면 갱신기간도 3년을 초과할 수 없음 ④ 입찰당시에도 사업계획서를 제출하였듯이 갱신허가 검토를 위해 갱신기간 동안의 사업 계획서를 제출 받아 학교운영위원회의 심의 후 결정(갱신은 재량행위임)	
사용허가 취소	① 사용·허가 취소사유에 해당되더라도 사용허가 취소 전에 청문을 실시하였는가? ※ 사용허가를 취소하는 경우 공유재산 및 물품관리법 제26조에 따라 청문하여야 하며, 시설을 이용하는 지역주민의 피해가 최소화되도록 노력 ※ 청문절차(「행정절차법」에 따름): 청문주재자 선정 → 처분사전 통지 → 청문주재자에게 청문 관련 자료 송부 → 청문실시 → 청문조서 작성, 열람확인 및 정정 → 청문주재자 의견서 작성 및 청문종결	

7 명의변경 확인사항[명의변경은 원칙적으로 불가]

공유재산 및 물품 관리법은 사용허가 받는 자에게 연고권을 인정하지 아니하나, 공유재산 사용허가 기간 중 사용허가 받은 자가 사망한 경우이거나 법인 합병 등으로 인한 포괄승계의 경우에 한하여 예외적으로 잔여 기간 등을 제한적으로 승계 가능

※ 이 경우, 사용허가에 대해 동일한 조건으로 승계받으며, 승계받은 자는 그 목적에 맞게 사용하여야 함 (목적 변경 사용 시 취소, 해제·해지 사유에 해당)

1. 명의변경 유형

가. 개인사업자의 변경

- 개인사업자에서 법인사업자로의 변경: 불가

(예) ○○스포츠 대표자 홍길동 → 주식회사 ○○스포츠 대표이사 홍길동 : 변경 불가

- 개인사업자의 대표자 변경: 불가

(예) 개인간 변경, 단독대표↔공동대표, 공동대표 일부 변경 모두 불가능

나. 법인사업자의 변경

- 법인등록번호의 변경: 불가

- 대표이사의 변경: 가능(이사회, 총회 등의 정당한 절차를 거쳐 대표를 변경하고 등기한 경우)

- 지점운영 가능한 경우: 법인등기부등본에 지점 및 지배인 등기, 사업증등록증상 법인과 유사성이 명시된 경우(법인등록번호, 법인대표명, 본점의 지점표기 등)

다. 가와 나 이외의 변경은 반드시 확인 필요

- 근거: 교육재정과-1763(2019.7.24.) ‘행정재산 사용·수익허가 실태점검 및 조치계획 제출 요청’

2. 명의변경 확인 방법: 낙찰당시 사업자 정보와 현재 사용자의 정보 비교

- 사업자등록증, 법인등기부등본, 이사회 회의록, 세무신고(부가가치세 신고서) 자료

3. 불가능한 변경의 경우: 공·사익 이익형량 비교하여 ‘가’ 또는 ‘나’의 방법으로 추진

가. 사용허가 미취소 및 관리감독 철저

- 위법한 명의변경 불허: 경영상태 원상 복구, 위법요인 제거 등 시정조치 요구
→ 시정조치 불응 → 청문절차 → 사용허가 취소처분 통지

나. 사용허가 취소

- 청문절차(「행정절차법」에 따름) → 사용허가 취소처분 통지



V

사용허가 취소 및 미납 사용료 관리

1 관련 근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제25조(사용허가의 취소), 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제18조

2 사용허가 취소 사유

- 사용허가를 받은 행정재산을 제20조제3항을 위반하여 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우
- 해당 행정재산의 관리를 게을리하였거나 그 사용 목적에 위배되게 사용한 경우
- 사용허가를 받은 행정재산의 원상을 지방자치단체의 장의 승인 없이 변경한 경우
- 거짓 진술, 거짓 증명서류의 제출, 그 밖의 부정한 방법으로 사용허가를 받은 사실이 발견된 경우
- 제22조(사용료) 제2항에 따른 납부기한까지 사용료를 내지 아니한 경우
- 지방자치단체의 장은 사용허가한 행정재산 등을 국가 또는 지방자치단체가 직접 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 필요로 하게 된 경우

☞ 지방자치단체의 장은 사용허가를 취소한 경우 그 행정재산 등이 기부채납한 행정재산 등으로서 기부채납 재산의 기부자와 그 상속인 또는 포괄승계인이 제3자에게 전대한 경우는 그 사용인에게 취소의 사실을 통지하여야 함

3 연체료 및 독촉 고지

가. 관련법령: 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제80조(연체료의 징수)

나. 연체료 납부기한: 연체료율로 계산한 연체료를 붙여 납부고지일로부터 15일 이내의 납부 기한을 정하여 납부고지 하여야 한다. 이 경우 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부고지를 하되, 그 중 마지막으로 고지한 납부기한은 전단에 따른 납부고지일부터 3개월 이내가 되도록 하여야 하며, 이후 1년에 1회 이상 독촉을 하여야 함

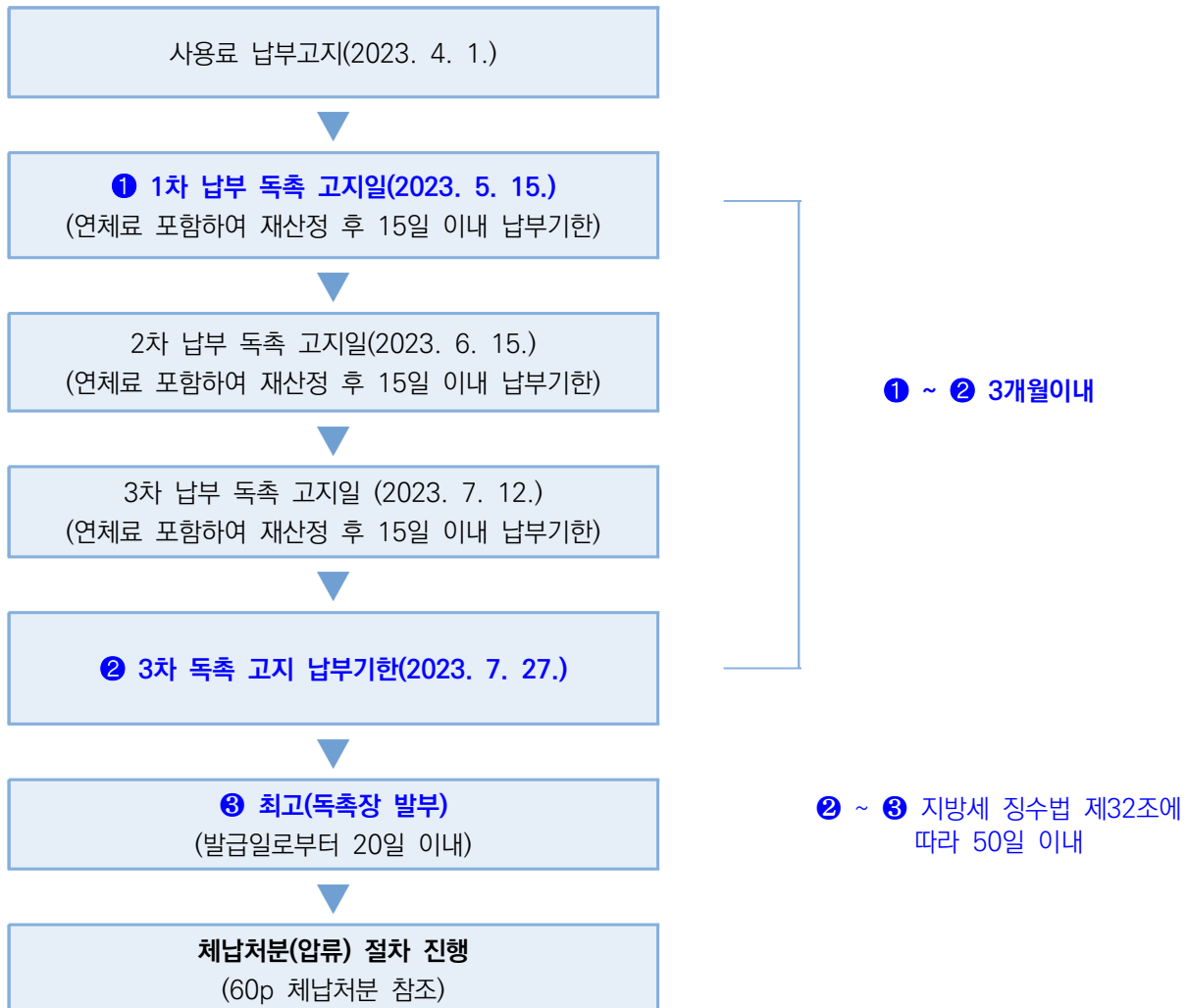
다. 연체료 = 분납원금 × 연체료율 × 연체일수 / 365

※ 연체료는 분납이자와 부가가치세는 제외하고 원금에 대해서만 부과함

라. 연체료율

- 연체기간이 1개월 미만인 경우: 연 7퍼센트
- 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우: 연 8퍼센트
- 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우: 연 9퍼센트
- 연체기간이 6개월 이상인 경우: 연 10퍼센트
- 연체기간은 60개월을 초과할 수 없음

바. 연체료 납부 고지 절차 예시



※ 재산조회 실시결과 압류할 재산이 없을 경우 1년에 1회 이상 독촉 고지 및 사용허가 취소 검토



4-1 체납처분

체납처분이란

납세의 고지를 한 조세채권이 그 납부기한까지 이행되지 아니한 경우에 독촉을 하고 그 독촉기한까지 이행이 없을 때 **행정상의 강제력**에 의하여 조세채권의 강제적 실현을 위한 일련의 절차를 말하는 것이며, 이 절차는 재산의 압류, 압류재산의 매각, 매각대금의 배분(청산)의 행정처분으로 이루어지는 것이며 교부청구 및 참가압류도 체납처분의 절차에 포함

가. 관련근거: 공유재산 및 물품 관리법 제97조(「지방재정법」등의 준용)제2항

나. 체납에 따른 조치 및 절차

	연체료 납부고지 독촉 시행	• 연체료 납부고지 : 납부고지 한 고지일로부터 3개월을 초과하지 않음 • 납부 기한 : 15일 이내 • 그 후 1년 1회 이상 독촉 시행
	재산조회	• 재산조회 : 서울특별시 토지관리과, 서울특별시 미래첨단교통과 • 직장조회 : 국민연금관리공단, 국민건강보험공단, 공무원연금관리공단 • 지급명령신청 판결 후 재산명시신청 : 법원 • 질문·검사권
	압류	• 부동산 등의 압류조서 작성 및 압류통지서 송부 (압류조서 : 지방재정수법 시행규칙 제26조에 따른 별지 제34호 서식) (압류통지서 : 국세징수법시행규칙 제41조(채권압류의 통지)에 따른 별지 제46호 서식)
국세징수법 제29조, 제54조, 국세징수법시행령 제35조		
	압류등기촉탁	• 압류등기촉탁서 작성(압류부서 문서번호 기재) 2부 작성하여 등기소에 제출
	압류등기	• 등기소에 압류등기 신청하여 압류등기 실시
	압류해제	• 재산압류 후 사용료(변상금) 및 연체료를 납부하면 압류 해제
	압류재산 청산	• 장기간 사용료를 납부하지 않을 때 한국자산관리공사에 의뢰 압류재산 청산 실시 • 이행청구 또는 토지명도 소송 제기

1) 재산조회

- 가) 채무자가 자발적인 변제를 하지 않으면 채권관리관은 강제수단을 통해 채무자의 재산을 압류, 매각하여 채권액에 충당하여야 함
- 나) 이러한 절차는 채무자의 재산을 확인하였을 때 가능한 일이며, 이처럼 강제수단을 통한 채권회수의 첫 걸음은 채무자의 재산을 조회하는 것으로부터 시작임
- 다) 채무자의 재산을 조회하는 방법은 크게 네 가지로 나뉨
 - 첫 번째: 집행권원 없이도 관련 법률의 조항에 근거하여 재산조회를 할 수 있는 경우
 - 두 번째: 집행권원을 획득한 후 법원에 재산명시신청을 하여 채무자로 하여금 재산목록을 제출하게 하고 법원에 출석하여 이에 대한 선서를 하도록 하는 방법
 - 세 번째: 한국자산관리공사에 채권 회수를 위탁하여 재산조회를 하는 방법
 - 네 번째: 조달청 나라장터를 이용하여 금전채권(계약대금)을 조회하는 방법

※ 법인의 종류에 따라 법인의 채무지급 책임 여부가 다름

- 주식회사, 유한회사, 사단·재단법인의 경우는 주주·이사·대표이사 등이 개인 자격으로 연대보증을 서거나 불법행위가 성립되지 않는 한 법인의 채무에 대한 지급 책임을 물을 수 없음
- 합자회사, 합명회사는 무한책임사원에게만 법인의 채무 지급책임이 있음
- 개인사업자의 경우에는 사업체의 대표자에게 사업상 발생된 채무 전부를 지급할 책임이 있음

〈참고〉 채무자 종류에 따른 지급책임 유무

구 분		책임인원
개인사업자		개인 사업체의 주체
조합		조합원
법인	주식회사	없음
	유한회사	없음
	사단법인, 재단법인	없음
	합자회사	무한책임사원
	합명회사	무한책임사원



2) 재산종류별 압류 및 절차

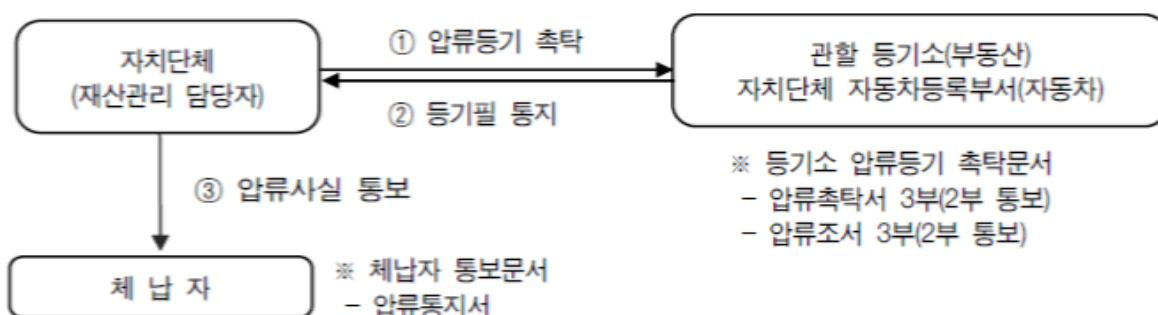
가) 부동산의 압류

- (근거) 지방세징수법 제38조 제1항, 제55조 제1항 및 제4항
- (절차) 등기소에 지방세징수법 시행규칙 별지 제34호 서식 「압류조서」와 별지 제40호 서식 「압류등기촉탁서」 제출 → 압류 후 채납자에게 별지 제45호 서식 「재산압류 통지서」 송부

나) 차량의 압류

- (근거) 지방세징수법 제56조(자동차 등의 압류 절차), 같은법 시행규칙 제36조(자동차 등의 압류등록 촉탁) 및 제37조(압류자동차 등의 인도 명령)
- (절차) 자치단체 자동차등록부서에 별지 제34호 서식 「압류조서」와 별지 제46호 서식 「자동차압류등록촉탁서」를 제출 → 별지 제47호 서식의 「압류 자동차 인도명령서」를 송부하고 자동차를 점유 → 채납자에게 별지 제45호 서식 「재산압류 통지서」 송부

〈참고〉 부동산 및 자동차 압류 흐름도



다) 채권의 압류

- (근거) 지방세징수법 제51조(채권의 압류절차) 제1항 및 제3항, 같은법 시행규칙 제31조(채권 압류의 통지) 제1항 및 제2항
- (절차) 제3채무자에게 별지 제34호 서식 「압류조서」와 별지 제39호 서식(갑)의 「채권압류통지서」를 통지 → 채납자에게는 별지 제39호 서식(을)의 「채권압류통지서」를 통지

■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제34호서식]

압 류 조 서					
문서번호				압류번호	
체 납 자	성 명 (대표자명)	홍 길 동	주민(법인, 외국인) 등록번호	123456-7891011	
	상 호 (법인명)		사업자 등록번호		
	주 소 (영업소)	서울특별시 00구 00로00길 (00동) 53			
압 류 연 월 일		2023년 1월 24일 압류			
압류재산의 표시(압류재산의 종류·수량 및 품질과 소재지를 적습니다)					
(토지) 서울시 00구 00동 000-000					
압류에 관계된 체납액의 내용					
세목	과세연도	납부기한	지방자치단체의 징수금		
			계	지방세	가산금
체납처분비					
합계					
위의 체납액을 징수하기 위하여 에서 참여 하에 압류하였으므로 「지방세징수법」 제38조제1항에 따라 이 조서를 작성합니다. 압류된 채권에 대해서는 「지방세징수법」 제38조제4항에 따라 추심이나 그 밖의 처분을 금지합니다. 년 월 일 서울특별시교육감 (직인) 참여자성명 (서명 또는 인) ※ 비고: 참여자가 서명날인을 거부하였을 때에는 「지방세징수법」 제38조제2항에 따라 그 사실을 참여자 성명란 하단에 표기합니다.					

210mm×297mm(백상지 100g/㎡)



■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제39호서식(갑)]

서울 ○ ○ 학교

수신
(경유)

제목 채권 압류 통지서

채납액을 징수하기 위하여 「지방세징수법」 제51조제1항에 따라 채납자의 채권을 아래와 같이 압류하였음을 알려드립니다.

채무자	성명 (법인명)						
	주소 (영업소)						
채권자 (채납자)	성명 (법인명)		주민(사업자·외국인) 등 록 번 호				
	주소 (영업소)						
압류채권의 표시							
압류일		년 월 일					
압류에 관계된 채납액의 내용				(단위: 원)			
세목	과세연도	납부기한	지방자치단체의 징수금				
			계	지방세 가산금			
채납처분비							
합계							

이 통지를 받은 후에는 채권자에게 채무를 지급하여도 그 지급은 무효가 됩니다. 끝.

서울 ○ ○ 학 교 장

직인

기안자	직위(직급)	서명	검토자	직위(직급)	서명	결재권자	직위(직급)	서명
협조자								
시행	처리과명-연도별	일련번호(시행일)	접수	처리과명-연도별	일련번호(접수일)			
우	도로명주소		/ 홈페이지 주소					
전화번호()	팩스번호()		/ 공무원의 전자우편주소		/ 공개 구분			

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제39호서식(을)]

서울 ○ ○ 학교

수신
(경유)

제목 채권 압류 통지서

귀하(귀사)가 체납한 지방세를 징수하기 위하여 「지방세징수법」 제51조제3항에 따라 아래와 같이 채권을 압류하였음을 알려드립니다.

채권자 (채납자)	성명 (법인명)		생년월일 (법인등록번호)		
	주소 (영업소)				
채무자	성명 (법인명)				
	주소 (영업소)				
압류채권의 표시					
압류일		년 월 일			
압류에 관계된 체납액의 내용 (단위: 원)					
세목	과세연도	납부기한	지방자치단체의 징수금		
			계	지방세	가산금
체납처분비					
합계					

끝.

서울 ○ ○ 학 교 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별 일련번호(접수일)

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 공무원의 전자우편주소

/ 공개 구분

210mm×297mm(백상지 80g/m²)



■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제40호서식]

접 수	년 월 일	처 리 인	등기관 확인	각종 통지
	제 호			
문 서 번 호		지방세 체납처분에 의한 압류(변경)등기 촉탁서		
부동산(공장재단·광업재단)의 표시		(토지) 서울시 00구 00동 123-456		
등기원인 및 등기일		년 월 일 압류		
등기의 목적		행정재산 사용료 체납처분에 의한 압류등기		
등기 권리자		서울특별시교육감		
등기 의무자	성명(법인명)	홍 길 동		
	주인(법인·외국인) 등 록 번 호	123456-7891011		
	주소(영업소)	서울시 00구 00로00길, 00동 000호 (00동, 00아파트)		
등록면허세		비과세(「지방세법」 제26조에 따름)		
년 월 일 촉탁공무원 서울특별시교육감 인				
지방법원 귀중				
첨 부 서 류	촉탁인 제출서류		담당 공무원 확인사항	
	1. 도 면 2. 압류재산이 많을 때에는 별지로 부동산목록을 첨부하고, 부동산의 표시란에 "별지 목록과 같음"이라고 기재하시기 바랍니다. 3. 압류조서 부		미등기의 부동산을 촉탁하는 경우에는 토지 대장 등본 또는 건축물대장 등본(또는 건물소유인 증서) 1부	

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제45호서식]

서울 ○ ○ 학교

수신 홍길동 귀하
(경유)
제목 재산 압류 통지서

「지방세징수법」 제55조 제5항에 따라 체납자가 체납한 지방세[사용료]를 징수하기 위하여 아래의 재산을 압류하였음을 알려드립니다.

받는 사람	성명 (법인명)	서울○○학교장	생년월일 (법인등록번호)	
	주소 (영업소)			
체납자	성명 (법인명)	홍길동	생년월일 (법인등록번호)	123456-7891011
	주소 (영업소)	서울특별시 00구 00로 길, 00동 000호 (00동, 00아파트)		
압류재산의 표시				
압류일		년 월 일		
압류에 관계된 체납액의 내용 (단위: 원)				
세목	과세연도	납부기한	지방자치단체의 징수금	
			계	지방세 가산금
체납처분비				
합계				

귀하(귀 법인)가 우선권을 행사하고자 할 때에는 「지방세기본법」 제58조제2항에 따라 이 통지를 받은 날부터 10일 이내에 그 사실을 신고하시기 바랍니다. 끝.

서울 ○ ○ 학교 장

직인

기안자 직위(직급) 서명	검토자 직위(직급) 서명	결재권자 직위(직급) 서명
협조자		
시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일)	접수 처리과명-연도별 일련번호(접수일)	
우 도로명주소	/ 홈페이지 주소	
전화번호() 팩스번호()	/ 공무원의 전자우편주소	/ 공개 구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제46호서식]

문 서 번 호		자동차 · 건설기계 · 항공기 압류(변경)등록 촉탁서	
재산의 표시		12부3456, 00저, 2017년식	
사용의 본거지		서울시 00구 00로12길34, 00동 000호 (00동, 00아파트)	
재산소유자의 성명 또는 명칭		홍 길 동	
등록원인 및 등록 연월일		년 월 일 압류	
등록의 목적		체납처분에 의한 압류등록	
등록권리자		서울특별시교육감	
등 록 의무자	성명(법인명)	홍 길 동	
	주민(법인 · 외국인) 등 록 번 호	123456-7891011	
	주소(영업소)	서울시 00구 00로00길, 00동 000호 (00동, 00아파트)	
등록면허세		비과세(「지방세법」 제26조에 따름)	
(관할관서) 귀중		년 월 일	
		촉탁공무원 서울특별시교육감 ㉠	
첨 부 서 류		압류조서 부	

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제47호서식]

압류재산(자동차·건설기계·항공기등·선박) 인도 명령서

체납자 (점유자)	성명 (법인명)	홍길동	생년월일 (법인등록번호)	123456-7891011
	주소 (영업소)	서울특별시 00구 00로00길 (00동)		
인도하여야 할 재산의 표시		2부3456, 00저, 2017년식		
인도기한		년 월 일 까지		
인도장소				
인도를 명하는 이유		년 월 일 압류에 의한 점유		
위 재산은 지방세 체납처분에 의하여 압류되었으므로 「지방세징수법」 제56조제2항에 따라 인도를 명합니다. 년 월 일 서울특별시교육감 인				

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

4-2 지급명령 신청

- 금전 그 밖의 대체물이나 유가증권의 일정 수량의 지급을 목적으로 하는 청구권에 관하여 채무자가 다투지 않을 것으로 예상될 경우에 채권자로 하여금 통상의 판결절차보다 간이·신속·저렴하게 집행권원 확보 가능
- 지급명령이 확정되면 확정판결과 동일한 효력이 있고(민사소송법 제474조), 지급명령의 신청 시에 소 제기에 따른 시효중단의 효력이 생긴으로(민사소송법 제265조), 시효관리에 있어서는 일반 소송과 동일한 효과가 있음

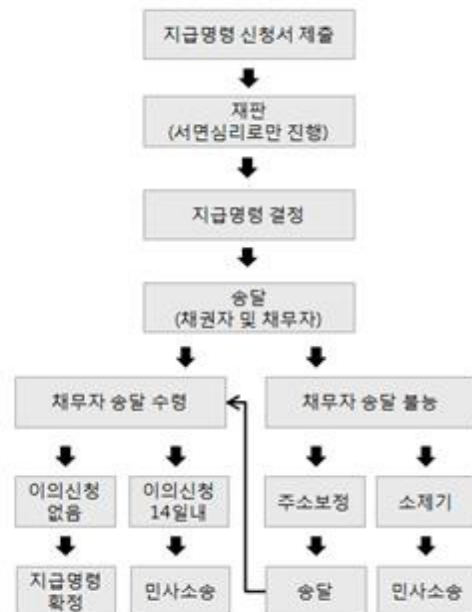
지급명령 세부내용

- ✓ 금전 등을 목적으로 하는 청구에 대해 법원이 채권자의 신청에 따라 서면으로 채무자에게 지급을 명령하는 제도(서류심사만으로 재판)
- ✓ 인지대도 일반 소송의 1/10만 부담하면 되고, 송달료도 4회분만 납부
- ✓ 지급명령이 확정되면 확정판결과 동일한 효력이 인정
- ✓ 보통 지급명령 신청과 동시에 가압류신청을 동시에 진행
- ✓ 채무자가 채무를 인정하면서도 납부를 지연하는 경우 지급명령을 이용하면 간단한 절차로 채권 만족 가능

유의사항

- ✓ 채무자가 이의신청하면 소송절차로 이행
- ✓ 채권의 존재에 대하여 다툼이 있는 경우에는 일반 소장 제출
- ✓ 지급명령은 일반 소장과 달리 공시송달에 의하여 송달할 수 없으므로 채무자의 주소가 확실한 경우에 한하여 이용

< 지급명령 진행절차 >



지급명령 신청은 체납처분에 따른 조치 절차와 별개이며, 체납처분 절차보다 간편하고, 신속하게 시효중단의 효력을 발생하는 경우로 채무자에 대한 심리적 압박용으로 쓸 수 있음

4-3 재산명시 신청

- 금전의 지급을 목적으로 하는 집행권원에 기초하여 강제집행을 개시할 수 있는 채권자가 법원에 채무자의 재산명시를 요구하는 신청을 하는 경우 법원은 재산명시 신청에 정당한 이유가 있는 때에는 채무자에게 재산상태를 명시한 재산목록을 제출하도록 명할 수 있음(민사집행법 제61조, 제62조)
- 법원은 채무자로 하여금 강제이행의 대상이 되는 재산과 일정기간 내에 그 재산의 처분상황을 명시한 재산목록을 제출하게하고 그 진실성에 관하여 선서하게 함(민사집행법 제64조, 제65조)

지급명령신청서(행정재산 사용허가에 따른 사용료)

지 급 명 령 신 청

채 권 자 서울특별시교육감

.....○○시 ○○구 ○○동 ○○ (우편번호 ○○○ - ○○○)

채 무 자 △△△

.....○○시 ○○구 ○○동 ○○ (우편번호 ○○○ - ○○○)

행정재산 사용허가에 따른 사용료의 독촉사건

청구금액 : 금 35,000,000원

신 청 취 지

채무자는 채권자에게 금 35,000,000원 및 이에 대하여 20○○. ○. ○.부터 이 건 지급명령정보 송달 받는 날까지는 연 ○분의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 ○할의 각 비율에 의한 금원 및 아래 독촉절차 비용을 합한 금원을 지급하라.

일금 26,200원 독촉절차비용

내 역

일금 16,200원 인 지 대

일금 10,000원 송 달 료

신 청 이 유

1. 채권자와 채무자는 20○○. ○. ○. 피고 소유 ○○시 ○○구 ○○동 ○○ 소재 서울○○학교 공유재산 (수영장 및 부대시설)에 대하여 사용료 135,000,000원, 사용허가 3년으로 하는 공유재산 사용허가를 하였습니다.
2. 채무자는 채권자에게 위 사용료를 지급할 의무가 있음에도 불구하고 지급하지 아니하여 채권자는 채무자에게 사용료를 납후하여 줄 것을 여러 차례에 걸쳐 독촉하였음에도 채무자는 지금까지 납부하지 않고 있습니다.
3. 따라서 채권자는 채무자로부터 위 사용료 35,000,000원 및 이에 대하여 20○○. ○. ○.부터 이 건 지급명령 결정정보 송달 받는 날까지는 민법 소정의 연 ○분의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법 소정의 연 2할의 각 비율에 의한 금원 및 독촉절차 비용을 합한 금원의 지급을 받기 위하여 이 건 신청을 하기에 이르게 된 것입니다.

첨부 서류

1. 사용허가 신청서 사본 1부
2. 사용허가서(허가조건, 서약서 포함) 1부.
3. 부동산등기부등본 1부



재산관계명시신청서

채 권 자 서울특별시교육감

서울시〇〇구〇〇동〇〇-〇〇

채 무 자 〇 〇 〇

〇〇시 〇〇구 〇〇동 〇〇-〇〇

『해설』

집행권원(확정된 판결문, 소송상 화해조서, 청구의 인낙조서, 확정된 지급명령, 확정된 화해권고결정 등)상의 원고(채권자) 및 피고(채무자)를 기재하되 원고를 먼저 기재하며, 자연인인 경우 성명과 주소를 기재하고, 법인인 경우 그 명칭과 등기부상의 주소를 기재한다.

채무명의를 표시

위 당사자 간의 서울지방법원 〇〇〇〇가소 〇〇〇호 대여금 청구사건(집행력 있는 판결 정보)

『해설』

집행권원(확정된 판결문, 소송상 화해조서, 청구의 인낙조서, 확정된 지급명령, 확정된 화해권고결정 등)상의 법원을 표시하고, 사건번호 등을 기재한다.

신 청 취 지

“채무자는 재산관계를 명시한 재산목록을 〇〇〇. 〇. 〇.까지 제출하라.”라는 재판을 구합니다.

『해설』

‘청구취지’를 기재한다. ‘청구취지’란 원고(채권자)가 법원에 대해 판결을 통해 얻고자 하는 바를 기재하는 것이다. 가령, “채무자는 재산관계를 명시한 재산목록을 〇〇〇〇.〇.〇.까지 제출하라. 라는 재판을 구합니다.”와 같이 기재한다. 위 ‘청구취지’의 형식은 실무상 거의 정형화 되었다고 보아도 좋다.

신 청 이 유

1. 채권자는 채무자에 대하여 〇〇지방법원 〇〇가소〇〇〇호 대여금 청구사건의 승소확정판결에 의하여 금〇〇〇원 및 이에 대한 〇〇〇〇. 〇. 〇.부터 이진 소장 송달 일까지 연〇푼, 그 다음 날부터 원제일까지는 연〇할〇푼의 각 비율에 의한 금원에 대한 집행권원을 가지고 있습니다.
2. 그럼에도 불구하고 채무자는 현재까지 위 채무를 변제하지 않고 있습니다.
3. 따라서 채권자는 강제집행을 하기 위하여 채무자 재산을 백방으로 탐색하였으나 부동산을 타인명의로 명의변경을 하고 동산까지 은닉을 하는 등의 교묘한 방법에 재산발견이 어려워 강제집행을 할 수 없는 실정이므로 이 신청에 이른 것입니다.

『해설』

1. ‘신청이유’를 기재한다. ‘신청이유’란, 신청을 하는 이유가 되는 사실관계를 기재하는 것으로써 자세하고도 명료하게 작성하는 것이 바람직하다.
2. 신청이유는 집행권원을 표시하고, 그럼에도 채무자가 채무를 변제하지 않고 있어, 채무자로부터 받을 채권이 현재 존재함을 간단히 기재하면 된다. 아울러 채무자의 재산은닉 행위 등으로 인하여 강제집행이 어려워 부득이 본 신청에 이르렀다는 내용을 말미에 기재토록 한다.
3. 재산관계명시신청은 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할 만한 사유가 없어야 한다. 법원은 채권자가 제출한 신청이 이유가 없거나 채무자의 재산 발견이 쉽다고 판단하면 기각한다. (민사집행법 제62조 제2항)

첨부 서류

1. 집행력 있는 판결문 사본 1부.
2. 송달증명원 사본 1부.
3. 확정증명원 사본 1부.

「해설」

1. 관련서류를 첨부하여 신청서를 접수한다. 실무상 재산관계명시제도의 신청 시 확정판결 정보 등을 제출할 필요는 없고 해당 공무원에게 정보를 제시 후 그 부분을 첨부하여 제출 하면 된다. 실무상 자칫 정보까지 함께 제출하는 경우가 종종 발생하는데 해당 정보를 수통 부여하지 않은 상태라면 채무자의 재산을 강제 집행 하기에 앞서 집행력 있는 판결정보를 환부해야 하는 번거로움을 겪게 된다.
2. 재산관계명시신청서의 제출 부수 → 「당사자의 수 + 1(법원용)」2000.00.00.

위 채권자 서울특별시교육감

서울시 00구 00동 00-00

「해설」

원고 본인이 제출할 경우엔 원고의 기명·날인, 법정대리인이나 소송대리인인 경우는 대리인이 기명·날인을 한다.

00지방법원 귀중

「해설」

1. 신청서의 말미에는 어느 법원에 제출하는지를 기재한다. 신청서를 제출할 법원은 채권자나 채무자의 주소지 관할이 아니다. 확정판결, 화해조서 등의 경우에는 제1심주소법원에, 지급명령이나 조정 등의 경우에는 그 명령조정을 한 법원에 제출한다.
2. 비용: 인지대 1,000원 및 송달료(당사자수 1회분송달료 5회분 : 법원에 따라 다소 차이가 있을 수 있음)를 납입한다.
3. 명시신청이 이루어지면 해당 법원은 채무자를 심문하지 않고 서면심리에 의해 재판을 하게 된다. 그러나 법원에서 필요하다고 인정되면 채무자를 심문할 수 있다.
4. 채권자의 신청이 이유 있다고 판단하면 명시명령을 내리게 되는데 '결정' 형식을 취한다.
5. 채권자가 접수한 재산명시신청이 기각·각하된 경우에는 그 기각 각하 사유를 보완하여 (새로운 사실) 명시 신청을 다시 할 수 있다(민사집행법 제69조).
6. 명시명령이 채무자에게 송달되지 아니하면 채권자에게 주소 보정을 명하게 된다. 주소보정은 민사소송절차의 방식에 의한다. 단, 본 신청은 공시송달이 허용되지 않음에 유의한다. 따라서 주소보정이 불가능한 경우 법원은 재산명시명령 결정을 취소하고 본 신청을 각하한다.



4-4 사용허가 취소 후 퇴거 불응 시

가. 사용허가 취소 후 자진 퇴거를 명하였으나 퇴거 불응 시 방안으로는 명도소송 또는 행정대집행(직접강제집행) 두 가지 방안이 있음

나. 명도소송

- 장점: 법원에서 강제 집행 실시 가장 합리적인 방법
- 단점: 6~9개월 소요

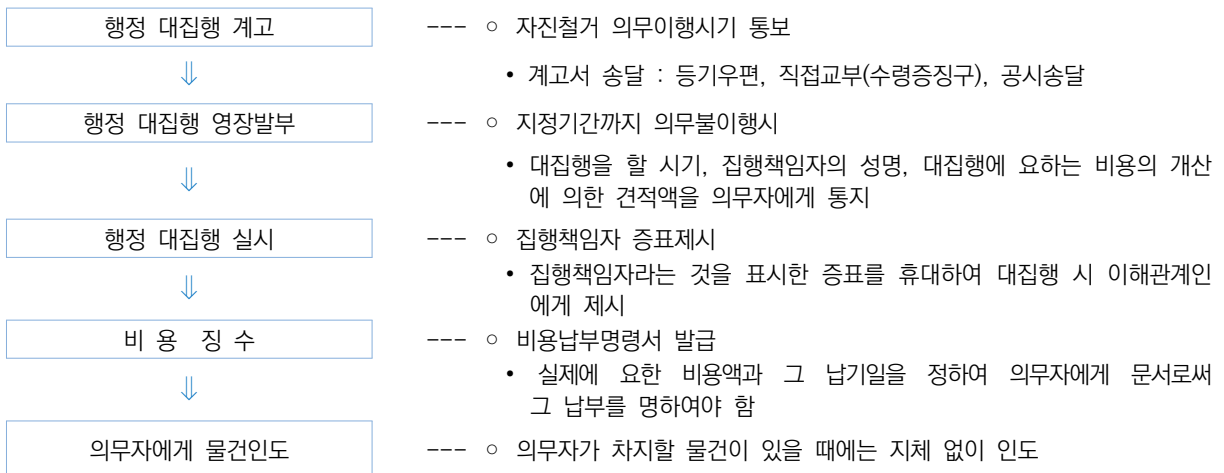


다. 행정 대집행

- 장점: 조속한 반환 집행 실시로 빠른 해결 방법임
- 단점: 물리적 충돌 우려가 있음



□ 강제집행 업무처리 절차(흐름도)



□ 업무처리 관련법령

- 공유재산 및 물품 관리법 제83조(원상복구명령 등) 2항
- 행정대집행법
- 행정대집행법 시행령

□ 업무처리에 필요한 참고사항(유의·개선·특이사항 등)

- 의무자 및 주민입회하에 물건조사 및 목록을 작성
- 물건 보관 장소 지정 및 도난 방지조치를 취함
- 계고서, 대집행 영장, 비용납부 증명서의 수령을 거부할 때
 - 인근에 거주하는 성인 2인을 입회시킨 후 그 거부하는 사실을 수령증 용지 이면에 기재하고 그 입회자와 함께 서명 기명날인 후 송달서류를 의무자가 있는 현장에 두고 와야 함

□ 명도단행가처분 및 명도소송 업무처리 절차(흐름도)

점유이전금지 가처분 신청 및 명도소장 접수	민사집행법에 의거 신청서 증빙 자료, 등기부등본, 건축물대장, 이전독촉장, 단체협약해지 통보서
↓	
선고	
↓	
명도집행	

□ 업무처리 관련법령

- 민사소송법
- 민사집행법

4-5 채무불이행자 명부 등재

가. 채무 불이행자 명부 등재란?

- 채권자가 집행권원(판결)을 확보하고도 6개월 이내 채권만족을 얻지 못할 때 채무자를 상대로 법원에 신청하여 채무자를 압박하는 일종의 강제 수단임
- 은행연합회 등에 통보되어 신용불량자로 등재 카드사용 대출 등 상당한 제한을 받게 됨
- 주민등록상이나 가족관계등록부에 표시되지는 않으며 채무 불이행자 명부 등재 절차로 채무자의 재산을 강제 집행하는 것은 아니고, 채권자가 이미 확보한 집행권원(판결 등)으로 채무자의 재산에 경매 신청을 하거나 예금 등에 채권압류 및 추심이나 전부의 절차로 채권을 회수할 수 있음
- 장점 : 신용평가정보회사의 '법원채무불이행정보등록서비스'는 법원에 비해 단시간에 채무 불이행 사실을 등록할 수 있음(단, '개인신용정보 제공동의'를 사전에 득하여야 함)

나. 채무 불이행자 명부 등재 대상

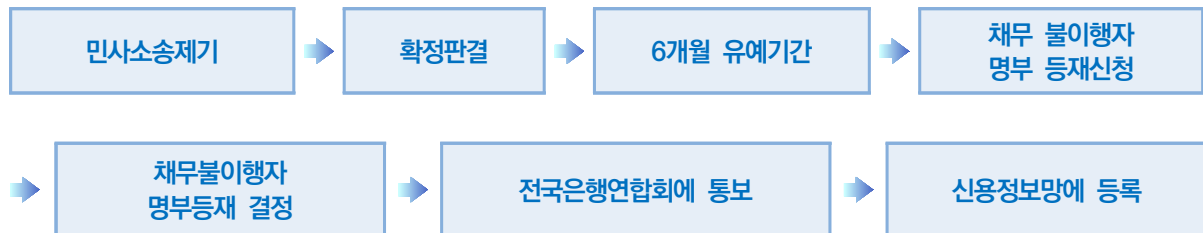
- 확정판결. 지급명령. 이행권고결정. 화해조서 등 확정판결과 동일한 효력을 가지는 법원의 심판 또는 결정을 받은 민사채무불이행 사실이 있는 자(단, 공증은 확정, 송달, 집행문을 받은 경우에만 가능)



다. 채무 불이행자 명부 등재 금지 대상

- 발생일(판결 선고일, 지급명령일 등)로부터 7년이 경과한 사실, 파산 선고로 인한 면책 결정을 받은 자로 특수기록에 등재되어 있는 자

라. 채무 불이행자 명부 등재 절차



* 신용평가정보회사의 채무불이행정보등록 절차

- 민사채무 법원확정판결을 받은 채권자가 신용평가정보회사의 법원채무불이행정보 등록서비스 사이트에서 등록신청 (사이트 회원가입 및 등록신청--> 클릭)
- 등록 신청 시에 제출한 법원 판결문의 사실 여부 심사
: 대법원 '나의사건검색'을 통하여 제출 서류의 진위 여부 검증
- 채무자에게 신용정보망 등록에 대한 사전 통보
(채무불이행정보 등록 30일 전까지 채무자의 주소지로 내용 증명 우편발송)
- 사전 통보문을 받은 채무자가 유예기간동안 변제 하지 않으면, 채무자의 채무불이행 정보를 신용정보망에 등록
 - 채무자 신용등급 하락, 금융거래 일부 제한
 - 채무자가 변제를 하게 되면, 채무자의 채무불이행 정보를 사이트에서 직접 해제 처리할 수 있음

VII

행정재산 사용허가 매뉴얼

사용허가 관련 묻고 답하기(Q&A)

Q1

사용허가에 따른 예정가격의 체감 방법은?

A

회신내용

입찰을 두 번 실시하여도 낙찰되지 않은 경우 세 번째 입찰부터 최초 사용료 예정가격의 100분의 20을 최저한도로 하여 매회 최초 사용료 예정가격의 100분의 10 이내의 금액만큼 그 예정가격을 낮추어 조정(최고 80%까지 조정 가능)

※ 3회차부터 체감을 하여 낙찰자가 결정이 된 후 그 낙찰자가 사용허가 신청을 하지 아니(포기)한 경우, 낙찰된 당시의 체감된 예정가격으로 하는 것이 아니라 새로운 입찰 절차를 이행하여야 함

Q2

사용허가를 받은 자가 사업자 또는 법인등록번호 변경, 상호변경, 대표자 또는 법인명 변경 등이 가능한지 여부

A

회신내용

사업자 또는 법인등록번호, 상호, 대표자 또는 법인명 등의 변경이 법률 주체가 변경되는 경우라면 당초 사용·수익허가를 받은 자가 아닌 다른 자로 보아야 할 것으로 사료 됨
(행정안전부 회계제도과-2993(2019. 6. 14.))



Q3

사용허가 시 유의사항은?

A

회신내용

허가기간, 이용의 제한(전대 행위금지 포함) 등 허가조건에 대하여 본인이 충분히 숙지할 수 있도록 주지시켜야 함

- 신분증(주민등록증, 운전면허증 사본 징구 등) 확인하여 본인 여부를 파악하며, 대리인이 사용허가를 신청하는 경우에는 권한(대리인의 신분증과 위임장)이 있는지 확인할 것
 - ① 본인이 직접 서명 날인(허가조건 내용 숙지 할 수 있도록 설명)
 - ② 법인의 경우
 - 0000주식회사 대표이사 000 (인) 또는 0000조합 조합장 000 (인)
 - ③ 대리인이 사용허가 체결 시 대리인의 인감을 날인토록 함
 - 0000 주식회사 대표이사 홍길동 (인)
 - 위 대리인 김갑동(0000000-00000000) (인)
- 허가서 교부 전에 사용허가 조건을 주지시키고 [부록]서약서 양식을 사용하여 사용인의 자필로 사용허가 내용 및 조건을 확인 받도록 함.

※ 아래의 내용을 사용인이 자필로 작성

- 허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠지 않음
- 허가기간을 넘어서는 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월전 부터는 월 단위계약만 진행하겠음

⇒ (자필 작성)허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠음
 사용허가기간을 넘어서는 회원계약 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월
 전부터는 월 단위계약만 진행하겠음

사용인 ○○○ (서명 또는 인)

Q4	사용허가에 따른 사용료 분납 보증금의 반환 방법은?
A	회신내용
○ 사용료 등을 완납한 경우 즉, 마지막 연도 최종 분납금을 납부하거나 사용기간 동안의 모든 사용료 등을 중도에 선납하는 경우 반환 ○ 사용료 연체 등으로 사용허가를 해제 또는 해지한 경우, 체납된 사용료 및 연체료를 정산한 후 반환 ※ 보증금 또는 이행보증보험증권의 반환은 학교가 사용재산의 명도확인 및 보증금반환 신청을 받은 날로부터 적정 기한(예시: 15일 이내)에 반환 ※ 정산을 실시하는 경우에는 지체 없이 사용인에게 통지	

Q5	사용료의 급격한 상승에 따른 부담을 완화하기 위하여 사용료 등의 조정방법은?
A	회신내용
○ 적용 대상 : 동일인이 공유재산을 1년을 초과하여 계속하여 사용 중인 경우 사용료가 전년도보다 5% 이상 증가한 경우 조례로 정하는 바와 같이 100분의 5를 초과한 부분에 대하여 전부를 감액 - 전년도 보다 하락하였거나 5% 미만으로 증가한 경우 산출한 금액대로 징수 - 신규사용 또는 입찰에 의하는 경우는 적용 대상이 아님 ○ 예시 - 전년도 사용료: 500,000원(부가가치세 별도) - 금년도 사용료: 700,000원(5% 이상 인상된 경우로 조정 필요) - 전년도 사용료의 105%: 525,000원 - 금년도 사용료 부과액: 525,000원 ▶ 금년도 총납부 요구액: 525,000원+52,500원(부가가치세)=577,500원	



Q6

사용허가에 따른 사용료 분납 보증금의 예치방법은?

A

회신내용

- 보증금(현금 등)의 납부: 사용허가 개시일까지 납부하게 하여야 함
 - 증권의 경우는 사용허가 이후 제출 가능함
 - 최대 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액을 사전에 확보하고자 하는 것이므로 이 범위 내에서 납부·징수한 보증금은 사용허가 기간 종료일을 만기일로 하는 금융기관 정기예금으로 예탁하여 별도로 관리하고 이를 보증금 납부자에게 통보
 - 이행보증보험증권을 제출한 경우, 보증기간의 초일은 사용허가 개시일, 만료일은 사용허가 기간 종료일 다음 날로부터 보험 청구 가능한 기간(예시: 60일)을 고려하여 정하는 날로 함
 - 연간 사용료가 변동되더라도 보증금을 추가로 납부하게 하거나 반환하지 않음

Q7

사용허가 기간의 연장은?

A

회신내용

사용허가를 받은 자가 실제로 사용하지 못한 기간이 있는 경우 그 연장의 사유를 명확히 하여 실제 사용하지 못한 기간 이내로 하여야 함

- 1) 천재지변이나 그 밖의 재난으로 피해를 본 경우
- 2) 해당 지방자치단체의 귀책사유로 그 재산의 사용에 제한을 받은 경우

Q8

사용허가에 따른 사용인의 명의 변경 방법은?

A

회신내용

- 사용인 사망 시 사실 확인 후 상속인으로 명의변경 가능
 - * 가족관계 증명서, 제적등본, 유언장 등 당해재산의 정당한 상속인임을 입증할 수 있는 서류 등
 - * 명의를 변경한 경우 사용기간은 반드시 당초 사용허가받은 자의 잔여기간으로 하여야 함
- 개인(자연인) 명의로 사용허가 받았다가 동일인이 법인을 설립한 경우 개인과 법인은 서로 다른 법률 주체이므로 법인 명의로 변경하는 것은 곤란함

Q9	사용허가기간 만료 후 허가 없이 사용한 때 변상금 부과는?
A	회신내용
공유재산을 사용허가 받지 아니하고 무단점유하거나 사용한 자에 대하여 사용료의 120%에 해당하는 금액을 변상금으로 부과 - 절차: 무단점유발견(점유시점) ⇨ 변상금 사전통지 ⇨ 의견제출 ⇨ 변상금부과 - 납부기한: 납부통지일로부터 60일 이내 ※ 유·초·중학교는 관할 지원청 재정지원과에 보고, 고등학교는 2022년 공유재산 업무편람 (행정안전부) p232 참조하여 변상금 부과	

Q10	변상금 부과 미납에 대한 연체료 부과방법은?
A	회신내용
변상금을 기한 내 납부하지 아니한 경우, 당초 납부기한 경과 후 15일 이내로 연체료를 가산하여, 납부기한을 15일 이내로 지정하여 납부고지서 발부	

Q11	사용허가시설(수영장) 사용료 연체료 산정 방식 및 연체에 대한 연체료 추가 징수 여부
A	회신내용
연체료 납부기한: 연체료율로 계산한 연체료를 붙여 납부고지일로부터 15일 이내의 납부기한을 정해 납부고지 하여야 함(이 경우 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부고지를 하되, 그 중 마지막으로 고지한 납부기한은 전단에 따른 납부고지일로부터 3개월 이내가 되도록 하여야 하며, 이후 1년에 1회 이상 독촉을 하여야 함) - 연체료=분납원금 * 연체료율 * 연체일수 / 365 - 연체료는 분납이자와 부가가치세는 제외하고 원금에 대해서만 부과함 - 독촉고지 납부기한까지 납부한 경우 고지한 날부터 납부한 날까지의 연체료는 징수하지 않음 〈공유재산 및 물품 관리법 시행령 제80조(연체료의 징수)〉	



Q12	사용허가시설(수영장) 사용료 연체료 과세 대상 여부
A	회신내용
연체료 및 가산금: 계약 등에 의하여 확정된 대가의 지급지연으로 인하여 지급받는 연체이자 과세표준에서 제외됨 <부가가치세법 제29조제5항5호(과세표준)>	

Q13	사용허가시설(수영장) 운영자가 공공요금 연체시 연체료 부과 가능 여부
A	회신내용
공공요금(전기, 상하수도)에 대하여는 연체료에 대하여 별도로 징수할 수 있는 규정이 없으므로 상하수도요금에 대한 연체료 징수는 적절하지 않음. 아울러 공공요금 납부연체가 학교시설사용 허가 취소 사유에 해당하는지 여부를 확인하여 그에 따라 업무를 처리하는 것이 바람직함	

Q14	사용허가시설(수영장)의 보수를 위해 (기타)시설적립금 사용가능 여부
A	회신내용
○ 시설적립금은 시설보수에 사용하여야 하고, 단순 비품을 구매하는 것은 적절하지 않으나, 적립계획의 적립목적에 벗어나지 않는다면 보일러나 냉난방기와 같이 현장 설치비용이 들어가는 경우는 집행이 가능함 <서울특별시 공립학교 회계규칙 제18조의2 제1항> ○ 사용허가시설(수영장)은 기타시설적립금 대상이 아님 ※ 기타시설적립금: 향후 학교시설공사에 대비한 적립금으로 학교에서 자체적으로 판단하여 수영장적립금과는 별도로 적립하는 적립금으로 그 대상은 학교전체시설 중 전면보수를 위해 적립이 필요한 시설임(예: 급식실 전면보수, 도서관 확장 공사 등) <학교시설 적립금 매뉴얼(2016. 12.)>	

Q15

복합시설 내 위치한 체육관의 사용허가 가능한지?

A

회신내용

- 행정재산의 ‘사용허가’란 「공유재산 및 물품관리법」 제2조 제7호에 따라 ‘해당 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용할 수 있도록 허용하는 것’을 의미하며, 사용허가의 방법은 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조 제2항에 따라 일반입찰이 원칙임
- 그런데 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제14조 제2항에서는 지방자치단체의 장은 대중의 이용에 제공하기 위한 시설인 행정재산에 대해서는 그 재산을 효율적으로 관리하기 위하여 특별히 필요하다고 판단되는 경우에는 ‘해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 시간별이나 횟수별로 그 재산의 사용료를 정할 수 있다.’고 규정하고 있음
- 위에 근거하여 「서울특별시립학교 시설의 개방 및 이용에 관한 조례(이하 ‘개방조례’)」에서는 학교교육에 지장이 없는 범위에서 학교시설을 일정 기간에 일자와 시간을 정하여 사용하는 행위를 ‘일시사용’이라 정의하면서 시설별 사용료를 정해 놓고 있음
- 즉 학교에서 운영·관리하는 체육관, 운동장 등은 기본적으로 교육용으로 사용하고 그 외 학교운영에 지장이 없는 범위에서 일시사용 허가를 할 수 있는 시설로 「개방조례」에서 정하고 있는 사용료만을 징수할 수 있으므로 일반입찰을 통한 사용허가는 불가함
(서울특별시교육청 교육재정과-18256(2018. 8. 23.))



Q16

수영장 사용인이 물탱크의 추가 설치를 요구하는 경우 학교 예산으로 집행할 수 있는지?

A

회신내용

- 학교는 수영장 사용허가를 하면서 업체로부터 사용료를 징수하므로 사용기간 중 그 사용에 필요한 상태를 유지하게 할 의무가 있음
- 업체가 수영장 이용자에게 제공할 목적으로 샤워장을 운영하면서 보다 원활한 서비스를 위해 물탱크의 추가 설치를 학교에 요청했을 경우, 학교는 그 타당성 여부를 검토하여 학교 예산으로 그 설치 유무를 결정할 수 있음
- 한편 업체가 물탱크를 추가로 설치한다면 학교의 동의를 얻어 건물에 부속시켜야 할 것이며, 이 경우 물탱크는 건물의 사용에 객관적인 편익을 가져오게 하는 물건이라고 할 것인바 사용기간 이후 업체는 학교에 **부속물매수청구권**을 행사할 수 있을 것임
 - * 민법 제646조(임차인의 **부속물매수청구권**) ① 건물 기타 공작물의 임차인이 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 이에 부속한 물건이 있는 때에는 임대차의 종료 시에 임대인에 대하여 그 부속물의 매수를 청구할 수 있다.
- 따라서 업체가 물탱크를 추가 설치할 경우 임차인의 **부속물매수청구권**을 행사할 수 있으므로 학교예산으로 설치하는 것이 바람직함

Q17

사용료 체납에 따라 사용료(10,000,000원) 및 연체료(100,000원)를 독촉고지 한 결과, 사용허가 받은 자가 1,000,000원만 납부하였다면 어떻게 처리(징수의 우선순위)하여야 할까요?

A

회신내용

- 징수의 우선순위에 따라 납부한 100만원을 지방세징수법 제4조에 따른 징수 우선순위에 따라 사용료로 전액 징수하여야 함
- 따라서 미납액은
 - 사용료 잔액 900만원[=사용료(1000만원)-금회 납부액(100만원)]
 - 연체료 10만원임
- 향후 독촉 고지 금액
 - 사용료 잔액 900만원
 - 사용료 잔액 900만원에 대한 연체료
 - 기 독촉고지 금액중 연체료 미납액 연체료(10만원)
- * 지방세징수법 제4조(지방자치단체의 징수금 징수의 순위) ① 지방자치단체의 징수금의 징수 순위는 다음 각 호의 순서에 따름 <개정 2020. 12. 29.>
 1. 체납처분비
 2. 지방세(가산세는 제외한다)
 3. 가산세

<출처 2022 공유재산업무편람(행정안전부) p13>

Q18

대표자가 같은 두 법인이 하나의 입찰에 동시에 투찰이 가능한가요?

A

회신내용

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조(입찰무효) 제4호
 - 동일인: 입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우, 그 복수의 법인은 동일인으로 봄



VIII

학교수영장 관련 감사 사례

행정재산 사용허가 매뉴얼

1 감사지적 사항 요지

분야	지적사항 요지	관련법 등
계약	□ 행정재산 사용·수익허가 업체 선정 부적정 - 행정재산인 학교수영장을 사용·수익허가 할 때에는 온비드 시스템을 이용한 입찰을 실시하고, 낙찰자가 계약을 체결하지 않은 경우 그 입찰보증금을 지방자치단체에 귀속시켜야 하며, 정당한 이유없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 아니한 자는 부정당업자로 입찰 참가 자격을 제한하여야 함 - 수영장 위탁운영 업체 선정 시 최고가 입찰업체를 선정하지 않고 학교운영위원회에서 별도 심사하여 2순위로 선정된 업체에게 사용·수익허가 및 수영장 위탁운영 계약 체결함 - 사용료 및 공공요금 미납된 상태에서 기존운영업체와 수익계약 체결하였으며, 계약서에 사용료 분납에 따른 이자를 명시하지 않아 분납이자를 징수할 수 없게 하였음	- 지계법 제12조(입찰보증금), 제31조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한) - 지계법 제13조(낙찰자 결정) - 지계법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한) - 지계법 시행령 제33조(입찰공고), 제41조(수입의 원인이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정) - 지계법 시행규칙 제76조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준 등) - 공물법 제20조 (사용허가) - 공물법 시행령 제13조(사용허가의 방법) - 공유재산 조례 제46조(이자)
	□ 명의변경 사용·수익허가 부적정 - 공개경쟁입찰로 수영장 운영자를 선정하고 사용·수익허가한 후 허가기간 중에 낙찰 받은 기존업체가 아닌 업체와 위법하게 명의 변경 계약을 체결함	- 공물법 제20조(사용허가)
	□ 행정재산 사용 갱신 허가기간 산정 부적정 - 사용·수익허가 갱신 시 당초 허가한 기간을 초과하여 갱신 허가함	- 공물법 제21조(사용허가기간) - 공유재산 조례 제17조(사용허가)

분야	지적사항 요지	관련법 등
세입	□ 학교수영장 사용료 등 징수 부적정 - 수영장 위탁운영자가 사용료를 분할납부 신청하고서 운영 악화 등의 이유로 사용료를 연체하여 총00,000천 원을 징수하지 못함 - 수영장 사용허가 및 위탁운영 계약하여 사용료 납부가 3개월 이상 미납되었음에도 납부독촉 및 계약해지 통보가 지연되었으며, 수영장 운영업체의 일방적 폐관으로 인하여 사용료 금00,000천 원이 미납되었음	- 공물법 제22조(사용료), 제80조(연체료의 징수), 제25조(사용·허가의 취소) - 각급학교 수영장 및 부대시설 사용허가서 - 공물법 시행령 제14조(사용료) ※ 사용료, 절차비용 등 지급명령 신청 ※ 민사소송 ※ 납부독촉 및 업체의 납부계획 제출
	□ 시설적립금 미적립 - 수영장 시설적립금을 미적립	- 학교회계 예산편성 지침(서울특별시교육청, 매년발행)
기타	□ 사용료 분할납부 시 보증금 미 예치 □ 시설적립금 관리대장 미비치 □ 수영장운영 학운위 미심의 □ 공유재산 사용·수익허가 정리부 미비치	- 학교수영장 운영관리 매뉴얼 - 각급학교 수영장 사용허가서 - 학교회계 예산편성 지침 - 서울특별시립학교 운영위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 등 - 서울특별시교육감 소관 공유재산관리 조례 및 조례 시행규칙



2 감사지적 사례

※ 감사는 항상 과거의 행위에 대한 당시의 법령과 조례 등에 근거하여 감사지적하게 되므로, 현재 업무에 적용할 때는 열거된 감사사례에서 지적인 근거 법령과 조례의 현행 버전을 참고하여야 함

사례 1 명의변경 사용허가 부적정

행정재산의 사용·수익허가를 받은 자는 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하여서는 아니 된다.

그런데 ○○학교는 당초 계약자인 (주)○○ 대표이사가 ○○○에서 ●●●로 변경되었고 0000. 00. 00. 신설된 (주)◇◇(대표 ○○○)은 (주)○○의 법인등록번호와 사업자등록번호가 전혀 다른 별개의 업체임을 알고 있으면서도 두 업체의 대표가 사실상 ○○○ 동일인이라는 말만 듣고 명의 변경계약을 체결하였다.

당초 계약자			변경 계약자		
업체명	대표이사	법인등록번호	업체명	대표이사	법인등록번호
(주)○○	○○○→●●●	110111-4*****	(주)◇◇	○○○	110111-6*****

■학교는 공개경쟁입찰을 통해 개인사업자 ▲▲▲를 학교수영장 운영업자로 선정하고 사용·수익허가를 하였다. 그런데 ■학교에서는 위 ▲▲▲이 자신을 대표이사로 하는 법인 (주)□□□을 설립하여 이 법인의 명의로 사용·수익 변경허가서를 제출하자, (주)□□□을 개인사업자 ▲▲▲와 동일인으로 볼 근거가 없는데도 (주)□□□에게 사용·수익을 허가하는 문건에 임의로 학교장 직인을 날인하여 교부하였다.

당초 계약자(개인사업자)			변경 계약자(법인사업자)		
업체명	대표자명	사업자등록번호	업체명	대표이사	사업자등록번호
-	▲▲▲	***-18-*****	(주)□□□	▲▲▲	***-81-*****

사례 2 행정재산 사용허가 갱신기간 산정 부적정

행정재산의 사용·수익허가 기간을 갱신하는 때의 갱신기간은 『공유재산 및 물품관리법』 제21조(사용·수익허가기간)에 따라 최대 5년의 범위 내에서 사용·수익허가를 갱신할 수 있고, 그 기간은 『서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례』 제17조(사용·수익허가)에 따라 갱신 전의 사용·수익허가기간을 넘지 않아야 한다.

그런데 ○○학교는 당초 허가기간이 3년이었던 학교 수영장 운영자 ○○○가 5년으로 갱신허가를 요청하자, 위 법규를 알고 있었고 이미 학교운영위원회에서 허가기간을 3년으로 심의·의결하였음에도 불구하고 학교운영위원회에 재상정하여 허가기간을 5년으로 심의·의결 받아 사용·수익허가기간을 5년으로 갱신함으로써 갱신허가업무를 위법하게 처리하였다.

최초 허가사항		갱신 허가사항	
업체명(대표자명)	허가기간	업체명(대표자명)	허가기간
○○○	2014. 00. 00.~2017. 00. 00. (3년)	○○○	2017. 00. 00.~2022. 00. 00. (5년)

사례 3 행정재산 사용허가 업체 선정 부적정(1)★

학교에서 행정재산의 사용의 허가를 하고자 할 때에는 『공유재산 및 물품 관리법』 제20조(사용허가) 및 『같은법 시행령』 제13조(사용허가의 방법), 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제13조(낙찰자 결정), 『같은법 시행령』 제33조(입찰공고), 제41조(수입의 원인이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정)규정에 의거 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 지정정보처리장치를 이용하여 공고하여야 하며, 수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 하여야 한다.

그런데도 ○○학교에서는 최고가 투찰자가 기존 운영자와 협의 후 협약서를 제출하도록 하였으며 미제출 사유로 낙찰예정자 지위에서 배제한 사실이 있다.

**사례 4 행정재산 사용허가 업체 선정 부적정(2)**

행정재산인 학교수영장을 사용·수익허가할 때에는 온비드 시스템을 이용한 입찰을 실시하고 있으며, 낙찰자가 계약을 체결하지 않은 경우 그 입찰보증금을 지방자치단체에 귀속시켜야 하며, 정당한 이유없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 아니한 자는 부정당업자로 입찰 참가 자격을 제한하여야 한다.

그런데도, ○○학교는 행정재산인 학교수영장을 사용·수익허가할 때, 공고문에 의한 입찰 결과 3개 업체가 입찰을 하여 유효한 입찰이 성립되어 낙찰선언을 하고 1순위자인 ○○○에게 서류심사 결과를 통보하였으나 개인사정으로 인한 사유로 계약포기각서(입찰금액: 000,000,000원)를 제출하였다. 따라서 '○○학교 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가자 선정 입찰공고' 제5항 입찰보증금 및 납부 귀속에 따라 1순위자가 계약을 체결하지 아니할 경우 입찰보증금은 학교회계에 귀속하며 부정당업자로 입찰 참가자격을 제한하는 처분을 하여야 함에도 ○○학교에서는 1순위 입찰자에게 입찰보증금 00,000,000원을 반환하였고, 부정당업자 입찰 참가자격제한 처분도 하지 않았으며, 2순위자도 포기각서를 제출함에 따라 3순위 업체와 계약금액 000,000,000원으로 계약 체결한 사실이 있다.

또한, 학교 수영장 사용·수익허가 입찰 건은 입찰무효가 되어 새로운 입찰을 실시하여야 하나 부정당업자 제재도 하지 않았고 1순위 입찰자(계약포기)에게 입찰보증금 00,000,000원을 환불한 사실이 있다.

사례 5 행정재산 사용허가 업체 선정 부적정(3)

학교에서 행정재산의 사용의 허가를 하고자 할 때에는 『공유재산 및 물품 관리법』 제20조(사용허가) 및 『같은법 시행령』 제13조(사용허가의 방법), 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제13조(낙찰자 결정), 『같은법 시행령』 제33조(입찰공고), 제41조(수입의 원인이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정)규정에 의거 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 지정정보처리장치를 이용하여 공고하여야 하며, 수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 하여야 한다.

그런데도 ○○학교에서는 입찰 공고하여 수영장 위탁 운영업체를 경쟁입찰에 의하여 선정하면서, ○○○이 000,000,000원으로 최고가 입찰을 하였으나, 학교운영위원회의 수영장 위탁업체선정 소위원회에서 1차 경쟁입찰에 참가한 2개 업체(예정가격 이상으로 입찰)에 대하여 2차 사업계획서를 제출하게 한 후 사업설명 평가 및 심사를 통하여 최고득점의 업체인 △△△(경쟁입찰의 2순위 업체)를 위탁운영업체로 선정하여 수영장을 사용·수익 허가한 사실이 있다.

선정방법	1차 선정			2차 선정			계약업체 (계약 일자)
	업체명 (대표자명)	입찰금액	선정 결과	업체명 (대표자명)	평가 점수	선정 결과	
경쟁입찰 (onbid)	○○○	000,000,000	○	○○○	89.5	X	△△△
	△△△	00,000,000	○	△△△	94.8	○	

사례6 행정재산 사용허가 업체 선정 부적정(4)

학교에서 행정재산의 사용의 허가를 하고자 할 때에는 『공유재산 및 물품 관리법』 제20조(사용허가) 및 『같은법 시행령』 제13조(사용허가의 방법), 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제13조(낙찰자 결정), 『같은법 시행령』 제33조(입찰공고), 제41조(수입의 원인이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정)규정에 의거 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 지정정보처리장치를 이용하여 공고하여야 한다.

수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 하여야 하고, 행정재산 등의 사용허가를 받은 자가 사용료를 기한 내에 납부하지 아니하는 때에는 『공유재산 및 물품 관리법』 제25조 (사용허가의 취소) 및 『○○학교 실내수영장 위탁경영 계약서』 제7조에 의거 그 허가(계약)를 취소(해지) 할 수 있다.

행정재산 등의 사용허가를 받은 자에게 사용료를 분할 납부하게 하고자 하는 경우에는 『공유재산 및 물품 관리법 시행령』 제14조(사용료)에 의거 연 6퍼센트의 이자를 붙여 연 4회의 범위 안에서 당해 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 분할하여 납부할 수 있다.

그런데도 ○○학교에서는 수영장(부대시설 포함) 위탁운영자 선정 입찰 공고하여 6차에 △△△로 낙찰은 되었으나, 전 위탁운영업체인 □□□와 기존 회원의 접수비 미정산 등의 이유로 △△△와 계약을 체결하지 못하고, □□□의 미납된 사용료 및 공공요금을 계약보증금에서 일부 상계처리를 한 후, 사용료 및 공공요금을 미납한 상태에서 □□□와 수의계약을 체결한 사실이 있으며, 또한 수영장 운영과 관련하여 학교운영위원회 심의를 거치지 않고, 수영장 계약서에 사용료 분납에 따른 이자 부과에 대해 명시하지 않음으로써 분납이자를 징수할 수 없게 한 사실이 있다.

따라서 이전 사용허가자가 계속해서 사용하는 방법은 사용수의 허가 종료 1개월 전에 갱신 신청을 하는 경우에만 가능하며, 이 경우 사용료 및 공공요금의 미납은 없는 상태여야 한다.

위 사례에서처럼 분납이자를 징수하지 못하는 사례가 발생하지 않도록 사용수익허가 공고 단계와 사용료 납부 안내 단계에서 분할납부하는 경우 분납이자가 발생한다는 사실을 사전에 고지하여야 한다.

분납이자율은 2016.7.12.부터 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조 개정으로 행정안전부장관이 정하여 고시하는 이자율(신규취급액기준 COFIX)을 적용한다.



사례 7 학교 수영장 사용료 등 징수 부적정(1)

학교에서 행정재산의 사용의 허가를 한 때에는 『공유재산 및 물품 관리법』 제22조(사용료), 제80조(연체료의 징수), 『같은법 시행령』 제14조(사용료), 및 『서울특별시교육감소관 공유재산관리 조례』에 의거 사용료는 일시에 전액을 선납하여야 하고, 다만 사용료를 일시에 전액을 납부하는 것이 곤란한 경우에는 연6%의 이자를 붙여 분할 납부하게 할 수 있으며, 분할 납부하게 하는 경우 일정한 금액 이하의 보증금을 예치하게 하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험을 체결하게 할 수 있다. 또한, 사용료가 미납된 경우에는 독촉 및 지방세체납처분의 예에 의하여 징수하여야 한다.

그런데도 ○○학교에서는 3년간 ○○○에게 수영장을 사용 허가하면서 2년차 연간 사용료 금00,000,000원을 선납 받아야 하나, 운영상의 어려움으로 금00,000,000원만 징수한 후, 나머지 사용료 금00,000,000원은 감사일 현재까지 미 징수하는 등 금00,000,000원(연체료 포함)을 징수하지 못하고 있으며, 또한 공공요금도 감사일 현재까지 금00,000,000원이 미납되어 있는 등 합계 금00,000,000원을 징수하지 못하고 있는 사실이 있다.

사례8 학교 수영장 사용료 등 징수 부적정(2)

학교에서 행정재산의 사용의 허가를 한 때에는 『공유재산 및 물품 관리법』 제22조(사용료), 『같은법 시행령』 제14조(사용료), 및 『서울특별시교육감소관 공유재산관리 조례』에 의거 사용료는 일시에 전액을 선납하여야 하고, 사용료를 기한 내에 납부하지 아니하는 때에는 독촉 및 지방세체납처분의 예에 의하여 징수하여야 하며, 『공유재산 및 물품 관리법』 제25조(사용허가의 취소) 및 『○○학교 실내수영장 위탁경영 계약서』 의거 사용허가(계약) 취소(해지)할 수 있다.

그런데도 ○○학교에서는 △△△ 대표와 수영장(부대시설 포함) 위탁운영 사용료를 계약일로부터 4개월 이내에 1개월 단위로 4회 분할 납부하는 조건으로 수의계약을 체결하였으나, 사용료 납부가 3개월 이상 지연되었음에도 불구하고 약 5개월이 지난 후 5차례에 걸쳐 사용료 납부를 독촉 하였고, △△△ 대표는 사용료 납부를 계속 지연하다가 수영장을 일방적으로 폐관하고, 계약포기 의사를 구두로 표명 한 후 연락이 두절된 상태에서 동 학교에서는 △△△에 실내수영장 위탁경영 계약 해지 서면통보하고, 미납된 사용료와 절차비용을 서울남부지방법원에 지급명령신청을 한 사실이 있다.

사례 9

시설보수충당금 미적립

각급 학교에서 수영장을 운영할 때에는 『학교수영장 관리·운영 지침(서울특별시교육청)』 및 『학교회계 예산편성 기본지침(서울특별시교육청, 매년발간)』에 따라 수영장 사용허가로 인하여 발생한 수익금을 추후 수영장 시설 보수 및 교체 경비로 충당하기 위하여 매 회계연도 마다 수익금의 일부를 시설보수충당금으로 적립하여야 한다.

그런데도 ○○학교에서는 학교 수영장을 운영하면서 2006학년도, 2007학년도에 수익금이 발생하였는데도, 수영장 시설보수를 위한 시설보수충당금을 적립하지 않고 사용료 수익금은 학교회계에 통합 편성하여 집행한 사실이 있다.



IX

부록(사용허가 관련 서식)

1. 입찰공고 기안문	95
2. 일반공고문 예시	96
3. 사용허가 낙찰자 결정 기안문	126
4. 사용허가 실시 기안문	127
5. 사용료 납부 안내 기안문	130
6. 분할납부 신청시 제출서식	131
6-1. 분할납부 신청시 안내 기안문	132
7. 사용료 납부 독촉 기안문	133
8. 사용료 및 연체료 미납에 따른 최고(독촉장)	134
9. 사용허가 취소를 위한 청문 실시	135
10. 사용허가 취소 처분 실시	140
11. 사용료 미납에 따른 재산조회 요청	142
12. 지급명령신청서 직인 날인 요청	145
13. 사용허가 기간 만료 사전 통보	151

서울○○학교



수신 내부결재

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 대상자 선정을 위한 입찰 공고

우리학교 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 대상자 선정을 위한 입찰 공고를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

1. 공 고 명: 서울○○학교 공유재산 사용허가 대상자 선정 입찰 공고
2. 예정가격: 금000,000,000원
3. 사용허가기간: 사용허가일로부터 3년간
4. 공 고 일: 2023. 7. 5.
5. 공고기간: 2023. 7. 5. ~ 2023. 7. 13.
6. 입찰방법: 일반입찰(또는 제한입찰), 총액입찰, 예정가격 대비 최고가 입찰, 전자입찰
7. 입찰서 제출 및 보증금 납부 기간: 2023. 7. 7. 09:00 ~ 2023. 7. 13. 16:00
8. 개찰일시 및 장소: 2023. 7. 14. 10:00, 본교 입찰집행관 PC
9. 공고장소: 온비드(한국자산관리공사 전자자산처분시스템)

- 붙임 1. 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 입찰공고문 1부.
2. 2023년도 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용료 산출 내역 1부. 끝.

협조자

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) /http://www.00.es.kr
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr ,



※ 아래는 예시문이므로 관련법령에 근거한 내용 외에는 학교 사정에 따라 적절히 변경하여 가능하며, 공고문 작성시 이해를 돕고자 각주를 작성하였으므로 꼭 읽어보시기 바라며, 입찰 시에는 각주를 삭제하시기 바람

서울○○학교 공고 제2023-○호

서울○○학교 공유재산(수영장 및 부대시설)
사용허가 대상자 선정 입찰 공고 [예 시]

청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로, 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- 입찰·낙찰 및 사용허가 또는 사용허가 이행과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 사용허가의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관(학교)에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 9월 이상 2년 6월 이하의 기간 동안 수의계약 결격업체로 등록
- 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보 - 공익제보콜센터에 신고 (클린폰 : ☎ 1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

건명	○ 서울○○학교 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 대상자 선정 입찰 공고
소재지	○ 서울특별시 ○○구 ○○길 ○○(○○동 ○○)
허가기간	○ 2023. ○. ○.~2026. ○. ○.7) ※ 예정이며 학교사정에 따라 변동될 수 있음

7) 공유재산 및 물품관리법 제21조제1항에 따라 사용허가기간은 5년 이내이므로, 5년의 범위에서 학교사정에 맞게 설정

허가 대상 재산내역	○ 수영장 및 부대시설⁸⁾ ○ 본교 ○○관(○○동) - ○○○○년 준공, 철근콘크리트조 ○ 총 사용면적 m^2 (전용면적 m^2 + 공용면적 m^2) - 지하 1층 : 헬스장 (전용면적 m^2) - 지하 2층 : 매점, 탈의실, 화장실 (전용면적 m^2) - 지하 3층 : 수영장, 강사실 (전용면적 m^2)
사용료 예정가격 (기초금액)	○ 금 원(금 원) [부가가치세 포함] ○ 상기 금액은 1년차 사용료에 대한 예정가격(기초금액)임 (즉, 사용허가 전체에 대한 합산금액이 아님) ○ 2차 년도 이후의 사용료는 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 매년 재산정함 ○ <u>첫해 사용료는 선납⁹⁾</u>하여야 함
공고기간	○ 2023. . () ~ 2023. . () ¹⁰⁾
입찰서 제출 및 입찰보증금 납부 기간	○ 2023. . .() : ~ 2023. . .() : 11)
개찰 일시 및 장소	○ 2023. ○. ○.(○) 00:00 ¹²⁾ / 서울○○학교 입찰집행관 PC

8) 부대시설이라 함은 공고문 내용 중 입찰대상 시설인 수영장을 제외한 시설을 말함

9) 사용료 전액을 한꺼번에 내는 것이 곤란하다고 인정되는 경우 분할 납부하게 할 수 있음[공유재산 및 물품관리법 제22조제2항]

10) 입찰공고 기간: [일반공고 : 9일 이상(초일불산입+7일+입찰접수마감일), 긴급공고 : 7일 이상(초일불산입+5일+입찰접수마감일)][지방계약법 시행령 제35조]

11) 입찰 공고 시작일 보다 며칠 뒤에 입찰서 제출일을 설정해야 공고를 취소하거나 수정할 경우 편함.

12) 온비드는 나라장터와 달리 공고기간 다음날로 하고 있음



최종 낙찰자 통보	○ 낙찰자로 선정된 자에게 개별 통보 - 1순위 투찰자의 입찰참가자격 및 제출서류 검토 완료 후 통보함
현장설명회 및 기타사항 안내	○ 현장설명회 없음 ¹³⁾ ○ 투찰 전 본교의 사용허가 대상 시설 현황 및 향후 제반여건(예:인근 수영장·체육시설 운영 현황 및 수영장 신축예정 등)을 종합적으로 직접 확인 하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 투찰자 본인에게 있음 또한, 투찰 이후에 본교(또는 관할청)의 승인없이 구조변경 등은 불가능 하므로 신중하게 검토하신 후 투찰하시기 바람

2. 입찰 방법

가. 일반입찰 또는 제한입찰¹⁴⁾ 입니다.

나. 총액입찰입니다.

다. 전자입찰(한국자산관리공사 전자자산처분시스템 ‘온비드(<http://www.onbid.co.kr>)’를 이용한 전자입찰방식으로만 진행)입니다.

3. 입찰 참가자격

가. ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제13조(입찰의 참가자격)의 규정에 의한 유자격자 및 같은 법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 저촉되지 아니한 자입니다.

나. 한국자산관리공사의 ‘전자자산처분시스템 최고가입찰참가자 준수규칙’ 제4조(입찰자 자격 제한)의 사유에 해당되지 않은 자입니다.

다. 온비드 회원으로 등록하여, 전자입찰에 참여가 가능한 자(**대리입찰 불허**)입니다.

4. 입찰 참가방법

가. 본 입찰은 한국자산관리공사가 운영하는 온비드를 이용한 전자입찰방식으로만 진행하므로, 온비드에 회원으로 등록을 하여야 하고 공인인증기관에서 발급받은 인증서로 온비드에 등록 후, 입찰화면에서 전자입찰서를 제출하는 방식으로 이루어집니다.

나. 입찰서의 제출은 온비드 입찰화면 상에서 입찰서를 온비드로 송신하는 방법으로 하되, 입찰서의 제출시간은 한국자산관리공사가 지정한 공인인증기관이 전자서명법 제18조(전자문서의 시점확인)에 따라 확인한 시점을 기준으로 합니다.

13) 학교 자체적으로 판단하기 바라며, 일반적으로 현장설명을 하지 않고 있음.

14) 일반입찰은 실적 등으로 입찰참가 자격을 제한할 수 없으며, 제한입찰의 경우, 지역제한만 가능.
(공유재산 및 물품관리법 시행령 제13조제4항제1호)

다. 동일인¹⁵⁾이 2회 이상 입찰서를 제출할 시, 전부 무효 처리합니다.

라. 본 입찰에 **2명 이상의 개인 또는 2개 업체 이상의 공동참가**는 불가합니다(1개 업체에 2명 이상이 공동대표로 되어 있는 경우에는 해당 업체 참가 가능).

5. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제12조(입찰보증금) 및 동법 시행령 제37조(입찰보증금)에 의하여, 입찰자는 입찰하고자 하는 금액(입찰금액)의 100분의 5 이상의 현금 또는 입금창구 은행이 발행한 수표로 전자입찰 마감시간까지 온비드 입찰화면에서 입찰자에게 부여된 은행계좌에 납부하여야 하며, 입찰보증금 납부에 따른 수수료는 입찰자가 부담하여야 합니다.

나. 입찰보증금을 입찰 마감시간까지 보증금 납부계좌로 납부하지 아니한 경우 입찰은 무효로 하며, 입찰보증금 납부 시 은행공동망 등의 장애로 정상적인 납부가 이루어지지 않을 수 있으므로 입찰보증금 납부 여부는 입찰자가 온비드 화면에서 직접 확인하여야 합니다. 이를 확인하지 아니하여 입찰자가 입은 불이익 등에 대해서는 입찰자 본인이 그 책임을 부담하여야 합니다.

다. 입찰보증금 납부시 온비드 상에서 입찰서 제출 시 명기된 보증금 전액을 한번에 납부(분할납부 불가)하여야 하며, 입찰보증금을 창구에서 수표로 입금하는 경우에는 창구 은행이 발행한 수표만 입금이 가능합니다.

라. 다음의 경우에는 정상적으로 입금처리가 되지 않음에 유의하여야 합니다.

- 1) 입찰보증금을 은행창구에서 입금창구은행 이외의 타 은행이 발행한 수표를 입금하는 경우
- 2) 입찰보증금보다 적은 금액으로 입금하는 경우
- 3) 입찰보증금을 분할하여 입금하는 경우

마. 낙찰자가 결정되면 낙찰자의 입찰보증금은 서울○○학교 **세입세출외현금계좌**로 이체되며, 유찰자(입찰무효 또는 입찰취소된 경우를 포함)의 입찰보증금은 입찰서 제출 시 등록한 환불계좌로 이자 없이 환불 처리되고, 환불시 별도의 수수료가 발생하는 경우 입찰보증금에서 이를 공제합니다. 따라서, **당초 예정보다 낙찰자 결정에 시간이 많이 소요될 경우, 이와 연동되어 유찰자의 입찰보증금 환불이 늦어질 수 있음에 유의하여 입찰에 참여하시기 바랍니다.** 또한, 이 경우 유찰자가 입찰보증금을 조속히 환불받기 위해 본교에 낙찰자 결정을 독촉·종용하는 행위를 삼가주시기 바랍니다.

바. 낙찰자가 최종 낙찰일로부터 10일 이내에 사용허가 신청서를 제출하지 않을 경우에는 입찰보증금은 본교에 귀속되며, 부정당업자로 입찰참가 자격 제한 처분을 받게 됩니다.

15) 동일인: 입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우, 그 복수의 법인은 동일인으로 본다.
(지방계약법 시행규칙 제42조제4호)



6. 낙찰자 결정방법

- 가. 1개 이상의 유효한 입찰로서, 예정가격 이상 입찰한 자 중 최고가격 입찰자를 ‘낙찰 예정자’로 결정합니다.
- 나. 즉, 이후 본교에서 해당 낙찰예정자로부터 공고로 정한(하단의 ‘사’ 참조) 입찰 참가 자격 관련 서류를 제출받아 그 적합 여부 검토 후에, 최종 낙찰자(사용허가 대상자)로 결정합니다. 즉, 개찰 결과 최고가격으로 투찰했다는 사실만으로 반드시 낙찰자 선정을 ‘보장’받는 것이 아님에 유의하시기 바랍니다.
- 다. 최고가 투찰자(1순위자)라 하더라도 본교가 요구한 서류를 개찰일로부터 ○일¹⁶⁾ 이내 (공휴일은 제외)에 제출하지 못할 경우, 입찰참가자격이 없는 것으로 간주하고 예정가격 이상으로 투찰한 자 중 차순위자순으로 낙찰예정자로 결정한 후 상기 ‘6.-나.’의 절차를 진행합니다.
- 라. 낙찰자가 사용허가를 받는 것을 포기한 경우, 새롭게 입찰을 진행합니다. 즉, 최종 낙찰자 선정 이후에는 차순위자를 낙찰자로 결정할 수 없습니다.
- 마. 개찰결과 낙찰예정자가 될 수 있는 동일한 입찰자가 2인 이상인 경우에는, 온비드의 무작위 추첨방법에 의하여 낙찰예정자를 결정합니다.
- 바. 입찰자나 낙찰자가 없는 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제19조(재입찰 및 재공고입찰)에 의거, 재공고입찰에 부칠 수 있으며 이 경우 사용허가 기간은 다소 조정될 수 있습니다.
- 사. 낙찰자(사용허가 대상자)로의 선정자격 검토를 위해 제출하여야 하는 서류

서류 목록	① 입찰 참가 신청서 1부 <붙임 3 작성양식 활용> ② 사업운영계획서(회사 소개, 운영계획 등 기재) 1부 <붙임 4 작성양식 활용> ③ 사업자등록증 사본(원본 지참 + 사본에 원본대조필) 1부 ④ 법인등기부등본(법인인 경우) 또는 주민등록등본(개인인 경우) 1부 ⑤ 납세완납증명서(국세, 지방세) 1부 ⑥ 인감증명서(인감도장 지참) 1부 ⑦ 사용인감이 별도로 있을 경우, 사용인감계(인감도장 지참) 1부 ⑧ 일반서약서 1부 <붙임 5 작성양식 활용> ⑨ 청렴서약서 1부 <붙임 6 작성양식 활용> ⑩ 개인사업자의 경우 개인, 법인사업자의 경우 대표이사 전원의 성범죄경력 및 아동학대전력 조회 동의서, 행정정보공동이용시스템 조회 동의서 각 1부 ※ 상기 순서대로 편철 요망
----------	---

7. 입찰의 무효

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조(입찰서의 제출·접수 및 입찰의 무효) 및 동법 시행규칙 제42조(입찰무효), 온비드 상의 회원약관 및 입찰참가자

16) 기한 설정 관련 근거법이 없으므로 학교 자체적으로 판단

준수규칙에 위배한 입찰은 무효로 합니다.

- 나. 입찰보증금을 납부하지 아니한 입찰, 동일인이 2통 이상의 유효한 입찰서를 제출한 입찰, 기타 입찰공고에 고지한 내용을 위반한 입찰은 낙찰자 결정 이후라 해도 무효로 처리하며, 사용허가를 받은 이후 그 위반사실이 발견된 경우에도 그 허가를 취소할 수 있습니다.
- 다. 입찰 참가 미자격자가 고의로 입찰과정에 참가할 시에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 부정당업자 제재를 받을 수 있습니다.
- 라. 본교는 공고 이후 입찰 종료 시까지 불가피한 취소사유가 발생할 경우, 본 입찰을 취소(무효) 처리할 수 있습니다.

8. 입찰의 연기 또는 취소

- 가. 온비드를 이용한 전자입찰 진행 과정에서 온비드 또는 학교의 전산장애 및 기타 사유로 인하여 예정된 입찰진행이 어려운 경우, 입찰집행관은 입찰을 연기 또는 취소할 수 있습니다.
- 나. 이 경우 온비드 상에서의 연기공고 또는 취소공고 게재로 처리합니다.

9. 사용허가 및 사용료 납부방법

- 가. 낙찰자는 최종 낙찰일로부터 10일(공휴일은 제외) 이내에 사용허가 신청서와 부대서류를 제출하여야 합니다. 1차년도 사용료(낙찰금액으로 부가가치세포함)는 사용시작일 전일¹⁷⁾ 까지 납부하여야 합니다.
- 나. 사용료를 분납할 경우 연간 사용료의 100분의 50에¹⁸⁾ 해당하는 금액 이하의 현금 또는 이행(지급)보증보험증서를 제출하여야 합니다.
- 다. 사용허가 시설 운영과 관련하여, 허가기간 내 공공요금의 미납, 기타 본교에 각종 손해를 끼쳤을 경우 등에 대비한 보증금은 사용허가기간 사용료 총액의 100분의 ○¹⁹⁾에 해당하는 금액을 본교 계좌에 납부하거나 피보험자를 본교 학교장으로 하는 이행(지급)보증보험증서를 제출하여야 합니다.
- 라. 2차년도 이후의 사용료는 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조(대부료율과 대부재산의 평가) 제3항에 의하여, 다음의 방법으로 산정한 금액의 사용료를 사용 개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지 납부하여야 합니다.

$$\Rightarrow [(\text{입찰로 결정된 첫째 연도의 사용료}) \times (\text{당해 연도의 재산가격}) \div (\text{입찰 당시의 재산가격})]$$

17) 1년차 사용료 납부기한은 사용시작일 전일까지이므로 사용료 납부기한을 사용시작일을 초과하지 않도록 설정

18) 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조제10항에 따라 보증금이나 이행보증보험 체결 금액은 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액 이하이므로 학교에서 실정에 맞게 적절한 금액을 적용

19) 9.다항에 대한 보증금은 관련근거는 없으나, 사용허가 받은 자가 납부하여야 할 공공요금 등의 미납할 경우로 학교에서 실정에 맞게 결정한다



마. 사용료를 기한 내에 납부하지 않을 시에는 사용의사가 없는 것으로 간주하여, 동 사용허가는 취소되고 입찰보증금은 본교에 귀속됩니다. 또한, 부정당업자 제재 등 각종 불이익을 받을 수 있습니다.

10. 기본 유의사항

- 가. 사용허가를 받은 자는 그 본래의 허가 목적을 임의로 변경하는 행위를 하여서는 안됩니다.
- 나. 사용허가를 받은 자는 제3자에게 그 허가사항을 전대하거나 양도하는 행위를 하여서는 안됩니다.
- 다. 사용허가를 받은 자는 본교의 승인없이 허가받은 시설의 원상을 변경하는 행위를 하여서는 안됩니다.

11. 최종 낙찰자의 사용허가 신청시 제출 필요서류

서류 목록	① 공유재산 사용허가 신청서 1부 <붙임 8 작성양식 활용> ② 영업배상책임보험증권(체육시설업자배상책임보험증권) 1부 - 사업장 내부사고에 대비한 보험 - 1인당 3억원 이상, 1사고당 3억원 이상 ③ 한국교육시설안전원 교육시설공제회비 분담금 납부확인증 1부 - 본교가 한국교육시설안전원에 가입되어 있으므로, 사용허가면적(㎡) 당 보험료 단가를 곱한 금액으로 산정함 ※ 화재보험증권으로 제출 가능 ④ 각종 이행(지급)보증보험증권 각 1부 - 각종 손해 등의 보증을 위한 이행(지급)보증보험증권 • 현금으로 하지 않을 경우에 해당되며, 낙찰금액에 따른 3년간 사용료 총액의 100분의 ○에 해당하는 금액으로 함 - 사용료 분납에 따른 이행보증보험증권 • 사용료를 분납하고자 할 경우에 해당되며, 연간 사용료의 100분의 50이하에 해당하는 금액으로 함 ⑤ 각종 손해보험증권 각 1부 - 가스사고배상책임보험, 서틀차량보험 등 ⑥ 직원 현황(성범죄 경력 및 아동학대 범죄전력 조회 회신서 포함) 1부 - 운영 중 직원 변경 시마다 제출 ※ 상기 순서대로 편철 요망 <단, ② ~ ⑥은 사용허가를 받은 후에 제출해도 됨>
----------	--

12. 청렴서약제 적용

- 가. 본 입찰은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제6조의2(청렴서약제)에 따른 청렴서약제가 적용됩니다.
- 나. 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하고, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 부정당업자로서의 입찰 참가자격 제한 및 사용허가 취소 등 제반 불이익을 감수하여야 하며, 이에 대하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

13. 사용허가 조건 및 기타 유의사항

가. 사용허가 운영(제반) 조건

구 분	사용내역	사용월	사용시간	요일	사용레인	비 고
수영장	본교 수영수업	학기 중	1일 3시간 이상	월~금	전 레인	수업당 강사 2명 및 안전요원 지원
	학교 행사	연중 5일 이내	전일 또는 부분	월~일	필요량	사전 협의

- 1) 본교 수영수업의 사용시간 및 사용 레인수는 본교 사정(교육과정 운영계획 등)에 따라 조정될 수 있습니다.
- 2) 수영장의 안전·위생기준 및 수질관리는 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 등 관련 법령을 준수하여야 하며, 수질점검대장을 비치하여 관리하여야 합니다.
- 3) 본교에서 사용허가 시설 사용을 필요로 할 시에는, 허가를 받은 자와 상호 협의 후 사용할 수 있습니다.
- 4) 허가를 받은 자는 사용허가 시설의 유지·보수에 철저히 하여야 합니다.
- 5) 허가를 받은 자는 회원 수강료 책정과 관련하여, 가급적 본교 주변 시중 체육시설 평균금액을 초과하지 않도록 노력하여야 합니다.
- 6) 각종 공공요금(전기요금, 가스요금 등)은 사용한 만큼 매월 허가를 받은 자가 직접 납부하여야 합니다. 단, 본교에 통합 청구되는 공공요금(상하수도요금)의 경우에는 그 사용금액을 본교에 납부하여야 합니다.²⁰⁾
- 7) 기계실 등 부속시설의 운영은 허가를 받은 자가 본인의 책임 하에 운영하고 항상 작동이 원활하게 되도록 유지·관리하여야 하며, 소요인력도 관계 법령 및 지침에 따라 그 배치기준을 준수하여야 합니다.
- 8) 허가를 받은 자가 기존에 있던 시설(설비) 및 물품 등 이외의 추가 필요 시설(설비) 및 물품 등이 있다고 판단할 경우, 학교의 허가를 받은 후 직접 설치해야 합니다. ²¹⁾

20) 각 학교의 실정에 맞게 정함(전기 모자분리 불가능한 경우, 도시가스 및 수도요금 분리가 어려운 경우 등 학교마다 상황이 다름)



- 9) 사용허가 시설(설비) 및 물품 등은 허가를 받은 자가 종합적으로 점검을 실시하되, 점검으로 인한 보수·보완·설치 등과 관련된 상황이 발생할 경우, 본교와 협의하여야 합니다. 이때 발생하는 보수비·유지관리비·각종 소요경비 등은 허가를 받은 자가 부담하여야 하며, 본교에 어떠한 청구도 할 수 없습니다.
- 10) 단, 시설 노후화에 따른 보일러 등 중요 시설물 교체에 대해서는 본교와 협의하되, 소요금액·시급성 등을 고려한 본교의 결정에 따라야 합니다.
- 11) 수강인원 내역 또는 운영현황 등을 본교에서 요청할 시 반드시 제출하여야 합니다.
- 12) 수영장 및 부대시설에 대한 시설관리, 이용객 안전, 수질관리, 민원상담 등을 위해 관리 책임자가 반드시 상주하여야 합니다.
- 13) 자유 수영시간에는 반드시 안전 관리자가 배치되어야 합니다.
- 14) 허가를 받은 자는 사용허가 기간 만료 전까지 기존 회원에 대한 강습을 종료하고 수강료 등을 환불하여야 합니다. 또한, 사용허가 기간 종료일 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약만 진행하여야 합니다.
- 15) 개관을 위한 인계인수는 허가를 받은 자가 직접 기존 운영자와 진행하여야 하며, 개관 및 운영 관련 사항은 허가를 받은 자의 책임 하에 이루어져야 함에 유의하시기 바랍니다.
- 16) **사용허가를 받은 자는 반드시 1개월 이내에 체육시설업 등록을 마쳐야 합니다.**²²⁾
- 17) 허가를 받은 자는 전체 종사자(강사 포함) 명단 및 채용 전 성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 전력조회 결과를 본교에 제출(종사자 변동시 추가 제출)하여야 하며, 이후 1년 단위로 점검 및 확인을 위하여 본교가 자료 요구 시 반드시 제출하여야 합니다.
- 18) 최종 낙찰자의 사용허가 신청시 제출 서류 ② ~ ⑥(영업배상책임보험, 각종 이행(지급)보증보험증권, 손해보험증권, 직원 현황 등)은 사용허가를 받을 날로부터 1개월 이내 미제출시 사용허가가 취소될 수 있습니다.

나. 기타 유의사항

- 1) 본 입찰은 온비드 상의 전자입찰로 진행되며 입찰 참가자격 관련 확인이 이루어지므로, 입찰 공고문 및 관련 법령, 입찰유의서, 사용허가 대상 시설 현황, 사용허가 제반 조건 등 본 입찰과 관련된 각종 정보를 충분히 숙지 후에 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
- 2) **학교 차원에서의 현장설명회는 실시하지 않습니다.** 따라서, 입찰에 참여하실 분은 현장을 직접 답사하시기 바랍니다.
- 3) **본교는 사용허가를 받은 자의 운영수익에 대해 전혀 보장할 책임이 없습니다.** 따라서, 입찰 참가자는 현장확인, 시장조사, 수요조사 등을 철저히 한 후 투찰하시기 바랍니다. 즉, 이후 허가를 받은 자가 허가기간 중 운영수익 등 제반 운영에 어려움을 겪을

21) 영구 시설물의 축조는 원칙적으로 불가(공유재산 및 물품관리법 시행령 제9조)

22) 체육시설업 등록이 불가한 자치구도 있으므로, 기존 운영자 폐업 신고 전 확인 필요

경우, 허가를 받은 당사자 뿐만 아니라 본교의 운영 전반에도 많은 어려움이 생긴다는 점을 양지하시어 신중하게 검토 후 입찰에 참여하시기 바랍니다.

- 4) 허가를 받은 자는 동 재산에 대한 권리의 양도·양수를 할 수 없습니다. 만약, 이를 위반했을 시 사용허가가 취소될 수 있으며, 이 경우 사용료는 반환되지 않습니다. 즉, 허가를 받은 자가 규정을 위반하여 발생한 피해에 대해서는 본교가 일체 책임을 지지 않습니다.
- 5) 운영기간 중 본 공유재산과 관련된 대규모 공사가 있을 수 있으며, 이로 인한 운영 중단의 경우에도 본교는 그 운영상 손해에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다.
- 6) 본 입찰과 관련하여 공고문에 명시되어 있지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙과 공유재산 및 물품 관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례, 동조례 시행규칙 등 제반 법규를 준용합니다.
- 7) 전자입찰과 관련된 이용안내는 온비드 홈페이지 및 콜센터(☎ 1588-5321)에 문의하시기 바라며, 기타 입찰 내용에 관한 사항은 본교 행정실(☎ 02-000-0000)에 문의하시기 바랍니다.

- 붙임**
1. 입찰유의서
 2. 공유재산(수영장 및 부대시설) 현황
 3. 입찰 참가 신청서(작성양식)
 4. 사업운영계획서(작성양식)
 5. 일반서약서(작성양식)
 6. 청렴서약서(작성양식)
 7. 공유재산 사용허가 조건[낙찰자만 해당]
 8. 공유재산 사용허가 신청서(작성양식)[낙찰자만 해당]

2023. ○. ○.

서울○○학교장



붙임 1

입찰유의서



제1조 【목적】

이 유의서는 서울○○학교(이하 ‘본교’라 함)가 공유재산(수영장 및 부대시설)에 대한 사용허가를 함에 있어, 본 입찰에 참가하고자 하는 자에게 유의하여야 할 사항을 정하는 데 그 목적이 있습니다.

제2조 【시설물 위치】

서울특별시 ○○구 ○○길 ○○(○○동 ○○)

제3조 【입찰대상 시설 현황】

1. 수영장 및 부대시설
2. 본교 신관(복합화동)
 - 0000년 준공, 철근콘크리트조
3. 총 사용면적 m² (전용면적 m² + 공용면적 m²)
 - 지하 1층: 헬스장 (전용면적 m²)
 - 지하 2층: 수영장, 사무실, 매점 (전용면적 m²)
 - 지하 3층: 기계실, 휴게실 (전용면적 m²)

제4조 【사용허가 근거】

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제13조(낙찰자 결정) 및 동법 시행령 제33조(입찰공고), 제35조(입찰공고의 시기), 제41조(수입의 원인이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정)
2. 공유재산 및 물품 관리법 제20조(사용허가), 제22조(사용료) 및 동법 시행령 제13조(사용허가의 방법), 제26조(계약의 방법)
3. 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제17조(사용허가)

제5조 【사용료 예정금액(기초금액)】

1. 금000,000,000원
2. 부가가치세 포함 금액
3. 최초 1년치 사용료

※ 2차년도 이후의 사용료는 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조(대부료율과 대부재산의 평가) 제3항에 의하여, 다음의 방법으로 산정한 금액의 사용료를 사용 개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지 납부하여야 합니다.

⇒ [(입찰로 결정된 첫째 연도의 사용료) × (당해 연도의 재산가격) ÷ (입찰 당시의 재산가격)] + 부가가치세

제6조 【입찰전 유의사항】

1. 본 입찰은 온비드 상의 전자입찰 및 입찰참가자격 관련 확인이 이루어지므로, 입찰참가자는 입찰 관련 법령, 입찰 공고문, 입찰유의서, 사용허가 대상 시설현황, 사용허가 조건, 입찰 참가자 준수규칙 등 입찰에 필요한 사항에 관하여 입찰전에 충분히 숙지하고 참가하여야 합니다. 또한, 입찰 참가전 현장 답사 및 행정상의 제한사항 유무를 반드시 확인한 후 투찰하시고, 이러한 제반사항을 숙지하지 못한 책임은 입찰 참가자 본인에게 있습니다.
2. 입찰 공고문, 입찰유의서 등 관련 자료에 명시되어 있지 않은 사항은 관계 법규에서 정하는 바에 의합니다.
3. 낙찰자는 공유재산(수영장 및 부대시설)을 운영함에 있어, 필요한 별도 허가·신고사항에 대해서는 낙찰자의 책임 하에 직접 처리해야 합니다.
4. 낙찰자는 공유재산(수영장 및 부대시설)을 운영함에 있어, 본교에 그 관리·운영에 대한 지도·감독권한이 있음을 인지하고 본교의 각종 지시사항에 성실히 따라야 할 의무가 있습니다.
5. 낙찰자는 사용허가를 받은 공유재산(수영장 및 부대시설)을 직접 운영하여야 하고, 제3자에게 운영권의 일부 또는 전부를 전대하는 행위를 할 수 없으며, 이를 위반할 경우 학교는 사용허가 취소할 수 있습니다. 또한, 이 경우 낙찰자는 이에 따른 각종 손해(기납부한 사용료·계약보증금 등)에 대하여 본교에 그 반환청구를 할 수 없습니다.
6. 낙찰자는 새로운 시설(설비) 및 물품을 설치하고자 할 때는 반드시 사전에 본교 허가를 받아야 합니다. 또한, 사용허가 기간이 만료되었거나 허가 취소 또는 중도 해지 등으로 인하여 더 이상 운영하지 못할 경우에도 그 시설(설비)에 대한 투자비용을 본교에 청구할 수 없습니다.
7. 사용허가 후 그 운영에 대한 제반 규정 적용에 대해서는 본교의 해석에 따라야 합니다.

제7조 【입찰 공고내용 정정·취소 등】

1. 본교에 부득이한 사정이 있을 시, 입찰 공고내용을 정정 또는 취소할 수 있습니다. 이 경우, 그 사유와 내용 등은 온비드 상의 정정공고 또는 취소공고 게재로 안내합니다.
2. 입찰이 성립되지 아니하거나 낙찰자가 없을 때에는 재공고 입찰에 부칩니다.

제8조 【특이사항】

1. 공유재산(수영장 및 부대시설)의 운영에 필요한 집기 등은 허가기간 만료 시 즉시 원상 회복하여야 합니다. 단, 사적재산의 인계인수는 당사자 간 합의에 의합니다.
2. 공유재산(수영장 및 부대시설)에 설치되어 있는 기본 시설 외의 운영에 필요한 제반경비 및 시설비는 낙찰자의 부담이며, 이에 따른 권리 및 보상을 본교에 요구할 수 없습니다.
3. 허가 대상 공유재산(수영장 및 부대시설)에 대한 시설물 현황 및 각 실 면적 등에 있어 다소



상이한 점이 있다고 하여, 이를 이유로 이의제기 및 사용료 환불 등을 요구할 수 없습니다.
즉, 입찰 참가 시에 반드시 현장을 확인하시기 바랍니다.

4. 입찰에 부친 제반조건은 허가행위에 수반되는 기본적인 사항이므로, 사용인이 사정변경 등의 이유로 사용기간 연장 또는 사용료 조정요구 등을 할 수 없습니다.

붙임 2

공유재산(수영장 및 부대시설) 현황[예시]



1. 일반 현황 (예시)

가. 수영장 및 부대시설

나. 본교 신관(복합화동)

- 0000년 준공, 철근콘크리트조

다. 총 사용면적 m^2 (전용면적 m^2 + 공용면적 m^2 ²³⁾)

- 지하 1층: 헬스장 (전용면적 m^2)

- 지하 2층: 매점, 탈의실, 화장실 (전용면적 m^2)

- 지하 3층: 수영장, 강사실 (전용면적 m^2)

2. 상세 현황 (예시)

□ 건물 면적 총괄

구분	산출 면적(m^2)	비고
사용인 전용	0,000.00	
학교 전용	0,000.00	
총공용 ²⁴⁾	0,000.00	
합계	00,000.00	

23) p18에서 건물일부를 사용허가할 경우 건물공용면적 산출식에 의한 면적임
(지방자치단체 공유재산 운영기준 제8조제1항)

24) 건물 연면적에서 전용면적을 제외한 면적임



붙임 3 입찰 참가 신청서(작성양식)



서울00학교 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 입찰 참가 신청서				
신청인	상호 또는 법인 명칭		법인등록번호	
	주소		연락처(전화번호)	
	대표자 성명		대표자 생년월일	
신청 개요	공고번호	서울00학교 공고 제2023-0호		
	공고건명	서울00학교 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 대상자 선정 입찰 공고		
입찰보증금 납부		- 보증금율 : 5% - 보증금액 : 금 원(금 원) - 보증금 납부방법 :		
사용 인감	본 입찰 참가 신청에 사용할 인감을 다음과 같이 확인합니다. 사용인감 (인)			
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 사용허가 대상자 선정에 참가하고자, 다음의 붙임 서류를 첨부하여 입찰 참가 신청합니다. 붙임 : 1. 사업운영계획서(회사 소개, 운영계획 등 기재) 1부 <붙임 4 작성양식 활용> 2. 사업자등록증 사본(원본 지참 + 사본에 원본대조필) 1부 3. 법인등기부등본(법인인 경우) 또는 주민등록등본(개인인 경우) 1부 4. 납세완납증명서(국세, 지방세) 1부 5. 인감증명서(인감도장 지참) 1부 6. 사용인감이 별도로 있을 경우, 사용인감계(인감도장 지참) 1부 7. 일반서약서 1부 <붙임 5 작성양식 활용> 8. 청렴서약서 1부 <붙임 6 작성양식 활용> 9. 개인사업자의 경우 개인, 법인사업자의 경우 대표이사 전원의 성범죄경력 및 아동학대전력 조회결과 및 조회서 각 1부(조회서는 확인 후 반환) 10. 직원 본인 신분증 사본 및 재직증명서(최초 근무일자 포함), 4대보험 가입자 명부 각 1부 <개인사업자 또는 법인 사업자의 경우, 소속 직원이 입찰 작업을 처리했을 경우에만 해당됨> 2023. . . [신청자] 주소 : 상호 또는 법인명 : 대표자 : (인) 서울〇〇학교장 귀하				

붙임 4 사업운영계획서(작성양식)



1. 경영능력·전문성 분야

- 가. 재정 및 경영능력(보유자산·규모 등 포함)
- 나. 원활한 자금(사용료 등) 확보 방안(향후 3년간 예상 손익계산서 등 포함)
- 다. 수영장 운영 관련 전문성
- 라. 내실 있는 수영장 및 부대시설 운영·관리능력

2. 본교 교육활동 지원 분야

- 가. 본교 수영수업에 대한 지원 방안
- 나. 그 외 본교 특성을 반영한 지원 방안

3. 사업계획 분야

- 가. 수영장 수질에 대한 위생적 관리 방안
- 나. 기계실·전기실 등에 대한 안전한 시설관리 방안
- 다. 수영장 운영 관련 전문 강사 및 시설관리 직원 확보·배치 방안
- 라. 추후 시설·설비 관련 자체 투자계획

4. 이용자 안전관리 대책 분야

- 가. 이용자 안전사고 대책
- 나. 안전사고 관련 사후 처리계획

5. 기타사항 분야

- 가. 본교 및 주변 지역사회에 대한 이해
- 나. 사용허가를 받고자 하는 자로서의 책임감 및 운영의지
- 다. 기타 본 사용허가와 관련하여, 본교에 제시하고자 하는 사항



붙임 5

일반서약서(작성양식)



일 반 서 약 서

본인은 서울○○학교 공유재산(수영장 및 부대시설)에 대한 사용허가 대상자 선정 입찰에 참가하면서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 귀교의 사용허가 대상자 선정절차 및 그 결과 등 모든 사항에 대하여 이의 없이 동의합니다.
즉, 귀교에서 본인이 제출한 제반 서류를 검토한 결과 낙찰자로 선정하기에 적절치 않다고 판단하여, 본인을 낙찰자로 선정하지 않는 경우에도 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 본인은 제출서류 일체에 대해서 그 반환을 요구하지 않겠습니다.
3. 제출한 서류 상에 기재되어 있는 내용 중 향후 허위로 판명되는 것이 있을 경우에는, 사용허가 대상자 선정 취소는 물론 민·형사상의 법적조치까지도 마땅히 감수하겠습니다.

2023. . .

상호명 :

대표자 :

(서명 또는 인)

서울○○학교장 귀하

붙임 5

청렴서약서(작성양식)



청 령 서 약 서

본 계약에 참여한 당사 대리인과 임직원은 「지방계약법」 제6조의2에 따라 입찰(견적), 낙찰, 계약체결, 계약이행 과정에서 아래 각 호의 청렴서약 사항을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 관계 공무원에게 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않을 것이며, 이를 위반하면 「지방계약법」 제31조 제1항 제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰(견적)의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위 시에는 「지방계약법」 제31조 제1항 제2호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰(견적) 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등 (친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

2023. . .

상호명 :

대표자 :

(서명 또는 인)

서울○○학교장 귀하



※ 아래는 예시문이므로 관련법령에 근거한 내용 이외에는 해당 학교 사정에 따라 적절히 변경 가능하며, 각주는 삭제하고 사용하시기 바람

붙임 7 공유재산 사용허가 조건[예시]



서울○○학교(이하 ‘본교’라 함)의 수영장 및 부대시설의 관리·운영에 대한 사용허가를 함에 있어, 서울○○학교장(이하 ‘본교 학교장’이라 함)이 사용인(공유재산 사용허가 대상자)에게 통보하는 허가조건은 다음과 같습니다. 사용인은 본 허가조건을 충실히 준수하여야 합니다.

제1조 【사용목적】

본 사용허가 조건은 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 및 동조례 시행 규칙에 따라, 본교의 일부 공유재산에 대한 사용허가를 사용인에게 하고, 사용인이 허가 받은 공유재산을 안전하게 관리하고 사용하는 데 필요한 제반 사항을 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

제2조 【사용재산】

1. 서울특별시 ○○구 ○○길 ○○(○○동 ○○) 본교 내 수영장 및 부대시설
2. 본교 신관(복합화동)
 - 0000년 준공, 철근콘크리트조
3. 총 사용면적 m^2 (전용면적 m^2 + 공용면적 m^2)
 - 지하 1층: 헬스장 (전용면적 m^2)
 - 지하 2층: 매점, 탈의실, 화장실 (전용면적 m^2)
 - 지하 3층: 수영장, 강사실 (전용면적 m^2)

제3조 【사용기간】

1. 사용기간은 2023. 00. 0 ~ 2026. 0. 00(0년간)으로 한다.
 - 1차년도: 2023. 00. 0 ~ 2024. 0. 00
 - 2차년도: 2024. 00. 0 ~ 2025. 0. 00
 - 3차년도: 2025. 00. 0 ~ 2026. 0. 00
2. 본교의 귀책사유로 인해 사용인이 수영장 등을 운영하지 못한 기간이 발생할 경우, 본교와 사용인이 협의하여 미운영 기간에 해당하는 만큼의 기간을 연장할 수 있다.

제4조 【사용료의 납부】

- 1차년도 사용료는 낙찰금액(부가가치세 포함)으로 하며, 사용인은 낙찰자 결정일로부터 ○일²⁵⁾이내 학교회계 계좌로 사용료를 납부하여야 한다. 또한, 부가가치세 역시 본교에서 지정한 날짜까지 본교 세입세출외현금계좌로 납부하여야 한다.
- 2차년도 이후의 사용료는 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조(사용료) 및 제31조(대부료율과 대부재산의 평가) 제3항에 따라 매년 결정한다. 다만, 월할 계산에 있어 1개월 미만의 일수는 일할 계산한다. 납부는 각각의 연도 사용허가 사용 개시일에 해당하는 날로부터 30일 전까지 현금으로 납부하여야 한다.
- 사용료를 지정된 기한 내에 납부하지 아니한 경우에는 사용허가를 취소할 수 있다.
- 기한 내에 사용료를 납부하지 아니하는 경우에는 공유재산 및 물품 관리법 제80조(연체료의 징수) 및 동법 시행령 제80조(연체료의 징수)에 의거하여, 소정의 연체료를 가산하여 납부하여야 한다.
- 사용료를 분할납부하는 경우에는 공유재산 및 물품 관리법 제22조(사용료) 제3항 및 동법 시행령 제14조(사용료) 제7항에 따라, 연간 사용료의 100분의 50²⁶⁾에 해당하는 현금을 보증금으로 납부하거나 피보험자를 본교 학교장으로 하는 이행(계약)보증보험증권을 제출하여야 한다.

제5조 【사용료의 반환】

허가를 취소한 경우 납부한 사용료에 대해서는 다음과 같이 계산하여 반환한다. 즉, 취소 기일까지의 사용기간 분에 대해서는 본 허가조건 제4조(사용료의 납부)의 규정에 의하여 사용료를 계산하고, 잔여 미사용 기간분에 대한 과납금은 반환 처리한다.

제6조 【각종 손해보험 가입 및 납부】

1. 사용허가 재산에 대하여 본교 학교장을 수령인으로 하는 당해 재산평가액에 상당하는 금액의 손해보험(보통약관 및 본교가 지정하는 특별약관을 포함한 손해보험)을 체결한 증서를 제출하여야 한다. 다만, 본교는 한국교육시설안전원 교육시설공제에 가입되어 있으므로, 사용허가 면적(m^2) 당 보험료 단가를 곱한 금액(공제회비)을 본교가 납입고지한 기한 내에 납부하여야 한다.
2. 사용허가 시설의 사업장 내부사고에 대비한 영업배상책임보험증권(체육시설업자배상책임보험 / 1인당 3억원 이상, 1사고당 3억원 이상)을 본교에 제출하여야 한다.
3. 사용인은 사용허가를 받은 재산에 대하여 고의·과실 등으로 훼손하거나 멸실·망실한 때에는 그 손해의 원인과 정도·추정액을 본교에 통보하고, 지체 없이 변상 또는 원상 복구하여야

25) 1년차 사용료 납부기한은 사용시작일 전일까지이므로 사용료 납부기한을 사용시작일을 초과하지 않도록 적절히 설정

26) 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조 제8항에 따라 보증금이나 이행보증보험 체결 금액은 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액 이하이므로 학교에서 실정에 맞게 적절한 금액을 적용



하며, 시설 등에 대한 보강이 필요한 경우에는 본교의 지시에 성실히 응하여야 한다.

4. 사용인은 사용허가를 받은 시설을 운영하면서 사용인의 귀책사유로 인하여, 본교가 제3자로부터 받은 손해배상 청구나 허가받은 시설 내에서의 화재 및 각종 안전사고가 발생할 경우 이에 대한 민·형사상의 모든 책임을 진다.
5. 가스시설물에 대한 가스사고배상책임보험, 승강기사고배상책임보험, 화재 대비 화재보험에 가입한 후 각각의 해당 증서를 본교에 제출하여야 한다. 또한, 제반 소방관계법에 의한 소방기구 확보 및 소방교육 실시 등 화재를 비롯한 각종 사고예방에 만전을 기하여야 하며, 본교가 요청할 시 소방기구 배치도를 작성·제출하여야 한다.
6. 사용인이 셔틀버스를 운행할 경우 사고 발생 시 차량탑승자 전원 및 관련 피해자가 최대한 보상받을 수 있는 종합보험 가입 차량으로 운행하여야 한다. 또한, 해당 보험에 대한 가입 증명서를 본교에 제출하여야 한다.
7. 보험 갱신 등의 변경사항이 발생했을 경우, 사용인은 즉시 본교에 그 변경사항을 보고하고 관련 서류를 제출하여야 한다.

제7조 【보증금의 납부】

1. 사용허가 시설 운영과 관련하여, 허가기간 내 공공요금의 미납, 기타 본교에 각종 손해를 끼쳤을 경우 등에 대비한 보증금은 사용허가기간 사용료 총액의 100분의 〇²⁷⁾에 해당하는 금액을 본교 계좌에 납부하거나 피보험자를 본교 학교장으로 하는 이행(지급)보증보험증서를 제출하여야 합니다.
2. 현금으로 납부한 보증금은 시중은행의 정기예금으로 관리하되, 예금에서 발생된 이자수입은 사용허가 기간 만료 후 사용인에게 보증금과 함께 반환한다.
3. 상기 제1항에 따라 증권으로 제출할 경우, 보험 보증기간은 사용허가 만료일+60일까지로 한다.

제8조 【사용허가 재산(시설) 등의 보존 및 관리】

1. 사용인은 사용허가를 받은 자는 사용허가기간이 끝나거나 사용허가가 취소된 경우에는 그 행정재산을 원상태로 반환하여야 한다. 만약 사용허가기간 중 변경하고자 할 경우에는 학교장의 승인을 받아야 한다.
2. 사용인은 허가받은 재산(시설)의 보존 및 관리 책임을 다하여야 하며, 해당 재산(시설)에 손해를 끼쳤을 경우에는 지체없이 원상복구하여야 한다. 또한, 사용인은 이에 소요되는 제경비를 부담하여야 하며, 해당 재산(시설)에 대하여 그 어떠한 연고권도 주장할 수 없다.

27) 9.다항에 대한 보증금은 관련근거는 없으나, 사용허가 받은 자가 납부하여야 할 공공요금 등의 미납할 경우로 학교에서 실정에 맞게 결정

3. 사용인은 본교의 승인 없이 허가받은 재산(시설)과 비품을 목적 외에 사용하거나 제3자에게 권리 설정·전매·대여·양도·교환할 수 없다. 시설물을 신설·확장 또는 멸실하고자 할 때는 사전에 원상복구 등을 조건으로 하여 본교의 승인을 받아야 한다.
4. 사용인은 사용허가 시설의 개장 전까지 시설 운영에 따른 각종 사고예방 안전대책을 수립하여야 한다.
5. 사용인은 시설 내 전기, 소방, 무인경비시스템 등 제반 시설의 관리에 철저를 기하고, 화재 예방 및 각종 안전사고 대비에 철저를 기하여야 한다. 또한, 사용인은 허가받은 시설을 항상 청결하게 유지·관리하여야 하며, 정비를 요하는 사항은 즉각 신속히 조치하여야 한다. 또한, 월 1회 이상 제반 시설물에 대한 안전점검 및 소독을 실시하고 이와 관련된 각종 점검일지를 작성하여 비치하여야 한다.
6. 사용인은 허가받은 시설의 운영으로 인하여 발생한 시설물의 파손·손실 또는 인명사고·제반 피해에 대하여, 유지·보수 및 민·형사상의 배상 책임을 진다.
7. 사용인은 허가받은 시설의 효용을 증대시키기 위한 변경이 필요하거나 시설 외부에 차양·간판 등을 설치하고자 할 경우, 사전에 본교 허가를 받아야 한다.
8. 기계실·전기실 등 부속시설의 운영은 사용인의 책임 하에 운영하고, 연 1회 이상 정기적인 보일러 계속사용 검사 및 세관·세척 등을 실시하여 작동에 문제가 없도록 유지·관리하여야 한다.
9. 수영장의 수질은 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙 제23조(안전·위생기준)에서 정한 기준을 준수하여야 하며, 수질점검대장을 비치하여 관리하여야 한다.
10. 본교는 관할 구청의 수영장 정기 수질검사와 별도로 서울특별시교육청 산하기관 또는 민간단체에 수질검사를 의뢰할 수 있으며, 이 경우 사용인은 수질검사에 필요한 사항에 대해서 적극 협조하여야 한다.
11. 사용인은 본교 또는 서울특별시교육청 및 유관 행정기관에서 실시하는 수질검사 및 안전점검에 성실히 협조해야 하며, 그 검사·점검 결과 지적된 사항에 대해서는 즉시 시정조치를 행하고 그 조치결과를 본교에 즉시 제출하여야 한다.
12. 사용인은 수영장 및 부대시설을 사용함에 있어, 학교 시설물 보안관리에 지장이 없도록 운영하여야 한다. 또한, 본교가 학교 시설물 보안관리에 지장이 있다고 판단하여 지적한 내용에 대해서는, 즉각 수용하고 적의처리하여야 한다.
13. 사용인은 허가받은 시설 전반에 대한 청소·안전·보안 관리에 대한 책임을 진다.
14. 사용인은 허가받은 시설 운영에 직접 소요되는 장비, 소모성 부품(물품) 등은 직접 교체하여 사용하여야 한다.

제9조 【인력 관리】

1. 사용인은 사용허가를 받은 시설 운영 및 유지·관리에 있어, 그 소요인력에 관해 관련



법령 및 서울특별시교육청의 학교수영장 운영·관리 매뉴얼에서 규정하고 있는 적정인력을 배치하여야 한다.

2. 사용인이 고용한 인력에 대해서 본교는 어떠한 책임도 없으며, 사용인이 고용한 인력으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 사용인이 모든 책임을 진다.
3. 사용인은 인력관리에 있어 관련 법령을 준수하여야 하며, 이를 위반하여 관계 행정기관의 지적 또는 권고를 받는 일이 없도록 늘 유의하여야 한다.
4. 사용인은 직원 채용 시 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조(아동·청소년 관련 기관등에의 취업제한 등)의 규정을 준수하여야 하며, 해당 직원에 대한 성범죄 경력 및 아동학대 범죄전력 조회결과를 본교에 제출하여야 하며, 2년차 이후부터는 성범죄 경력 및 아동학대 범죄전력 조회를 위한 자료 요구시 본교에 제출하여야 한다.
5. 사용인이 셔틀버스를 운행하는 경우에는 그 운전자 명단, 운전자의 운전면허증 사본, 종합보험증권(유상운송특별약관가입), 성범죄 경력 및 아동학대 범죄전력 조회결과를 운행 개시일 전에 본교에 제출하여야 한다. 또한, 이후 변경사항이 발생할 경우 즉시 본교에 관련 서류를 제출하여야 한다.
6. 본교의 전 구역은 국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)에 의한 금연구역이므로, 사용인은 소속 직원 및 출입자 전원에게 이를 안내하여 흡연 행위가 이루어지지 않도록 하여야 한다.
7. 사용인은 소속 직원 및 출입자들의 복장·언행이 본교 학생들에게 좋지 않은 영향을 주지 않도록 주의하여야 한다.
8. 기타 본교에서 교육목적상 사용인의 인력관리에 대하여 요구한 사항에 대해서는 성실한 자세로 처리하여야 한다.

제10조 【사용허가 재산에 대한 부과금】

1. 사용허가 재산의 운영에 필요한 일체의 경비, 인건비, 각종 부과금은 사용인이 부담하여야 하며, 본교는 사용인의 적자운영 시의 손실에 대해 일체 보전하지 아니한다.
2. 각종 부과금의 내역은 다음과 같다.
 - 가. 전기요금, 상하수도요금, 도시가스요금, 쓰레기 수거료, 전화요금, 수질검사료, 각종 배상보험료 등 제세공과금
 - 나. 시설유지관리비, 관계 법령에 의한 각종 시설물 점검·검사 수수료, 검사결과에 따른 수리비·부품 교체비, 보일러 청소비, 물탱크 청소비, 정화조 청소비
3. 상기 각종 부과금은 사용인이 직접 납부하는 것을 원칙으로 한다(별도 계량기 설치 등). 단, 상하수도요금처럼 본교에 합산 청구되는 부과금에 대해서는 본교가 산출하여 요구하는 금액을 납부기한 내에 본교 학교회계 통장으로 현금 납부하여야 한다.
4. 단, 시설 노후화로 인한 보일러 등 기본 시설물 및 장비의 교체, 건물의 안전과 관련된

보수가 필요한 경우에는 본교와 사용인이 함께 협의하되, 소요금액 및 시급성 등을 고려한 본교의 결정을 존중하여야 한다.

제11조 【본교의 사용조건 및 요금 등】

1. 교육감, 교육장, 본교 학교장 등이 학생 교육 등을 위해 일시적으로 사용허가 재산의 전부 또는 일부를 사용하고자 할 때에는 사용인은 이에 적극적으로 따라야 한다.
2. 본교의 학생 수영수업 및 행사 진행 시, 사용인은 수영 강습 및 안전지도에 필요한 전문인력(강사, 안전요원) 및 시설 이용에 따른 편의를 적극적으로 지원(제공)하여야 한다. 또한, 기본적인 본교 수영장 사용시간 등은 다음과 같이 적용한다.

구 분	사용내역	사용월	사용시간	요일	사용레인	비 고
수영장	본교 수영수업	학기 중	1일 3시간 이상	월~금	전 레인	수업당 강사 2명 및 안전요원 지원
	학교 행사	연중 5일 이내	전일 또는 부분	월~일	필요량	사전 협의

3. 향후 점차 확대되는 수영교육(생존수영 수업 포함) 시간 확보를 위하여, 상기 사용시간 및 사용레인은 상호 협의를 통해 조정할 수 있다.
4. 수영장 및 부대시설의 제반 관리기준은 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙 제23조(안전·위생기준) 등 관련 법령에 의거 철저히 준수하여야 한다.
5. 수영장 내 물은 반드시 적정온도를 유지하여야 한다.

제12조 【음식물 등 판매】

1. 사용인은 허가받은 시설물을 이용하는 고객의 편의를 위해 음식물 등을 판매할 수 있다. 다만, 이 경우에도 관련 법령 및 제규정을 철저히 준수하여야 하며 최소한의 품목을 취급하도록 노력하여야 한다. 또한, 사용인은 판매한 제품으로 인해 발생한 식품위생 안전사고에 대한 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.
2. 다음의 품목에 대해서는 판매를 일절 금지한다. 이를 준수하지 않아서 발생하는 모든 손해배상 및 민·형사상 책임은 사용인에게 있다.
 - 가. 무신고(무허가) 제품
 - 나. 유통기한 경과(변조) 제품
 - 다. 부패·변질된 제품
 - 라. 식품위생법 위반 제품
 - 마. 직접 가열을 필요로 하는 제품
 - 바. 학교에서 판매가 금지된 제품 (카페인 함유제품 등)
 - 사. 기타 수영장 청결 유지, 위생 등을 고려하여 학교가 지정하는 물품



제13조 【수강료 등】

1. 사용인은 수강료 등에 대한 책정과 관련하여, 가급적 본교 주변 시중 체육시설 평균금액을 초과하지 않도록 노력하여야 한다.
2. 본교에서 사용인에게 수강인원·수강료 등에 대한 내역을 요구할 경우, 사용인은 즉각 관련 자료를 제출해야 한다.
3. 사용인은 사용허가 기간 만료전까지 기존 회원에 대한 강습을 종료하고 수강료 등을 정산하여야 한다. 즉, 사용허가 종료일을 넘어서는 회원계약 체결은 불가하다. 또한, 사용허가 기간 종료일 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약만 진행하여야 한다.
4. 사용인은 수영장 시설 내에 회원들이 잘 볼 수 있는 위치에 아래와 같은 양식으로 [수영장 이용 중 불편사항 신고 안내] 표지판을 설치하여야 한다.

수영장 이용 중 불편사항 신고 안내

(주)○○는 서울○○학교로부터 수영장 사용허가를 받아 운영하고 있습니다.

아래 사용허가 기간을 초과하는 회원권은 발행할 수 없습니다.

이용 중 불편사항은 연락 바랍니다.

- 회사명: (사업자등록번호 :)
- 운영기간(사용허가 기간) :
- 관리자:
- 회사연락처:

2023.xx.xx.

위 대표자 ○○○(인)

제14조 【사용인의 행위 제한】

사용인은 본교의 승인 없이 다음의 행위를 하여서는 안 된다.

1. 사용 또는 수익 목적을 변경하는 행위
2. 사용허가 받은 재산의 원상을 변경하는 행위
3. 사용허가 받은 재산에 주거하는 행위
4. 본교의 사전승인 없이 입간판을 비롯한 각종 광고물을 설치하는 행위

제15조【사용허가의 취소】

다음 각호에 해당할 때에는 사용허가를 취소할 수 있다. 또한, 본교가 사용인에 대한 사용허가를 취소하고자 할 경우, 관계법령에 따라 청문절차를 거쳐야 한다.

1. 공익상의 필요로 인해 사용허가를 지속할 수 없는 사유가 발생할 때

2. 사용인이 허가받은 재산의 관리를 해태할 때
3. 사용인이 본 허가조건의 제반사항을 위반한 때(예: 납부기간 안에 사용료를 납부하지 아니한 경우)
4. 사용인이 허가받은 재산을 임의로 전대하거나 그 운영 권리를 양도·재위탁할 때
5. 사용인이 허가받은 재산의 전부 또는 일부를 제3자에게 담보로 제공할 때
6. 사용인이 허가받은 재산에 대하여 재산관리 관련 권한행사를 하고자 할 때
7. 본교가 재산관리상 정당하게 지시하는 사항을 성실히 이행하지 않을 때
8. 사용인이 허가를 받은 자로서 부적격 사유가 있음이 확인되었을 때
9. 사용인이 정당한 사유없이 1개월 이상 수영장을 운영하지 아니할 때
10. 사용인이 계속하여 3개월 이상 공공요금 등을 납부하지 않고 연체할 때(3회 독촉 실시 후)
11. 사용인이 부도 또는 파산을 하여 그 운영능력이 없다고 판단될 때
12. 사용인이 아동·청소년의 정보보호에 관한 법률 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)를 위반하였을 때

제16조 【사용허가 취소 시의 손해배상】

본 허가조건에 대한 위반으로 허가를 취소함으로써 허가를 받은 자에게 손해가 발생하여도, 본교는 그 손해에 대하여 일체 배상하지 아니한다. 또한, 허가를 받은 자는 기 발생한 제반 경비에 대한 보상도 본교에 청구할 수 없다.

제17조 【사용인의 사용허가 취소 요청】

사용인은 사용허가 기간 내에 그 허가의 취소를 요청할 수 없다. 다만, 불가피한 사정(천재지변, 전염병 창궐, 감독관청의 금지 등)으로 사용허가의 취소를 요청해야 하는 경우에는, 취소를 요청하는 사유와 이를 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여 본교에 제출하여야 한다. 또한, 이 경우 본교에의 제출시점은 허가 취소를 받고자 하는 날로부터 최소 3개월 전이어야 한다.

제18조 【사용재산의 반환】

1. 사용허가 기간이 만료되었거나 허가취소로 인하여 사용재산을 반환할 때에는 본교 학교장이 지정하는 직원의 입회하에 이를 원상태로 반환하여야 한다. 다만, 사용 목적의 성질상 사용재산의 원상회복이 불필요한 경우 및 사전에 원상변경과 관련되어 본교의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 사용인은 사용허가 기간 만료 전까지 기존 회원의 강습을 종료하고, 수강료 등을 정산하여야 한다.



3. 상기 제1항과 관련하여, 사용기간 만료 30일전부터 본교 학교장이 지정하는 직원과 사용인이 합동으로 각종 시설물의 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 것은 원상회복하여 반환 처리하여야 한다. 이 경우, 원상회복을 위해 수반되는 제비용은 사용인이 부담하여야 한다.
4. 사용허가 기간이 종료되었는데에도 불구하고, 시설물 내·외에 있는 사용인의 사적재산을 철거하지 않을 시, 그 소유권을 스스로 포기한 것으로 간주하여 본교는 이를 철거 후 처분할 수 있다. 이 경우 제비용은 사용인이 부담하여야 한다.

제19조 【사용인의 손해배상책임】

사용인이 본 허가조건의 이행을 위반하거나 태만히 할 경우, 또는 허가조건 범위 내의 행위라 하더라도 본교에 손해를 끼쳤을 경우에는 그 배상의 책임을 져야 한다.

제20조 【무단사용 시의 변상금 징수】

사용허가 기간이 만료되었거나 그 허가가 취소되었는데도 불구하고, 무단으로 본교 재산을 계속 사용하는 경우에는 공유재산 및 물품관리법 시행령 제81조(변상금)의 규정에 의한 변상금을 납부하여야 한다.

제21조 【사용허가 재산에 대한 지시·지도·감독】

1. 본 허가재산에 대해서 사용인은 본교의 지시·지도·감독을 받아야 하며, 본교가 사용인에게 시설 운영 및 관리와 관련된 자료(수강생 인원, 수강료, 직원채용 확인서류, 채무자료 등 계약조건 이행 여부를 확인하기 위한 자료)제출을 요구하는 경우 사용인은 이에 성실히 응하여야 한다.
2. 본교는 관련 법령 등 제규정에서 정한 사항 및 사용허가 내용의 이행 여부 등을 점검하기 위해 연 1회 이상의 정기 검사를 할 수 있다.
3. 또한, 본교는 사용허가 시설의 운영·유지·관리와 관련하여, 민원의 야기, 안전사고의 발생, 그 밖에 필요하다고 판단되는 사항이 있을 경우에 사용인에 대한 수시 지도·감독의 권한을 갖는다.
4. 본교가 사용인에게 시정 또는 보완을 요구한 사항은 즉각 수용하여 적의처리하여야 한다.
5. 사용인이 사용허가 조건을 위반한 사항이 있을 경우, 본교는 사용인에게 서면으로 주의 또는 경고를 줄 수 있다. 이는 추후 사용허가 취소 조건이 될 수 있음에 유의하여야 한다.

제22조【정보유출 금지의 의무】

본교와 사용인 양 당사자 모두 본 사용허가와 관련하여 취득한 정보를, 외부에 유출하거나 본래의 목적 외의 다른 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제23조【변경사항 통지의 의무】

사용인에게 변경사항이 발생한 경우, 사용인은 지체 없이 관련 서류를 첨부하여 본교에 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 사용인 자체의 변경은 불가능하다.

제24조【문구의 해석】

본 허가조건 상의 문구 해석에 대하여 본교와 사용인 양자간 이견이 있을 경우 관계 법령 등에 의하여 이견을 해소한다. 단, 관계 법령 상에 규정되어 있지 않고 상호 협의로도 이견이 해소되지 않을 경우에는 본교의 해석을 우선적으로 적용한다.

제25조【허가서 수령 및 서약서 제출】

사용인은 허가서 수령과 동시에, 본 허가조건외 제반사항을 성실히 이행할 것을 서약하는 서약서를 본교에 제출하여야 한다.

제26조 【효력의 발생】

본 사용허가는 사용허가를 받은 날부터 그 효력이 발생하나, 사용허가 운영기간은 본 허가조건 제3조(사용기간)를 따른다.

제27조 【그 밖의 사항】

사용인은 본 허가조건, 공유재산 및 물품 관리 관련 법령, 체육시설의 설치·이용 관련 법령, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약 관련 법령, 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 및 시행규칙 등을 준수하여야 하며, 서울특별시교육청 및 서울특별시 00교육지원청 등 상급기관의 지침 등을 준수하여야 한다.



붙임 7-1 서약서(낙찰자용)



서 약 서

1. 사용허가 재산의 표시

- 서울특별시 ○○구가 ○○길 ○○(○○동 ○○) 본교 내 수영장 및 부대시설
- 0000년 준공, 철근콘크리트조
- 총 사용면적 m² (전용면적 m² + 공용면적 m²)
 - 지하 1층 : 헬스장 (전용면적 m²)
 - 지하 2층 : 매점, 탈의실, 화장실 (전용면적 m²)
 - 지하 3층 : 수영장, 강사실 (전용면적 m²)

2. 위 허가재산의 사용에 있어서 허가조건을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

2023년 월 일

사용인 주 소 :

성 명 : (인)

연락처 :

서울○○학교장 귀하

※ 아래의 내용을 사용인이 자필로 작성

- 허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠음
- 허가기간을 넘어서는 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월 전부터는 월 단위계약만 진행하겠음

⇒ (자필 작성)허가조건을 충분히 숙지하였으며, 전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지 않겠음

사용허가기간을 넘어서는 회원계약 회원계약 체결은 하지 않겠으며, 사용허가 기간 종료 6개월 전부터는 월 단위계약만 진행하겠음

사용인 ○○○ (서명 또는 인)

붙임 8

공유재산 사용허가 신청서(작성양식)



공유재산 사용허가 신청서

본인은 다음의 학교 공유재산에 대한 사용허가와 관련하여, 귀교에서 제시하는 제반 조건을 모두 수락하며, 충실히 그 제반조건을 준수할 것을 서약하고 귀교 공유재산에 대한 사용허가를 신청합니다.

1. 공유재산 내역

가. 서울특별시 ○○구 ○○길 ○○ (○○동 ○○) 서울○○학교 내 수영장 및 부대시설

나. 본교 신관(복합화동)

- 0000년 준공, 철근콘크리트조

다. 총 사용면적 m^2 (전용면적 m^2 + 공용면적 m^2)

- 지하 1층: 헬스장 (전용면적 m^2)

- 지하 2층: 매점, 탈의실, 화장실 (전용면적 m^2)

- 지하 3층: 수영장, 기계실, 강사실 (전용면적 m^2)

2. 사용기간: 2023. 0. 0. ~ 2026. 0. 0. (0년간)

3. 사용목적: 수영장 및 부대시설 사용

4. 사용료: 연간 금 원(금 원)

- 부가가치세 포함

- 둘째년도 이후는 공유재산 및 물품관리법 시행령에 따라 매년 결정

2023. . .

상호명 :

대표자 : (서명 또는 인)

서울○○학교장 귀하



서울○○학교



수신 내부결재

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 낙찰자 결정

1. 관련: 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.)[입찰 공고]
2. 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 개찰 결과, 낙찰 예정자(1순위)가 제출한 서류 검토 결과 입찰참가자격이 적격으로 판단되어 다음과 같이 낙찰자로 결정하고자 합니다.
가. 개찰 일시: 2023. 0. 0.(수) 10:00
나. 장소: 서울○○학교 입찰집행관 PC
다. 낙찰자 결정: 주식회사 ○○○○(○○○)

순위	입찰자	사업자등록번호	일찰가	결과
1	주식회사 ○○○○○ (○○○)	000-00-00000	000,000,000원	낙찰
2	주식회사 △△△△△ (△△△)	000-00-00000	000,000,000원	
3	홍길동	000-00-00000	000,000,000원	

끝.

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) /http://www.00.es.kr
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

서울○○학교



수신 내부결재
(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 실시

1. 관련

- 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.)[공유재산 사용허가 입찰 공고]
- 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.)[최종낙찰자 결정]

2. 서울○○학교 공유재산(수영장 및 부대시설)에 대한 사용허가를 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 사용허가대상: 주식회사 ○○○○(대표이사 ○○○)

나. 사용허가면적: 총0,000.00㎡

다. 사용허가기간: 2023. 0. 0. ~ 2026. 0. 0.(3년간)

라. 사용료

1) 첫째년도: 금000,000,000원

2) 둘째년도 이후: 「공유재산및물품관리법시행령」제31조의2 및 제34조의 규정에 따라 매년 결정

붙임 1. 공유재산 사용허가서 1부.

2. 허가조건 1부²⁸⁾

3. 서약서 1부²⁹⁾ 끝.

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / <http://www.00.es.kr>
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

28) p.114 공유재산 사용허가 조건 참조

29) p.124 서약서 서식 참조하여 자필 서명받아야 함



[붙임1] 공유재산 사용허가서

[별지 제24호서식]

공유재산(유상) 사용허가서

사 용 자 :

재산의 표시:

신청인 주소:

성명

20 년 월 일자로 제출한 위 표시 재산의(유상) 사용허가 신청에 대하여 다음의 조건을 붙여 그 사용을 허가합니다.

붙임 허가조건 1부.

20 년 월 일

서 울 ○ ○ 학 교 장 (인)

[붙임] 사용허가 실시 안내문 <예시>

이 안내문은 본교 소유로 훼손할 경우 관계법령에 따라 민·형사상 책임을 묻게 될수 있습니다.

복합시설(수영장 및 부대시설) 이용 안내

이 건물은 서울시교육청의 행정재산이며, 공유재산 및 물품 관리법에 따라 아래와 같이 사용 허가하고 있음을 알려드립니다.

1. 사용허가 공유재산 내역

- 가. 서울특별시 00구 00길(00동) 서울00초등학교 내 수영장 및 부대시설
- 나. 본교 신관(복합화동)
- 다. 총 사용면적 000㎡
 - (지하 1층)헬스장 (지하 2층)매점, 탈의실, 화장실, (지하3층) 수영장, 기계실, 강사실

2. 사용허가 업체: 00스포츠센터 대표이사000 사업자등록번호(필수 기재)³⁰⁾

3. 사용허가 기간:

4. 이용시 유의사항

- 이용자와 00스포츠센터와 맺은 계약 관련(회원권 등 구매)은 운영종료와 함께 소멸되며, 서울시교육청(00학교)은 이용자와 직접 계약당사자가 아니므로 회원권에 대한 법적 책임이 없음
- 특히, 위 사용허가 종료일을 넘어서는 회원계약 체결은 불가하며 사용허가 기간 종료일 6개월 전부터는 회원과 월 단위 계약만 진행할 수 있음.

2023. 00. 000.

0 0 학교장
서울특별시교육감

이 안내문은 본교 소유로 훼손할 경우 관계법령에 따라 민·형사상 책임을 묻게 될수 있습니다.

30) 대표이사명과 사업자등록번호를 필수로 기재하여 명의변경이나 전대행위 사전 예방효과



서울○○학교



수신 (주)○○○○ 대표 ○○○ 귀하
(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가에 따른 사용료 납부 안내

1. 관련: 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.)[사용허가 실시]
2. 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가에 따른 사용료(1년)를 아래와 같이 안내하니
○월 ○일까지 납부하여 주시기 바랍니다.
※ 납부기한 내 납부하지 않을 경우 「공유재산 및 물품관리법」 제80조 및 같은 법 시행령
제80조에 의거하여 연체료가 가산되며, 허가조건에 따라 사용허가 취소될 수 있음.

가. 사용료(예시)

(금액단위 :원)

사용허가 받은 자	낙찰금액 (A)	입찰보증금 납부액(B)	납부할 낙찰잔금 C (A-B)	납부기한
(주)○○○	250,000,000	12,500,000	237,500,000	년 월 일 ³¹⁾

※입찰보증금 납부액(B): 사용료(11,363,636원)+부가가치세(1,136,364원)

나. 납부계좌(예시)

순	부과액	내역	계좌번호	예금주	비고
1	215,909,091	사용료(1년)		서울○○학교	학교회계계좌
2	21,590,909	부가가치세		서울○○학교	세입세출외현금계좌
계	237,500,000				

끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / http://www.00.es.kr
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

31) 1차년도 사용료 납부기한은 사용시작일 전일까지임

[서식] 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용료 분할납부 신청서(예시)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 [별지 제27호서식]

공유재산(수영장 및 부대시설) 사용료 분할납부 신청서³²⁾

재산의 표시		분납형식	비 고			
소재지	면적(㎡)					
		연 4회 ³³⁾ 분납				
분할납부 신청내역[부가치세 별도]						
총액(원)	회차	납부일자	납 부 액(원)			비 고
			분납액	분납이자	합계	
10,000,000	1회	2023.3.13.	2,500,000	0	2,500,000	
	2회		2,500,000	별도계산		
	3회		2,500,000	별도계산		
	4회		2,500,000	별도계산		
「서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」제21조, 제32조의 규정에 따라 위 재산의 사용료를 분할납부하고자 신청합니다. 신청인 주 소 : 성 명 : (서명 또는 인) 주민등록번호 : 전 화 번 호 : 2023. . . 서울○○학교장 귀하						
붙임 분할납부에 따른 이행보증보험증권 1부.						

32) 공유재산 및 물품관리법 제22조 제3항에 의하여 분할납부 신청시에는 이행보증보증금이나 증권을 제출하여야 함.

33) 4회 분납은 예시임



서울〇〇학교



수신 (주)〇〇〇〇 대표 〇〇〇 귀하

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 둘째년도 사용료 1회차 분납금 납부 안내

1. 관련

- 서울〇〇학교-1234(2023. 0. 0.)[둘째년도 사용료 납부안내]
- 〇〇교육문화회관-1234(2023. 0. 0.)[둘째년도 사용료 분할납부 신청]

- 둘째년도 사용료(2023. 4. 11.~2024. 4. 10.) 분할납부 신청에 대하여 아래와 같이 안내하니, 1회차 분납금을 2023. 3. 13.까지 납부하여 주시기 바랍니다.
- 기한 내 납부하지 않을 경우 「공유재산 및 물품관리법」 제80조 및 같은 법 시행령 제80조에 의거하여 연체료가 가산되며, 허가조건 제15조에 따라 사용허가 취소될 수 있습니다.

가. 1회차 분납금 산출내역 및 납부기한(예시)

(금액단위:원)

회차	납부고지일	분납 일수	납부기한	산 출 금 액			
				분납금(가)	분납이자 (나)	부가가치세(다) =(가+나)*10%	납부금액 (가+나+다)
1	2023.02.15.	0	2023.03.13.	2,500,000	0	250,000	2,750,000

※ 분납이자: 회차별 납부 고지 시 가장 최근에 고시된 신규취급금액기준 cofix이자율을 적용

나. 1회차 분납금 납부계좌(예시)

(금액단위:원)

구분	납부금액	계좌번호	예금주	비고
분납금+분납이자	2,500,000		서울〇〇학교	학교회계계좌
부가가치세	250,000		서울〇〇학교	세입세출외계좌
계	2,750,000			

끝.

서울〇〇학교장

시행 서울〇〇학교-000 (2023. 0. 00.) 접수

우 04102 서울특별시 〇〇〇 〇〇〇〇, 서울〇〇학교 (〇〇동)

전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr

()

/ http://www.00.es.kr

/

서울○○학교



수신 (주)○○○○ 대표 ○○○ 귀하
(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 둘째년도 1회차 사용료 납부 독촉

1. 관련: 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.)[사용료 납부 안내]
2. 공유재산(수영장 및 부대시설) 둘째년도 사용료 분할납부에 따른 1회차 사용료가 현재까지 미납하였기에 「공유재산 및 물품관리법」 제80조, 같은 법 시행령 제80조에 따라 연체료를 부과하여 다음과 같이 납부 독촉하니, **2023. 0. 0.까지 반드시 납부**하기 바랍니다.

※ 사용료(연체료 등 일체 포함)를 지속적으로 미납할 경우 사용허가조건 제00조에 따라 연체료 추가 가산 및 체납처분 절차 진행 또는 사용허가를 취소할 수 있음

가. 납부고지 금액 및 납부기한(예시)

독촉 및 연체료 납부 고지일	연체료 등 납부기한	납부 고지 금액(A)				연체료(B)			고지일기준 독촉금액 (C) =(A)+(B)
		1회차 분납금 (가)	이자 (나)	부가가치세 (다) =(가+나)*10%	소계금액 (라) =(가+나+다)	연체 일수 (마)	연체 요율 (바)	연체료 가*마÷365*바	
2023.03.28.	2023.04.15.	2,500,000	0	250,000	2,750,000	14	7%	6,710	2,756,710

나. 납부계좌(예시)

납부금(원)	내역	계좌번호	예금주	비고
2,506,710	분납금+연체료+분납이자		서울○○학교	학교회계계좌
250,000	부가가치세		서울○○학교	세입세출외계좌
2,756,710				

끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / <http://www.00.es.kr>
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /



서울○○학교



수신 (주)○○○○ 대표 ○○○ 귀하

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 둘째년도 사용료 및 연체료 미납에 따른 최고

1. 관련

가. 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.): [사용료 납부 안내]

나. 서울○○학교-1256(2023. 0. 0.): [사용료 납부 1차 독촉]

다. 서울○○학교-1367(2023. 0. 0.): [사용료 납부 2차 독촉]

라. 서울○○학교-1378(2023. 0. 0.): [사용료 납부 3차 독촉]

2. 귀 사에 우리학교 소관 공유재산 사용허가에 따른 사용료 및 연체료를 납부 고지하였으나, 202○. ○. ○. 현재까지 체납액이 발생하였습니다.

3. 「지방세징수법」 제32조에 따라 다음과 같이 독촉장을 발부하오니, 202○. ○. ○.까지 납부하시기 바랍니다.

독촉장						
받는사람 (채납자)	성명 (법인명)		생년월일 (법인등록번호)			
	주소					
사용허가 재산의 표시						
○○구 ○○○동 ○○○-○번지						
세목	과세연도	납부기한	지방자치단체의 징수금(원)			
			계	사용료	연체료	부가가치세
사용료 등						
납부할 금액						

4. 아울러, 납부 기한까지 완납하지 않을 때에는 연체료가 추가 가산되며, 지방세징수법 제33조제1항에 따라 재산 압류 및 사용허가 취소할수 있음을 알려드립니다.

붙임 사용료 및 연체료 산출내역서 1부. 끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()

우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / http://www.00.es.kr

전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

서울○○학교



수신 ○○○ 귀하

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 취소를 위한 청문 실시

「공유재산 및 물품 관리법」 제26조 및 「행정절차법」 제21조 제2항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하니 청문에 출석하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목	공유재산 사용허가 취소					
당사자	성명(명칭)	○○○				
	주 소	서울특별시 ○○구 ○○동 000				
처분의 원인이 되는 사실	사용료 미납					
처분하고자 하는 내용	허가 취소[허가 기한 만료(예정)일: 2023. 0. 00.]					
법적근거 및 조문내용	공유재산 및 물품관리법 제25조 제1항 제5호(납부기한까지 사용료를 내지 아니한 경우)					
청문실시	기관명	서울○○학교	부서명	행정실	담당자	○○○
	주소	서울특별시 ○○구 ○○로○길○○			전화번호	02-000-0000
	일시	2023년 0월 0일 00시부터 00시까지(00시간)			장소	2층 회의실
	주재자	소속 및 직위				
성명						

<청문시 유의사항>

1. 귀하는 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 참고인·감정인 등에 대하여 질문할 수 있습니다. 만일, 청문일에 출석하지 아니 하는 경우에는 미리 별지 제11호서식에 따른 의견서를 제출할 수 있습니다.
2. 귀하께서 정당한 사유없이 청문일에 출석하지 아니하거나 별지 제11호서식에 의한 의견서를 제출하지 아니한 경우에는 청문을 마칠 수 있습니다. 다만, 정당한 사유로 출석하지 못하거나 의견서를 제출하지 못한 경우에는 행정청에 그 사유를 소명하여야 합니다.
3. 귀하는 청문이 끝날 때까지 「행정절차법」 제37조에 따라 당해 처분의 조사결과에 관한 문서 그 밖에 당해 처분과 관련되는 문서의 열람 또는 복사를 요청할 수 있습니다.
4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 청문실시기관으로 문의하시기 바랍니다. 끝.

붙임 의견제출서 1부. 끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
 우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / http://www.00.es.kr
 전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /



[붙임] 의견제출서

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2022.7.11>

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견 제출인	성명	
	주소	전화번호
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 또는 위반사실 등의 공표의 제목	
	당사자	성명(명칭)
		주소
	(전화번호:)	
	의견	
	기타	

「행정절차법」 제27조제1항, 제31조제3항 및 제40조의3제4항에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인

(서명 또는 인)

귀하

유의사항

1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[참고1] 청문내용(안)

청 문 내 용 (안)

1. 건 명: 공유재산(수영장 및 체육시설) 사용허가 취소
2. 일 시: 20○○. ○. ○.() ○○:○○~
3. 장 소: 서울○○학교 ○층 소회의실
4. 참 석 자

1) 당사자:

2) 청문주재자: 서울○○학교 직 성명

3) 청문입회자: 서울○○학교 직 성명

서울○○학교 직 성명

5. 청문내용

질문1<청문주재자>귀하께서는 서울특별시 ○○구 ○○동 ○○-○○ ○층에서 ○○체육 시설(수영장, 헬스장 등)을 운영하고 계십니까. 맞습니까?

답변1<당사자>

질문2<청문주재자>우리 학교에서 귀 법인을 확인한 결과, 3회 이상 독촉고지 하였으나 사용료를 납부하지 않았음이 확인되었습니다. 위 사실에 대하여 하실 말씀 있으신가요?

답변2<당사자>

질문3<청문주재자>우리 학교에서는 위의 사실에 대하여 『공유재산 및 물품 관리법』 제25조에 따라 귀 법인이 사용하고 있는 시설에 대하여 사용허가를 취소할 예정입니다.

이의 있으신가요?

답변3<당사자>

20○○. ○. ○.

진술자 주소:

주민등록번호:

성 명: (인)

청문주재자 직 성명 (인)

청문입회자 직 성명 (인)

청문입회자 직 성명 (인)



[참고2] 청문조서

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호서식] 〈개정 2014.7.28〉

청 문 조 서

제 목				
청문주재자	소 속			
	성 명			
당사자등 (대표자, 대리인)	성명(명칭)	주소	출석 여부	불출석한 경우의 사유
참석한 행정청의 직원	직위			
	성명			
청문의 일시 및 장소				
청문공개	공개 여부			
	이유			
당사자등의 진술내용	요지			
	제출된 증거			
증거조사	요지			
	증거			
기타				
년 월 일 청문주재자 성명 : (서명 또는 인)				
열람·확인자 성명 : (서명 또는 인)				
※ 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[참고3] 청문주재자 의견서

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호의4서식] 〈개정 2022. 7. 11.〉

청문주재자 의견서

청문의 제목
처분의 내용 · 주요사실 또는 증거
종합의견(처분수준의 적정성, 경감필요성 등)
기 타
년 월 일 청문주재자 성명 : (서명 또는 인)

210mm × 297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



서울○○학교



수신 ○○○ 귀하

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 취소 처분 실시

1. 관련: 서울○○학교-1234(2023. 0. 0.)[청문 실시]
2. 「공유재산 및 물품관리법」 제25조 제1항 제5호에 의거 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가를 아래와 같이 취소 처분함을 알려드립니다.

가. 처분 대상: ○○○

나. 처분 사항: 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 취소(2023. 0. 0자로 취소³⁴⁾)

다. 처분 사유: 「공유재산 및 물품관리법」 제25조 제1항 제5호(납부기한까지 사용료를 내지 아니한 경우)

라. 통지 방법: 직접 교부 또는 내용증명우편 송부

※ 본 처분에 불복이 있는 경우 행정심판법에 의거 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판(서면 또는 온라인: www.simpan.go.kr)을 청구하거나 관할 행정법원에 행정소송법에 의한 행정소송을 제기할 수 있습니다.

붙임 행정처분서 1부. 끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
 우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / <http://www.00.es.kr>
 전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

34) 새로운 사용허가자 선정을 위한 절차 진행 등을 위한 기간을 고려하여 1~2개월 후로 정함을 권장

[붙임] 행정처분서

행 정 처 분 서

처 분 대 상	○○○
처 분 사 항	공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가취소(2023. 0. 0.자)
처 분 사 유	공유재산 및 물품관리법」제25조 제1항 제5호(납부기한까지 사용료를 내지 아니한 경우)
알리는 사항	본 처분에 불복이 있는 경우 행정심판법에 의거 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판(서면 또는 온라인: www.simpan.go.kr)을 청구하거나 관할 행정법원에 행정소송법에 의한 행정소송을 제기할 수 있습니다. ※ 문의: 서울○○학교 행정실장 ○○○(02-000-0000)
2023년 0월 0일 서 울 ○ ○ 학 교 장 (인)	



서울○○학교



수신 수신자 참조

(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용료 미납에 따른 재산조회 요청

1. 관련

- 가. 공유재산 및 물품관리법 제45조(재산관계 공부의 열람 등)
- 나. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제97조 (비공개 대상 정보)
- 다. 공유재산 및 물품관리법 제97조(지방재정법등의 준용) 제2항

- 2. 우리학교 공유재산 사용허가에 따른 사용인 ○○○이 **납부하여야 할 사용료(연체료 포함)가 현재까지 미납으로** 지방세 체납처분에 따라 징수하고자 재산조회를 의뢰하니, 회신하여 주시기 바랍니다.

사용인 ³⁵⁾	주민번호	비고
○○○	000000-00000000	

- 붙임 1. 지적전산자료 이용신청서 1부
2. 보안각서(스캔) 1부. 끝.

서울○○학교장

서울특별시(토지관리과장), 서울특별시(미래첨단교통과장)³⁶⁾

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / <http://www.00.es.kr>
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

35) 법인일 경우 법인명과 법인등록번호 기재

36) 서울시 또는 자치구(체납자 소재지) 해당과로 수신자 지정가능

[붙임1] 지적전산자료 이용신청서[국가공간정보센터 운영규정 별지 제3호서식]

관리기관용 지적전산자료 이용신청서(예시)

접수번호	접수일자	처리기간	20일
신 청 기 관	서울〇〇학교 행정실		
이 용 목 적	공유재산(행정재산) 사용료 및 연체료 미납에 따른 체납처분		
근 거 법 령	공유재산 및 물품 관리법 제97조 제2항 행정절차법 제7조 및 제8조 지방재정법 시행령 제116조		
자 료 요 구 범 위	전국		
조 회 인 원	1명(개인정보를 조회하는 경우에만 기재)		
보 안 대 책	- 개인정보의 유출 및 목적 외 이용·제공 불가 - 작업 종료 후 pc에서 즉시 폐시(공문 접수 시 비공개 설정)		
자 료 요 구 형 태	전산매체		

「국가공간정보센터 운영규정」 제11조 제1항에 따라 위와 같이 자료이용을 신청합니다.

신청인

년 월 일
(서명 또는 인)

국토교통부장관
시·도지사
시장·군수·구청장

귀하

첨부서류	관계 중앙행정기관의 장의 심사 결과 1부	수수료(1필지당) - 인 쇄 본 : 30원 - 전산매체 : 20원
------	------------------------	--

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	등 록	→	통 보
신청인		처 리 기 관 (국토교통부, 시·도 또는 시장·군수·구청장)		처 리 기 관 (국토교통부, 시·도 또는 시장·군수·구청장)		처 리 기 관 (국토교통부, 시·도 또는 시장·군수·구청장)		



[붙임2] 보안각서[국가공간정보센터 운영세부규정 별지 제8호서식]

보안각서(예시)

보안등급

본 기관은 개인별 재산정보(토지, 건물, 차량소유 등)를 사용함에 있어 업무상 취득한 제반 기밀사항 및 자료 등을 외부에 누설 또는 유출하지 않을 것을 서약하며, 협조(제공) 받은 자료를 규정대로 해당 목적에만 사용할 것이며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 동기여하를 막론하고 보안관련 제반 법규에 의거 처벌받음은 물론, 어떠한 제재나 조치도 이의 없이 감수하겠음을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

구분	소속기관명	부서	성명	서명
책임자(담당과장)				
수령자(담당자)				

년 월 일

서울특별시장 귀하

서울○○학교



수신 서울특별시교육감(교육재정과장)
(경유)

제목 지급명령신청서 직인 날인 요청

1. 본교 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 대상자인 ○○○와 본교가 체결한 「공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가서(2020. 0. 0.)」에 따라 ○○○가 **납부하여야 할 사용료를 사용허가기간 종료(2023. 0. 0.) 후 현재까지 미납된 상황**입니다.
※ 2022년 0월 ~2023년 0월까지 미납금에 대한 납부독촉 5회 실시(금50,023,620원)
2. 이에 채권확보 방안으로 관할법원에「지급명령신청서」를 제출하기 위하여 붙임 서류에 대한 직인 날인을 아래와 같이 요청합니다.

가. 요청사항(직인 날인)

- 1) 위임장 1부.
- 2) 지급명령신청서 2부.
- 3) 송달장소 및 송달영수인 신고서 1부.

- 붙임 1. 위임장 1부.
2. 지급명령신청서 1부.
 3. 송달장소 및 송달영수인 신고서 1부. 끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / <http://www.00.es.kr>
전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /



[붙임1] 위임장

위 임 장

소 속: 서울〇〇학교

직 위(급): 학교장

성 명: 〇 〇 〇

위 사람을 대리인으로 정하여 다음 사항을 위임함.

귀 학교에 공유재산(수영장 및 부대시설)의 사용료, 연체료 등을 포함한
금〇〇,〇〇〇,〇〇〇원(금〇천〇만〇천〇백〇십원)의 채권확보를 위한
행정적·절차적 행위 일체

20〇〇. . .

위임인 채권자 서울특별시(교육감) 서명날인

[붙임2] 지급명령신청서

지급명령신청서(예시)

채 권 자 서울특별시(교육감)
 대표자 ○ ○ ○
 서울 종로구 ○○○ ○○
 (소관: 서울○○학교)
 송달장소: 서울 ○○구 ○○○○ ○○○길 ○○ (○○동) (우)
 서울○○학교
 (연락처) 전화 ○○-○○○-○○○, 팩스 ○○-○○○-○○
 이메일 ○○@sen.go.kr

채 무 자 주식회사 ○○스포츠(법인번호:)
 대표이사 ○○○
 서울 ○○구 ○○동 233-16 ○○교육문화관 2층

청 구 취 지

채무자는 채권자에게 아래 청구금액 및 독촉절차 비용을 지급하라는 명령을 구함

1. 금50,023,620원
2. 위 1항 금액에 대하여 이 사건 지급명령정본 송달일 까지 연15%의 지연손해금 및 이 사건 지급명령정본이 송달된 다음 날부터 지급이 완료되는 날까지 연20%의 비율에 의한 지연손해금
3. 독촉절차 비용 원(내역: 송달료 원, 인지대 원)

청 구 원 인

1. 채권자는 채무자와 서울시 강남구 ○○○○ ○○○길 ○○ (○○동)에 소재하고 있는 복합시설 (체육시설: 수영장, 헬스장 등)에 대하여 「서울○○학교 복합시설(체육시설) 사용허가」를 다음과



같이 체결한 바 있습니다.(첨부1. 사용허가서 참조)

- ① 건명: 서울OO학교 복합시설(체육시설) 사용허가
- ② 사용허가 받은 자: (주)OO스포츠 대표 OOO
- ③ 사용허가 기간: 2010. O. O. ~ 2010. O. O.
- ④ 사용허가 금액(2차년도 사용료): 금397,244,700원
- ⑤ 납부방법: 연간 사용료를 4분기로 나누어 분기별 납부하고 연체 시 『공유재산 및 물품 관리법 시행령』 제80조에 따라 연체료 부과

2. 채무자가 공유재산 사용료 금397,244,700원을 4차에 걸쳐 분할납부할 수 있도록 신청함에 따라 이를 허락하여 분할납부하도록 안내(2010.00.00.)였으나,

- 3회차 분납금49,334,340원

(분납금 42,398,780원 + 연체료 4,264,750원 + 분납이자 2,670,810원)

- 4회차 분납금100,330,380원

(분납금 88,301,550원 + 연체료 1,729,740원 + 분납이자 1,335,400원 + 부가가치세 8,963,690원)

합계 금149,664,720원을 체납함에 따라 채권자는 다음과 같이 납부요청 하였습니다.

- ① 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 복합시설(체육시설) 둘째년도 사용료 납부 안내
- ② 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 3회차 사용료 납부 안내
- ③ 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 3회차 사용료 납부 독촉(1차)
- ④ 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 3회차 사용료 납부 독촉(2차)
- ⑤ 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 3회차 사용료 납부 독촉(3차)
- ⑥ 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 4회차 사용료 납부 안내
- ⑦ 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 3,4회차 사용료 납부 독촉
- ⑧ 서울OO학교-OOOO(2010.00.00.) 둘째년도 3,4회차 사용료 납부 독촉

3. 이에, 채권자는 채무자에게 위 복합시설(체육시설) 사용료 미납금 금149,664,720원에 대한 납부 독촉을 하였으나 채무자가 납부하지 않고 있어 채권자는 부득이 본 신청에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 서울OO학교 복합시설(체육시설) 사용허가서 사본 1부.
2. 복합시설(체육시설) 사용료 미납에 따른 납부독촉 공문 사본 각 1부.
3. 채권자, 채무자 사업자등록증 사본 각 1부.
4. 채권자 부동산 등기부등본 1부.
5. 채무자 법인등기부등본 1부.
6. 위임장 1부. 끝.

2023. . .

채권자 서울특별시(교육감)

대표자 ○ ○ ○ (날인 또는 서명)

서울중앙지방법원 귀중



[붙임3] 송달장소 및 송달영수인 신고서

송달장소 및 송달영수인 신고서

사 건

채권자 서울특별시(교육감)

채무자 주식회사 OO스포츠

위 사건에 관하여 채권자는 민사소송법 제184조에 따라 다음과 같이 송달장소 및 송달영수인을 신고합니다.

다 음

채권자의 송달장소 및 송달영수인

송 달 장 소: 서울특별시 OO구 OOO OO길 OO(OO동) (우O-O)

서울OO학교

송달영수인: 서울OO학교 학교장 O O O

20 . . .

위 채권자 서울특별시(교육감)

대표자: OOO (서명 또는 날인)

서울중앙지방법원 귀중

서울○○학교



수신 ○○○ 귀하
(경유)

제목 공유재산(수영장 및 부대시설) 사용허가 기간만료 사전 통보³⁷⁾

1. 관련: 서울○○학교-1234(2020. 0. 0.)(사용허가서]
2. 공유재산(수영장 및 체육시설)사용허가 기간이 2023. 0. 0.자로 만료됨을 사전 통보하오며, 아래의 사항에 대하여 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 협조사항

- 1) 사용허가 종료 안내문 부착관련
 - 가) 본교 관계자가 [붙임] 안내문 부착 위치 협조
 - 나) 부착 후 본교 동의없이 임의 훼손 불가
- 2) 시설물 이상 유무 점검 실시
 - 가) 점검자: 행정실장 000, 시설주무관 000
 - 나) 점검일: 2023. 0. 0.
- 3) 사용허가 기간을 초과하는 회원권 발행 금지
- 4) 공공요금 납부 철저

붙임 사용허가 기간 종료 안내문 1부. 끝.

서울○○학교장

시행 서울○○학교-000 (2023. 0. 00.) 접수 ()
 우 04102 서울특별시 ○○○ ○○○○, 서울○○학교 (○○동) / <http://www.00.es.kr>
 전화 02-000-0000 /전송 02-000-0000 / 00@sen.go.kr /

37) 사용허가 종료일 1개월 이전에 통보



[붙임] 사용허가 기간 종료 안내문

 이 안내문은 본교 소유로 훼손할 경우 관계법령에 따라 민·형사상 책임을 묻게 될수 있습니다.

○○○스포츠센터 사용허가 기간 종료 알림

본교의 사용허가를 받아 운영 중인 ○○○스포츠센터(수영장 및 부대 시설)의 사용허가 기한은 2023. 0. 0.까지이며 현재 차기 운영자 선정을 준비하고 있습니다.

○○○스포츠센터를 이용하시는 고객 여러분은 사용허가 종료일을 초과한 회원권으로 인한 피해 발생 시 본교의 책임이 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2023. 0. 0.

서울○○학교장

 이 안내문은 본교 소유로 훼손할 경우 관계법령에 따라 민·형사상 책임을 묻게 될수 있습니다.

참고 문헌 및 인용 자료

- 국·공유재산관리실무, 서울특별시교육청, 2017
- 행정재산 사용·수익허가 매뉴얼, 서울특별시교육청, 2019
- 공유재산 업무편람, 행정안전부, 2022
- 공유재산 업무실무 능력 향상 교재, 서울특별시교육청교육연수원, 2019
- 채권업무매뉴얼, 서울특별시교육청, 2023

만 든 사 람 들

- 총괄
 - 박상근 교육행정국장
- 지도·자문
 - 전창신 교육재정과장
 - 조혜정 재산관리담당사무관
- 기획
 - 김현국 경기기계공업고등학교 행정실장
 - 김숙녀 잠일고등학교 행정실장
 - 정영혜 교육재정과 지방교육행정주사
- 집필·편집
 - 김숙녀 잠일고등학교 행정실장
 - 정영혜 교육재정과 지방교육행정주사
 - 김종주 서울원촌초등학교 행정실장
 - 김지선 서울홍제초등학교 행정실장
 - 남영희 서울학동초등학교 행정실장
 - 조영선 감사관 지방교육행정주사보
 - 이주성 교육연구정보원 지방교육행정서기